# Ⅰ. 일반사항

## 1 인감증명제도

### 가. 개요

❍ 인감증명제도는 신고되어 있는 인감을 행정청이 증명함으로써 거래하고자 하는 상대방에 대한 인감 신고인의 일종의 보증수단이라고 할 수 있다.

❍ 이로써 공증서에 의하지 않고도 공증에 준하는 효과를 얻을 수 있으므로 각종 활동에 편리하고 폭 넓게 이용되어 경제사회발전에 크게 기여하였다.

❍ 또한, 2003.3.26.인감전산망 구축으로 인해 전국 어디서나 주민센터를 방문하여 인감증명서를 발급할 수 있게 되었고, 2024.9.30. 인감 온라인 발급 시스템이 구축되어 금융기관·법원 제출용도가 아닌 일반용도의 인감증명서는 정부24를 통해 언제 어디서나 발급할 수 있게 됨에 따라 인감증명제도는 더욱 편리해졌다.

❍ 하지만 거래상대방의 과도한 인감증명서 요구와 인감증명서의 부정 발급 등으로 인한 부작용이 심해지자, 이를 보완하기 위하여 2012.12. 1. 본인서명사실확인 등에 관한 법률이 시행되었다.

## 나. 기능(대판 2006다63273)

### (1) 인감 자체의 동일성 증명

○ 인감 신고인의 신고된 도장을 증명한다. 증명청은 시행령 제3조에 따른 신고인의 명의에 적합한지 인감도장을 철저히 확인한다. 간접증명방식을 택함으로써 인감도장과 일치하는지 여부는 수요기관이 판단한다.

### (2) 거래행위자의 동일성 증명

○ 거래행위자의 성명, 주민등록번호, 주소를 증명함으로써 거래상대방의 신분을 증명한다.

### (3) 거래행위가 행위자의 의사에 의한 것임을 확인

○ 인감증명을 통해 확인된 인감도장을 날인한 거래행위가 본인의 진정한 의사에 근거한 행위임을 증명함으로써 제3자의 거래 안전을 도모한다.

○ 금치산자, 한정치산자(2018. 7. 1. 이후 피성년후견제도) 및 미성년자의 인감증명에 대하여 법률로 제한하고 있으며 담당자는 법정대리인의 동의 절차를 확인한다.

○ 금(한정)치산 제도 폐지로 인하여 금(한정)치산자였던 사람이 피성년후견 판결을 받지 않은 사람은 일반인으로서 의사능력 및 의사표현 능력을 확인한 후 정상적인 의사표현이 불가능한 경우는 성년후견인 제도를 안내하도록 한다.

# 2 주요연혁

## 가. 인감증명법

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 제 정<br>('61.9.23.) | |
| 1차 개정<br>('62.12.12.) | • 인감신고 절차를 간소화함으로써 인감신고인의 편의를 도모하고 인감의 직권말소 범위를 확대하여 부정인감의 사용을 방지(사망・실종신고, 개인요구 불응시)<br>• 시장・구청장의 권한을 동장에게 위임 |
| 2차 개정<br>('77.12.31.) | • 인감대장을 개인별주민등록표와 통합 관리('78. 9. 1 시행, 1차 경신) |
| 3차 개정<br>('91.1.14.) | • 주민등록 전산화 추진으로 인감대장을 주민등록과 분리 (2차 경신, 현행 인감대장 도입) |
| 6차 개정<br>('96.12.30.) | • 인감의 대리 신고시 보증인의 거주범위 전국 확대<br>• 한정치산자와 금치산자도 인감 신고 가능 |
| 7차 개정<br>('97.12.17.) | • 주민카드제도 도입을 위하여 인감을 주민카드(주민등록증)에 수록<br>• 전산정보처리조직을 이용하여 인감에 관한 사무를 수행<br>• 주민등록 말소 및 재등록시 신고된 인감도 말소 또는 재신고한 것으로 봄 ('98.4.1.시행) |
| 8차 개정<br>('99.1.21.) | • 인감대리 신고시 보증인을 2인 이상에서 1인으로 함 |
| 9차 개정<br>('99.5.24.) | • 주민등록법 제17조의8 규정에 의한 인감의 주민카드 수록 폐지 |
| 10차 개정<br>('02.3.25) | • 전국의 읍・면・동에서 온라인으로 인감증명서 발급<br>• 인감을 서면으로 신고할 수 있는 경우와 제출 서류 규정 |

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 11차 개정<br>('04.10.16) | • 인감증명 발급을 시・군・구청에서도 발급하고, 인감증명발급사실확인시스템을 구축・운영<br>• 인감을 신고한 자가 국외이주 한 경우에는 그 출국한 날에, 현지이민의 경우에는 재외국민으로 신분을 정리한 날에 재외국민 인감을 신고한 것으로 간주<br>• 말소신고된 인감을 본인이 부활신청 하는 경우 다시 사용할 수 있도록 함 |
| 13차 개정<br>('07.5.17.) | • 가족관계의 등록 등에 관한 법률 개정에 따라 제3조제2항 등의 본적지를 등록기준지로 개정함 |
| 16차 개정<br>('12.3.21.) | • 인감증명을 발급받을 때 대리인이 무인을 제출하도록 근거 마련함(의원입법) |
| 17차 개정<br>('15.1.22.) | • 재외국민도 주민등록이 가능하게 되고 재외국민 국내거소신고제도가 폐지됨에 따라 인감신고 절차를 정비하고 본인확인을 위한 자료 요청의 근거를 마련함 |
| 18차 개정<br>('16. 1. 6.) | • 성년후견에 관한 사항 반영<br>• 인감보호제도 및 열람제도에 대한 법률적 근거 마련 |

## 나. 인감증명법 시행령

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 제정<br>('62.6.12.) | |
| 3차 개정<br>('69.6.16.) | • 인감신고 시 구두신고제 채택, 증명의 유효기간 단축 (6월 → 3월) |
| 6차 개정<br>('78.4.6.) | • 인감업무와 관련된 신고・신청서의 성명은 호적 또는 주민등록상의 성명에 의하도록 함<br>• 서식을 정비하고 증명의 "사용용도" 란을 신설 |
| 7차 개정<br>('79.2.1.) | • 증명의 유효기간을 변경(3월 → 부동산매도용 1월, 기타 3월) |
| 8차 개정<br>('82.5.29.) | • 인감증명 발급 시 수령자의 무인을 받도록 함<br>• 재외국민 및 국외이주신고자가 부동산매도 시 관할 세무서장 경유 |
| 9차 개정<br>('83. 4.25.) | • 부동산매도용 인감증명 신청 시 매수자의 성명, 주소 및 주민등록번호를 기재하도록 함 |

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 10차 개정<br>('85.6.29.) | • 인감증명 발급시 날인절차를 개선(무인 → 본인은 인감 날인, 대리인은 무인 날인) |
| 13차 개정<br>('91.4.16.) | • 개인별주민등록표에서 인감이 분리됨에 따라 인감대장의 서식을 새로 정함<br>• 인장 크기의 최저한도를 정하고(가로・세로 7mm이상), 인감대장에 사진을 붙일 수 있도록 함 |
| 15차 개정<br>('93.12.28.) | • 자동차운전면허증, 여권으로 인감신고 및 증명서 발급<br>• 국외이주신고를 한 때에는 증명청은 인감대장을 재외국민용 인감대장으로 관리<br>• 인감의 서면신고시 보증인의 거주범위를 동의 경우 동일 시・구까지 확대<br>• 증명신청시 재외국민에 한하여 재외공관 확인을 받도록 함<br>• 부동산매도용을 제외하고 증명의 용도지정 제도를 폐지<br>• 증명의 유효기간을 폐지하고 위임장 및 법정대리인 동의서의 유효기간을 6월로 확대<br>• 인감의 신고 및 증명서 발급시 본인의 의사에 의한 것인가에 대한 확인규정 삭제 |
| 16차 개정<br>('97.4.12.) | • 금치산자・한정치산자의 인감신고 방법과 인감증명 신청절차 신설<br>• 인감색인대장, 인감대장수령부 및 인감대장이송부를 인감관리대장으로 통합<br>• 대리로 인감변경 신고할 경우에 증명발급 유예기간 5일 폐지<br>• 증명발급 시 수령인 서명・날인 또는 서명・무인을 받도록 함 |
| 17차 개정<br>('99.3.12.) | • 인장은 원형・타원형 또는 4각형이나 이에 준하는 것으로 해야 한다는 제한 규정 폐지 |
| 18차 개정<br>('02.12.31.) | • 국내거소신고자용 인감대장(5호) 신설<br>• 전국의 읍・면・동에서 온라인으로 인감증명서를 발급<br>• 인장의 규격을 가로・세로 각각 7㎜이상 30㎜이내로 조정<br>• 서면신고 시 보증인의 인감증명서를 첨부하지 않아도 되도록 함<br>• 주소변경(전입) 신고 시 인감관련서류가 도착되어야 발급이 가능하던 사항을 전산처리와 동시에 발급이 가능하도록 함<br>• 인감증명 관련 수수료(자동발급 → 통당 500원, 타동발급 → 통당 800원, 인감변경신고 → 회당 500원)규정<br>• 인감신고・증명발급 시 제출하는 신분증에 장애인등록증 추가<br>• 재외국민 부동산매도용 인감증명서 발급 신청시 소관 증명청 소재지 또는 부동산 소재지 관할 세무서장 확인을 선택<br>• 사망한 경우 외에는 말소된 인감 부활신고 시 최초 작성한 인감대장 계속 사용<br>• 인감관련 서류의 열람에 관한 구체적 절차 마련<br>• 복사방지를 위하여 인감증명서 용지를 특수용지로 사용 |

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | • 인감담당공무원에 대한 재정보증제도(보험, 공제 등) 도입 |
| 19차 개정<br>('03.9.29.) | • 보호(해제)신청을 하는 경우 전국 읍·면·동사무소 접수 처리<br>• 재외국민, 해외체류자가 인감의 보호(해제)를 신청하고자 하는 경우에는 서면신청 가능<br>• 인감을 신고(변경)하거나 증명 발급을 받고자 하는 경우, 본인은 서명 또는 무인을, 대리인의 경우에는 무인으로 확인<br>• 대리발급 시 위임자의 주민등록증 등을 제출하도록 하고, 제시하지 않을 경우 발급 거부 |
| 20차 개정<br>('05. 1.15.) | • 인감제도에서 사용할 수 있는 신분증 중 주소, 주민등록번호가 없는 장애인 등록증은 제외<br>• 신분 확인이 곤란한 경우에는 본인의 동의를 받아 인감신고인의 무인을 주민등록 전산자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인할 수 있도록 함<br>• 인감보호(해제)신청을 전국 시·군·구청에서도 접수 처리할 수 있도록 함<br>• 인감증명을 대리발급한 증명청은 그 사실에 대하여 우편, 휴대폰 문자전송 등의 방법으로 본인에게 통보하여 줄 수 있도록 함<br>• 인감 수수료 전국 통일 |
| 21차 개정<br>('07.12.31.) | • 호적법 폐지 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제정·시행에 따라 관련사항 정비<br>• 인감대장 및 관련공부의 이송은 등기우편으로 하되, 시·군·자치구 관내의 인감대장 및 관련공부에 대한 이송방법은 시장·군수·구청장이 별도로 규정하여 운영하도록 함<br>• 인감보호 및 해제신청을 재외국민, 해외거주(체류)자 외에 복역자도 가능하도록 하고, 인감보호 및 해제신청에 대한 인감대장의 신고사항 기록을 인감대장 관리 증명청으로 일원화 |
| 29차 개정<br>('13.4.22.) | • 인감증명발급시 국내거소신고증만 확인(여권확인은 폐지)<br>• 인감보호신청자의 의식불명시 금치산선고를 받아 법정대리인이 발급받을 수 있도록 함<br>• 인감신고인의 유고시 법정대리인 또는 상속인 열람 허용<br>• 인감증명 대리발급 시 위임장에 날인 외에 서명 허용<br>• 재난지역, 특수임무유공자, 한부모가족을 수수료 면제자로 추가<br>• 민원 편의 등을 위한 서식 개선(6건), 대리발급사실에 대한 SMS 문자통보 신청서, 인감대장이송 서식 등 신설(2건) |
| 30차 개정<br>('15.1.22.) | • 주민등록법 개정에 따라 재외국민도 주민등록할 수 있게 됨에 따른 사항을 반영하고, 국어를 모르는 외국인들을 위하여 일부 서식에 대하여 영문 및 중문의 서식을 병용함 |
| 31차 개정<br>('16. 1.12.) | • 본인이 인감증명서를 발급받는 경우에도 문자메시지 통보<br>• 전국 어디서나 인감증명서 발급내역 열람 가능<br>• 직접 방문이 불가능한 자의 인감보호 해제 신청 방법 신설<br>• 인감증명서 발급대장 보존기간 상향 조정<br>• 인감자료 열람 시 확인서, 사본 제공 |

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | • 본인이 인감증명서 발급 시 수기 발급대장 작성 생략 가능<br>• 매도용 인감증명서 발급 시 매수자 인적사항을 담당공무원이 입력하고 민원인은 확인서명만 하도록 함<br>• 개명 등으로 신고된 인감이 주민등록표 등의 성명과 다른 경우 인감의 재신고 규정<br>• 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 인감사무를 동주민센터로 이관(4.12.) |
| 32차 개정<br>('16. 7. 5.) | • 피성년후견인의 경우 성년후견인이 인감 신고 및 발급 신청<br>• 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 외에는 스스로 인감업무를 처리<br>• 인감신청시 본인확인을 무인 외에 다른 손가락의 지문(十指)으로도 확인 가능하도록 함<br>• 수감자의 경우 수감기관의 확인이 있는 경우 신분증 제출 의무 면제<br>• 외국인이 입증서류 제출 시 외국인등록표나 국내거소신고원부에 기재되지 않는 한자 성명으로 인감신고 가능하도록 함 |
| 33차 개정<br>('20. 2.18.) | • 인감 관련 서식의 '인감'란을 '인감 또는 서명'으로 변경<br>※ 서명 시 '본인서명사실확인'서 첨부<br>• '위임사유'란을 별도로 구분하여 위임자가 기재할 수 있도록 명확화<br>• 위임장 자필 시 '자필'로 명시되어 있는 부분을 '위임자 자필'로 수정<br>• 인감증명 서식 중 수감기관(교도관) 확인란에 '서명 또는 인'으로 되어 있는 부분에 직인표기 추가 |
| 34차 개정<br>('24. 9.30.) | • 부동산 매도용 또는 자동차 매도용 외의 인감증명서 중 법원이나 금융기관에 제출하는 용도가 아닌 인감증명서는 전자민원창구를 통해 전자문서로 발급<br>※ 발급 수수료를 면제<br>• 국가유공자 등의 유족 중 선순위자 1명이 부 또는 모인 경우 선순위자가 아닌 모 또는 부에 대해서도 인감증명서 발급 수수료를 면제<br>• 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 인감증명서 발급 수수료를 감면 |

# Ⅱ

# 신고, 변경, 말소, 부활

1. 신 고
2. 변 경
3. 말 소
4. 부 활

# Ⅱ. 신고, 변경, 말소, 부활



## 1 신 고



### 1 증명청 방문

❍ 인감증명서를 발급하기 위해서는 먼저 인감이 신고되어야 한다. 현행 인감증명체계에서는 증명청과 인감증명서발급기관을 구분하여 신고, 변경, 말소, 부활과 같은 업무는 반드시 증명청이 수행하도록 하고, 대신 발급업무는 전국 어느 시군구 및 읍면동에서도 가능하도록 하고 있다.

❍ 문서감정 기술상 인감사고 시 인감대장의 감정은 종이에 날인된 인감도장이 있어야만 하므로 인감대장의 관리책임을 위해 인감의 증명청이 필요하다.

### 2 사무 관장기관(법 제2조, 영 제18조의2)

**시행령 개정(2016.1.12.) 사항**

**외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 인감증명청**

- 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 경우 동에서는 처리할 수 없도록 하였으나, 이들의 인감업무 편의를 위하여 동주민센터에 이관하도록 하였다. 그간 외국인의 체류지 변경 사항은 물론 기본정보를 외국인업무를 담당하지 않는 동주민센터에서 하지 않아 위임할 수 없도록 하였으나, 법무부와의 업무협의로 FINE시스템으로 가능하게 개정되었다.

## 가. 증명청

○ 주소지(주민등록하지 않은 재외국민인 경우에는 등록기준지 또는 최종주소지, 외국인인 경우에는 체류지, 거소자인 경우 거소지)를 관할하는 시장(특별시장·광역시장은 제외하고 세종특별자치시장·제주특별자치도지사를 포함한다)·군수·자치구의 구청장을 말한다.

○ 읍·면·동장 또는 출장소장은 증명청으로부터 위임을 받아 인감사무를 처리하며 이를 수임증명청이라 한다.(법 제14조의4, 영 제18조의2)

- 읍·면·동장 또는 출장소장은 인감사무를 위임받아 인감사무를 관장한다.
- 신고대상 : 내국인, 재외국민(주민), 재외국민(미주민), 외국인, 외국국적동포

## 나. 인감증명서발급기관

○ 시장·군수·구청장, 읍·면·동장 또는 출장소장 등 인감증명서의 발급 업무를 한다.

# 3 신고사항

## 가. 신고사항

○ 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인감에 사용될 인장을 제출하고, 구술로 신고한다.

- 등록기준지(외국인 제외), 주소·국내체류지 또는 국내거소지, 성명, 주민등록번호(주민번호없는 신고인인 경우 생년월일), 여권번호(미주민 재외국민, 외국인, 국내거소신고자)

○ 인감보호 여부, 발급사실통보동의 여부를 문의하고 여부를 등록한다.

○ 미성년 국내거소신고자(외국인)은 미성년 내국인과 동일한 절차로 신고한다.

○ 수수료 면제에 해당하는 지 확인 후 등록한다.

## 나. 유의사항

❍ 신고인, 인감의 특징 등을 시스템에 메모 시 전체 발급기관에서 확인이 가능하므로 유의하여 기재한다.

- 신고인 등의 개인적 민감정보는 기재하지 않는다.



# 4 신분확인

## 가. 신분증

**시행령 개정(2016.1.12.) 사항**

**외국인 및 국내거소신고자의 신분확인**

- 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 경우 신분증(외국인등록증 및 외국국적동포 국내거소신고증) 제작에 많은 시일이 소요되어 어려움이 있었다. 외국인등록사실증명서 및 국내거소신고사실증명서를 통해서 신분확인할 수 있도록 하였으므로 FINE시스템과 대조확인하여 처리할 수 있다. 단, 반드시 본인이 방문한 경우에 한하여 인정한다.

❍ 인감대장과 인감도장을 직접 대조 확인한 후 인감증명서를 발급한 과거 직접증명 방식과 달리 간접증명방식을 택하고 있는 현 제도 하의 인감증명 업무에서는 신분확인을 통해 인감증명 업무(신고, 발급 등)를 처리하므로 신분증 확인은 엄격히 한다.

❍ 그러므로 반드시 대통령령으로 규정된 신분증에 의거하여 신분확인을 하여야 하며, 이 방법으로도 본인 확인이 불명확한 경우에 주민등록증 진위확인 시스템을 통하여 신고인의 지문을 확인한다. 신분 확인 시 신분증으로 확인이 곤란한 경우 보조적인 방법으로 지문을 확인하는 것이므로 처음부터 지문 날인을 요구하지 않도록 주의한다.

○ 신분증을 제출받으면 인감전산시스템 또는 신분증 진위확인시스템에서 발급사실을 확인하여야 한다.

○ 재외공관이나 수감기관의 확인을 거친 경우에는 재외공관이나 수감기관에서 반드시 본인의 의사를 확인하므로 인감담당자는 위임자 본인의 신분증을 요구하지 않도록 하고 재외공관은 인감증명법령에 따른 신분증임을 확인해야 한다.

## 나. 신분증의 종류

### (1) 주민등록증

○ 주민등록증 진위확인시스템에서 확인 또는 인감전산(주민등록 시군구 정보시스템)에서 신청인 정보를 확인하여 신분증과 대조한다.

○ 舊주민등록증('99.7.1. 이전 발급)은 인정하지 않으며, 분실 또는 재발급 처리된 주민등록증(발급일자 확인)은 회수하여야 한다.(주민등록법 시행령 제44조 제3호)

○ 단, 임시 주민등록증은 주민등록증에 등록된 사진을 부착한 점과 주민등록 전산 정보를 통해서 직접 대조확인이 가능하다는 점을 고려하여 인정한다.

○ 모바일 주민등록증(「주민등록법」 제24조의2, '24.12.27. 시행), 주민등록증 모바일 확인서비스(「주민등록법」 제25조)는 검증앱 등으로 확인 후 신분증으로 인정한다.

* (모바일 신분증) 모바일신분증 검증앱 / (확인서비스) 모바일신분증 검증앱, 정부24앱, PASS앱

### (2) 자동차 운전면허증

○ 자동차운전면허증은 도로교통법 제80조의 제1종, 제2종운전면허증을 말한다. 원동기장치자전거면허(제2종)도 포함된다.

- 적성검사 기간이 표시된 운전면허증(1종)은 적성검사기간 종료 후 1년까지 유효하며, 갱신기간이 표시된 운전면허증(2종)은 갱신기간에 관계없이 유효하다.
- 적성검사기간 종료 후 1년까지 유효하나 운전면허증이 재발급된 경우는 舊 운전면허증은 무효이므로 반드시 운전면허증 진위여부를 확인하여야 한다.
- 인감전산시스템 내에서 본인 확인시 '운전면허증 진위여부조회' 버튼을 이용한다.
- 인감전산시스템은 본인서명사실확인시스템처럼 바로 진위여부 확인 가능하도록 2017.2월 중순에 시행되도록 경찰청과 협의하였다.
- 경찰청의 자동차운전면허사무처리지침에 따르면 외국인이나 국내거소신고자의 운전면허증은 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 체류기간, 체류지 등이 불분명한 경우도 운전면허증 발급을 하고 있으므로 인감증명 사무에서 신분증으로 볼 수 없다.
- 주민등록한 재외국민의 운전면허증(주민등록번호 기재)은 인정한다.
- 국제운전면허증(도로교통법 96조, 98조)은 신분증으로 인정하지 않는다.
- 모바일 운전면허증(「도로교통법」 제85조의2) 검증앱 등으로 확인 후 신분증으로 인정한다.

### (3) 장애인등록증

- 복지카드로도 가능하다.(보건복지부 행복 e음 시스템과 연계) 단, 주소나 주민등록번호가 없는 것은 제외한다.

### (4) 대한민국 여권

- 기간만료일이 지난 여권은 인정하지 않는다.
- 2015년 인감전산시스템은 외교부 여권정보조회시스템과 연계하였으므로 본인 확인창에서 '여권번호조회' 버튼을 클릭하여 확인한다.

### (5) 외국인등록증 · 영주증

❍ 체류기한이 경과한 외국인등록증은 인정하지 않는다. 2015년 법무부와의 협의로 동주민센터에서도 외국인정보이용시스템(FINE 시스템) 활용이 가능해졌다.

※ 증확인 : www.hikorea.go.kr 외국인을 위한 전자정부 왼쪽 메뉴 '유효확인조회'

❍ 본인방문한 경우에 한하여 외국인등록 사실증명서와 여권을 함께 제시하면 인정한다.

※ 외국인등록 사실증명서는 사진이 없으므로 여권과 함께 제시하도록 요구

### (6) 외국국적동포 국내거소신고증

❍ 체류기한이 경과한 외국국적동포 국내거소신고증은 인정하지 않는다.

❍ 본인방문한 경우에 한하여 국내거소신고 사실증명서와 여권을 함께 제시하면 인정한다.

※ 외국국적동포 국내거소신고 사실증명서는 사진이 없으므로 여권과 함께 제시하도록 요구

### (7) 국가보훈등록증(모바일 국가보훈등록증)

❍ 국가보훈 기본법 제21조의2에 따른 등록증은 신분증으로 인정

## 다. 허용하지 않는 신분증

❍ 시행령에 규정되지 않은 신분증은 인감증명업무에서 신분증으로 인정하지 않는다.

※ 공무원증, 국제운전면허증, 각종 면허증, 지문, 신분증 사본, 스마트폰으로 찍은 신분증, 화상통화 등은 인감증명법 시행령에 규정되지 않은 신분확인임

# 5 인 장

**시행령 개정(2016.7.5.) 사항**

**외국인의 인감 신고시 한자 명의 확대**

- 외국인 또는 국내거소신고자(외국국적동포)가 아래 서류를 제출한 경우에는 한자 성명으로 인감 신고 및 신청 가능
  - 폐쇄된 가족관계등록부, 한자 성명이 기재된 외국 여권
  - 그 밖에 본인의 한자 성명을 증명하는 서류로서 행정안전부장관이 정하는 서류(예 : 중국 및 대만 등 아시아권의 호구부 등)



## 가. 규정

### (1) 근거

○ 인감은 1인 1종으로 한정하며, 그 인감은 신고하는 성명과 일치하여야 한다.

○ 인감으로 신고하는 도장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 규격을 정할 수 있다.

### (2) 규격 등

○ 인감증명에 사용하는 인장의 크기는 가로·세로 각각 7mm 이상 30mm 이내이어야 한다.

○ 동판·고무 기타 인영이 변하기 쉬운 물질이어서는 안된다.(자동잉크 도장은 끝이 고무 재질로 되어 있어 안됨)

○ 마멸 또는 훼손되지 않은 것이어야 한다.

○ 인쇄 활자처럼 삽입·탈착되는 도장은 안된다.(조립식 만능도장 안됨)

## 나. 유의사항

❍ 인감증명은 수요기관이 인감도장과 인감증명서를 비교함으로써 동일인임과 동일인의 도장을 판단할 수 있는 자료를 제공하는 것이다. 본인의 도장이 맞는지 판단하기 어려운 도장을 신고한 경우, 인감 신고인 본인이 본인임을 입증하는 데 어려움이 있게 되므로 이를 명확히 하고자 함이다.

❍ 그러므로 인영은 인감증명법 시행령 제3조에 의한 명의에 의하여야 하고 제3조의 규정에 의한 성명 외에 문자나 부호, 그림 등의 표현을 수리할 수 없으며 다만, 성명의 인식을 훼손하지 않는 테두리와 관행적으로 사용하여 온 글자인 "印·章·信"도 허용한다.

❍ 순한글로 된 이름은 임의의 한자로 새길 수 없다.
예) 韓강수(한강수) : 韓강수(○), 한강수(○), 韓江水(×)

❍ 가족관계등록부 또는 주민등록표상에 있는 이름에 의하면 되므로 한자와 한글을 섞어 새기더라도 무관하다.
예) 홍길동(洪吉東) : 홍길동(○), 洪吉東(○), 洪길東(○)

❍ 주민등록한 국민의 성명이 길어서 도장규격에 들어가지 않을 경우 축약할 수 있다. 성은 반드시 들어가야 하며 이름은 신고인이 선택하도록 한다.

예1) 박 하늘별님구름햇님보다사랑스러우리(박보리)
예2) 카드로코바 부지나(카드로코바부)
예3) 카드로코바 부지나(카드로코바나)
예3) 카드로코바 부지나(카드로코바부지나)

### (1) 인영의 명의

#### (가) 개요

❍ 인감증명법 제3조제6항에서 '인감신고인은 성명, 생년월일, 주소 등을 함께 신고해야' 하고, 동법 제5조에 따라 '그 인감은 신고하는 성명과 일치해야' 한다고 규정하였다.

❍ 또한 제8조에 따라 '신고한 사항이 변경되었을 경우에는 인감증명청에 신고

해야 한다'라고 하였고, 동법 제14조에서 '변경신고'와 '증명'의 경우에 '제3조, 제5조~제7조, 제12조(발급)을 준용한다.'라고 하였으므로 성명과 다른 인감으로 인감 신고를 할 수도 없고 발급도 안된다.

### (나) 내국인 및 주민등록 재외국민

- ❍ 가족관계등록부 또는 주민등록표상의 성명
- ❍ 한자가 다른 경우 주민등록표와 성명이 다르므로 수리가 불가하다.
- ❍ 전서체, 약자, 간자라 하더라도 민원인이 동일한 글자임을 입증하거나 담당 공무원이 알 수 있는 경우 수리한다.
- ❍ 제작을 양각으로 하든, 음각으로 하든 관계없다.

### (다) 미주민등록 재외국민

- ❍ 가족관계등록부 또는 대한민국 여권에 기재되어 있는 성명
- ❍ 한자가 다른 경우 수리가 불가하다.
- ❍ 전서체, 약자, 간자라 하더라도 민원인이 동일한 글자임을 입증하거나 담당 공무원이 알 수 있는 경우 수리한다.
- ❍ 제작을 양각으로 하든, 음각으로 하든 관계없다.

### (라) 외국인 : 외국인등록표, 여권, 외국인등록증, 가족관계등록부 및 자국의 호구부 등에 기재된 성명(한자 포함)

- ❍ 외국인의 경우 성명에 의한 인장표기가 어려우므로 성은 전부 기재하고 이름은 두문자형 또는 원음을 한글표기하여 신고할 수 있다.

  예) KEUMJU KIM → KJ KIM 또는 김금주
  John Maynard Keynes → JM Keynes, John M Keynes,
  제이 엠 케인즈, 존 엠 케인즈

  ※ 가족관계등록 시 한자를 원지음으로 읽어 표기하도록 하고 있음을 참조한다.

○ 외국에서 한자를 쓰던 사람의 외국인등록증에 영어명만 기재되었다 하더라도 증빙서류(가족관계등록부 등)를 통해 한자 또는 그 한자의 원어 발음대로 한글표기를 알 수 있다면 수리한다.

예) ChungLoong : ChungLoong, 청룽(○), 成龍(○) / 성룡(×)

(마) 거소신고자 : 국내거소신고원부, 국내거소신고증에 기재된 성명

○ 외국국적동포 국내거소신고자로서 거소신고증에 외국어 성명과 국내에서 쓰던 성명이 표기되어 있다면 한글 성명의 도장이 인정된다.

예) Jessica Kim(김지수) → Jessica Kim(○), 제시카 김(○), 김지수(○)

○ 가족관계등록부나 다른 근거에 의한 성명으로 신고하고자 하는 경우는 신고하고자 하는 성명으로 국내거소신고증을 신규 발급받도록 안내한다.

## 6 신고의 종류

**시행령 개정(2020.2.18.) 사항**

**주요 개정 사항**

- 인감 관련 서식의 인감도장 날인란 개선(별지 제9호, 제9호의2, 제12호, 제12호의2, 제13호, 제13호의2, 제13호의3, 제15호의3, 제15호의4 서식)
  - '인감㊞'란을 **'인감㊞ 또는 서명'**으로 바꾸고 서명 시 **'본인서명사실확인서'**를 첨부하도록 개선
- 인감증명 각종 서식(별지 제9호, 제9호의2, 제12호, 제12호의2, 제13호, 제13호의2, 제13호의3, 제15호의3, 제15호의4 서식)에 수감기관(교도관) 확인란에 "서명 또는 인"으로 되어 있는 부분을 **'직인, 서명 또는 인'으로 직인 표기 추가**
  - 수감기관(교도관) 확인란에 수감기관 직인과 교도관의 서명 또는 날인을 받은 수감기관 확인서를 확인후 처리

## 가. 신고방법에 따른 구분

### (1) 본인신고

#### (가) 규정

○ 법 제7조에 따라 본인이 방문하여 신고함을 원칙으로 한다. 서면신고를 제한하는 것은 본인의 의사와 무관하게 인감이 신고되거나 증명서가 발급될 경우를 방지하고자 함이다.

#### (나) 신고방법

○ 담당공무원은 인감신고인의 의사를 확인하여야 한다. 판단은 구술 또는 필기로 성명, 주민등록번호, 주소 및 인감증명 신고에 대한 표현을 할 수 있어야 함을 원칙으로 하되, 다른 방법으로 담당자가 본인의 의사를 판단할 수 있다면 무방하다. 의사능력은 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 판단하여야 한다.

※ 신고인의 의사능력 및 의사표시 확인 관련 참고1(190P) 준용

○ 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인장을 제출한다.

○ 본인이 방문한 경우 별도의 신청서 없이 구술 및 신분증을 확인하여 등록한다.

○ 신분증으로 확인이 곤란한 경우 본인의 무인(십지문 포함)을 주민등록 전산자료와 전자적 방법으로 대조 확인하여야 한다.

○ 신고인이 미주민등록 재외국민, 외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자인 경우에는 여권번호를 여권과 대조하여 확인하여야 한다.(미주민등록 재외국민일 경우 주민등록신고를 하도록 안내한다)

○ 인감대장에 신고인의 무인을 받아야 하며, 미성년자, 피한정후견인, 피특정후견인, 피성년후견인 등 후견대상자인 경우에는 법정대리인 및 후견인의 무인을 받아야 한다.

## (2) 서면신고

### (가) 규정

○ 서면신고할 수 있는 사유는 '질병·출산·징집·복역·유학·해외거주 등으로 방문할 수 없는 경우'(법 제7조 제1항 및 시행령 제8조 제1항)

### (나) 신고방법

○ 신고서(시행령 별지 제9호 서식) 및 입증서류 원본(유효기간 3개월)을 제시한다.

○ 서면신고는 담당자가 본인의 의사를 직접 확인하지 못하므로 입증서류가 위조된 것이 아닌지를 확인하는 것이 중요하다.

○ 서면으로 신고하는 경우 의사표현능력이 있는지 여부에 대해 인감담당 공무원이 확인할 수 없으므로 질병일 경우 입증서류에 반드시 그 내용이 기재되어야 한다.

○ 인감이 신고되어 있는 성년 1인의 보증이 필요하고 보증인의 인감 날인(담당자가 인감정보시스템에서 확인) 또는 친필 서명(본인서명사실확인서 첨부 필)이 있어야 하며 보증인의 인영을 인감전산시스템에서 확인한다. 시행령에 성년 1인이라고 하였으므로 보증인이 외국인이라 하더라도 인감이 신고되었다면 가능하다.

○ 보증인의 경우 인감도장을 날인하였으므로 신분증은 지참하지 않아도 되며, 보증인이 직접 방문하지 않아도 된다.

○ 보증인과 신고서를 제출하는 대리인은 다른 사람이어야 한다.

○ 서면신고서 인감지 란에 신고인의 인감을 날인하고 인감대장에 첩부할 수 있도록 별도의 인감지에 날인하여 첩부한다.

○ 인감대장과 인감지가 겹치는 부분은 직인으로 간인하고 인감대장의 비고란에 "서면신고"라고 기재하고 대리신고인의 무인을 받아야 한다.

### (다) 입증서류

#### 1) 질병・출산

❍ 장애인인 경우 의사능력 확인이 과도하게 이루어지지 않도록 주의한다. (국가인권위 권고사항 / 2024.5.7.)

* 사는 곳의 도로명 주소까지 확인하지 않는다. (시(군)명 정도 확인)

❍ 코로나 등으로 격리되어 직접 신고가 어려운 경우에도 서면신고 사유가 될 수 있다.

❍ 단순히 거동이 불편한 것은 서면신고의 사유가 되지 못하고 거동불능 상태가 아니면 서면신고할 수 없으며, 입원확인서(수용사실확인서) 및 의사진단서(소견서도 무방)가 필요하다.

❍ 진단서에는 ①시설 밖으로 거동해서는 안된다는 확인과 ②정상적인 의사표현이 가능하다는 내용이 있어야 한다.

❍ 인감신고인이 뇌병변, 지적장애, 치매, 뇌졸중 등 통상적으로 의사소통이 어렵다고 판단될 경우 필요 시 의사에게 ①, ② 사항에 대해 확인할 수 있다.

❍ 인감신고인은 의사능력을 기반으로 본인의 의사를 표현할 능력이 있어야 하며 만약 장애 등으로 인해 의사표현능력이 충분치 않은 경우 신고인의 특성에 따른 다양한 의사소통 방법*을 통해 신고인의 의사를 확인하기 위한 노력을 할 수 있다.(국가인권위 권고사항 / 2019.11.27.)

※ 다양한 의사소통 관련 예시(192P) 참고

인감신고인이 질병, 장애 노령 등 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 결여된 경우 신청인에게 성년후견제도를 안내한다.

❍ 예외적으로 병원이나 요양시설 외의 일반 가정에서 방문할 수 없는 경우가 있고 이 경우 의사진단서를 발급받는 것이 현실적이지 않으므로 통・리장의 확인서로 대체할 수 있으며, 확인서에는 진단서와 동일하게 ①, ②사항이 기재되어야 한다.

### 2) 징집

❍ 사병일 경우 현역복무확인서(훈련병일 경우 소속 부대마다 복무확인서에 준하는 서류 명칭이 다른데 논산훈련소의 경우 '입대명령'이라 한다. 반드시 본인 의사를 확인하여 인감서면신고용임을 알려주도록 안내한다)를 제출하여야 한다. 병무청의 병적증명서를 인정하지 않는 것은 발급과정에 본인의사를 확인하지 않고도 발급이 가능하기 때문이다.

※ 직업군인, 사관학교 재학생, 동원훈련 참가자는 징집에 해당하지 않아 허용하지 않았으나 외출·외박이 어려운 훈련에 동원된 경우에 한하여 제한적으로 서면신고 가능하도록 하였다. 이 경우 ①부대장 직인 날인된 확인서 제출, ②담당자가 반드시 부대로 전화하여 확인하여야 한다.
(부대장 확인서에 기재할 사항 : 외출·외박이 어려운 훈련에 동원되었다는 사실 기재, 담당장교 서명 또는 날인, 담당장교 부대 연락처)

### 3) 복역

❍ 인감신고인이 수감자인 경우 수감자의 신분증은 없어도 되며, 위임장에 '수감기관의 직인' 과 '교도관의 서명 또는 날인'이 있어야 한다.

※ 경찰청 유치장 또는 구치소에 수감된 경우도 수감된 상태를 의미하므로 동일하게 적용

❍ 수감자의 '서명 또는 날인'이 어려운 경우 무인도 가능

### 4) 유학, 해외체류(거주)

❍ 유학, 해외체류로 인한 서면신고 대상은 내국인, 주민등록 재외국민에 한한다.

❍ 서면신고서에 재외공관의 확인을 받아야 한다. 단, 체류지 공증인의 공증을 받고 아포스티유 확인을 받은 경우도 인정한다.

❍ 미성년자의 경우에는 법정대리인이 단독으로 신고(발급)할 수 있으므로 별도의 증빙서류가 필요없다.

## 나. 신고대상에 따른 구분

### (1) 내국인

○ 대한민국 국적을 가지고 대한민국 내에 거주하는 사람을 말한다. 국외이주한 사람이 대한민국에 주소를 가지는 경우(주민등록한 재외국민)는 해당되지 않는다.

○ 법 제3조제1항에 따라 주소 관할 증명청에 신고한다.

○ 시행령 별지 제2호 서식을 활용한다.

### (2) 재외국민

#### (가) 용어의 정의

○ 재외동포법에 따른 재외국민을 말한다. 즉, 대한민국 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자를 말한다.

#### (나) 재외국민의 종류

##### 1) 주민등록된 재외국민

○ 재외국민도 당연히 대한민국 국민이다. 다만, 영주권이나 장기체류 허가증이 있어 해외에 장기체류 가능하다는 점에서 일반국민과 다르다. 주민등록법 개정에 따라 재외국민도 주민등록이 가능해졌으나 재외국민이 주민등록을 하더라도 영주귀국을 하지 않는다면 내국인이 아니다.

○ 개정 주민등록법 시행(2015.1.22.) 후 국외이주할 경우에는 행정상 관리주소에 주민등록 된다.

○ 개정 주민등록법 시행 전 국외이주하여 국내에 주소가 말소된 재외국민이나 개정 주민등록법 시행 후 국외이주하여 행정상 관리주소에 등록된 재외국민은 입국하여 주민등록을 할 수 있다.

○ 주민등록 한 이후 출국신고를 하고 출국하게 되면 행정상 관리주소에 주민등록된다.

2) 미주민등록 재외국민

❍ 개정 주민등록법(2015.1.22.시행) 시행 전에 국외이주하여 재외국민이 된 사람이 주민등록하지 않을 경우 미주민등록 재외국민이다.

❍ 법 제3조제2항에 따라 최종주소지 또는 등록기준지 관할 증명청에 신고한다. 대한민국에 주소를 가진 일이 있는 사람은 최종주소지 관할 증명청에 신고하고, 본인의 최종 주소를 관할한 증명청이 분명하지 않거나 없던 경우에는 등록기준지 관할 증명청에 신고한다.

(다) 신고방법

1) 주민등록된 재외국민

❍ 주소 또는 행정상 관리주소에 인감을 신고한다.

❍ 주민등록증, 대한민국 여권, 운전면허증(주민등록번호 기재)으로 신분을 확인한다.

2) 미주민등록 재외국민

❍ 인감증명법 변경 전 재외국민 인감신고 방법과 같은 방법으로 처리한다. 신분확인은 일반여권과 재외국민 등록부등본(해외/현지 이주확인서)를 첨부해야 한다.

❍ 인감증명법 시행령 제9조제1항에 따라 별지 제10호의 서식으로 재외국민 인감신고사항이 통보(자동)되면 등록기준지는 재외국민인감신고기록대장(별지 제7호 서식)을 관리해야 한다.

❍ 미주민등록 재외국민의 인감이 이중등록되는 것을 방지하기 위해서 등록기준지에서는 미주민등록 재외국민인감신고기록대장을 관리해야 한다.

### (3) 외국인

#### (가) 개요

○ 출입국 관리법에 따라 90일을 초과하여 대한민국에 체류하는 외국인은 외국인 등록을 할 수 있고 외국인 등록을 한 사람에 한하여 체류지 관할 증명청에 인감을 신고할 수 있다.

#### (나) 신고방법

○ 외국인등록증(영주증, 외국인등록사실증명)과 외국여권을 제시하여야 한다.

○ 외국국적을 취득할 경우 국적법 제15조에 따라 대한민국 국적은 상실된다. (복수국적자 아님) 즉, 국적상실 신고를 했느냐, 하지 않았느냐, 가족관계서류가 정리되었느냐, 정리되지 않았느냐가 국적상실을 확정짓지 않는다 (국적상실 신고는 창설적 신고가 아닌 보고적 신고)

⇒ 대한민국 국민이 시민권자가 되었을 경우, 가족관계서류가 정리되지 않았다 하더라도 외국인의 인감업무 처리방식에 따라 처리하면 되고, 상실신고를 하지 않음으로써 가족관계등록 업무가 정리되지 않는 등의 일들은 인감업무와 관련이 없다.

※ 국적법 제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실) ① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실한다.

○ 외국인등록 면제자(A1~A3 비자보유)의 인감신고는 자진하여 외국인등록을 하여 외국인등록증을 발급받으면 신분확인 및 인감신고를 할 수 있다.

○ 인감이 있는 대한민국 국민(내국인, 재외국민)이 외국국적을 취득한 후 외국인등록증(외국국적동포 국내거소신고증)과 여권을 지참하였다면, 가족관계등록부가 정리되지 않았다 하더라도 인감 신고를 하도록 하고, 기존의 인감은 직권말소하도록 한다.

### (4) 외국국적동포 국내거소신고자

(가) 개요

○ 재외동포법에 따른 외국국적동포가 국내거소신고한 경우를 말한다. 외국국적동포는 대한민국의 국적을 보유하였던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다.)로서 외국국적을 취득한 자 또는 부모의 일방 또는 조부모의 일방이 대한민국 국적을 보유하였던 자로서 외국국적을 취득한 자를 말한다.

(나) 신고방법

○ 국내거소신고증(영주증, 국내거소사실증명)과 외국여권을 제시하여야 한다.

○ 담당자는 기존에 신고한 인감이 있는지 인감전산시스템의 舊인감버튼을 클릭하여 확인한다.

## 다. 미성년자 등의 인감신고

### (1) 미성년자

(가) 개요

○ 사람은 19세로 성년에 이르게 된다.(민법 제4조) 미성년자일 경우 인감전산시스템에 표시된다.

○ 미성년자의 인감신고 시에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.

○ 부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다. 양자의 경우에는 양부모(養父母)가 친권자가 된다.

○ 친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사하고, 부모 중 한 명이 사망한 경우 나머지 한 명이 행사한다.

※ 유의할 것은 이혼한 가정에서 부모 중 1인이 사망한 경우 2013. 6.30.까지는 생존한 부모에게 자동으로 친권이 지정되었으나, 2013. 7. 1. 이후에 사망한 경우는 나머지

부모 중 한명이 자동으로 친권자로 지정되지 않고 판결을 받아야만 친권을 갖게 되므로 가족관계등록부를 반드시 확인한다.

○ 부모 중 한명이 외국인일 경우에도 친권은 동일하므로 부모 중 한명 사망으로 외국인만 남았을 때도 외국인이 친권자가 된다.

### (나) 신고방법

○ 미성년자는 단독으로 방문하여 인감을 신고할 수 없고 반드시 법정대리인과 함께 방문하여야 한다.

○ 그러나 법정대리인이 직접 방문한 경우에도 미성년자를 동반하게 하라는 의미는 아니므로 법정대리인이 방문한 경우 단독으로 신고한다.

○ 법정대리인은 법원의 판결에 따라 대리권이 있으므로 위임장에 근거한 임의대리와는 다르다. 법정대리인은 미성년자의 위임에 따라 대리권이 생기는 것이 아니므로 위임장이 필요 없고, 위임자(미성년자)의 신분증이나 법정대리인의 동의서는 필요없다. 법정대리인의 신분확인을 철저히 한다.

○ 미성년자 인감을 서면으로 신청할 수 있는 경우는 당연히 질병, 출산, 징집, 복역, 유학, 해외거주의 사유로 인한 경우이다.

○ 법정대리인이 해외에 있을 경우에는 별지 제9호 서식 법정대리인 동의란에 법정대리인의 인감이 날인되어야 하고

○ 법정대리인이 재외국민으로서 해외에 체류하는 경우(또는 해외거주·체류자인 경우) 및 수감중인 경우 각각 동의사실에 대한 재외공관의 확인, 수감기관의 확인을 받은 후 임의대리인이 신고한다.

# 참고1 의사능력 및 의사여부 확인방법

## 1. 의사능력 확인

❍ 인감증명사무는 당사자 및 이해관계인의 재산권에 밀접한 관련이 있고, 담당 공무원에게는 부정행위 발생을 방지할 직무상의 의무가 있으며(대법원 2006다63273 판결, 2008.7.24.선고), 사망자의 인감을 발급하거나 본인도 모르게 인감증명서가 발생하는 등의 인감사고를 방지하기 위하여 담당공무원은 인감신고인 본인의 의사능력을 기반으로 사무가 처리되도록 해야 한다.

**의사능력 관련 대법원 판례**

의사능력이란 자신의 행위의 의미나 결과를 정상적인 인식력과 예기력을 바탕으로 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력 내지는 지능을 말하는 것으로서, 의사능력의 유무는 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단되어야 할 것(대법원 2002.10.11. 선고 2001 다 10113 판결)

❍ 담당공무원이 구술과 필기를 통한 의사능력 확인이 어려워 만약 의사무능력자에게 인감을 신고·발급해주는 경우, 이 인감으로 행해진 법률 및 행정행위 등이 무효가 되어(대법원 2004다51627, 2006.9.22.선고) 당사자 및 이해관계인에게 심각한 피해가 발생할 수 있으므로 인감신고인의 의사능력 여부를 확인하는 것이 중요하며, 민원현장에서 의사능력 확인이 어려운 경우 인감신고인이 의사무능력자가 아님을 입증하는 자료(의사소견서 등)를 요구하여 검토할 수 있다.

※ 피성년후견인 대상자인 경우 성년후견제도(민법 제9조)를 안내해야 함

## 2. 의사확인 방법

❍ 인감증명사무와 관련된 행정을 하기 위해서는 인감신고인 본인의 의사능력을 기반으로 정상적인 사고를 하고 그에 따른 의사를 표현할 수 있음을 전제로

한다. 이를 확인하기 위해서 구술 또는 필기로 성명・주소・주민등록번호 및 인감증명 신고・발급에 대한 표현을 할 수 있어야 함을 원칙으로 하되, 인감증명사무 관련 인감신고인 본인의 의사는 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 확인하도록 한다.

※ 구술・필기가 어려운 상황이라는 이유만으로 바로 성년후견제도를 안내하지 않도록 주의

❍ 만약 구술 또는 필기로 인감증명사무에 대한 신고인의 의사를 파악하기 어렵다면 천천히 말하기, 비언어적 의사소통 등 신고인의 특성에 따른 다양한 의사소통방법을 통해 본인의 의사를 확인하기 위한 노력이 필요하다.(국가인권위원회 권고사항 / 결정문 19진정0501400)

## 다양한 의사소통 관련 예시

- 담당공무원 앞에서 손가락 등으로 핸드폰・태블릿PC 등의 문자패드를 활용하여 인감증명 사무와 관련된 인적사항・신청내용 등 작성
- 이용가능한 보완대체의사소통도구를 활용하여 인적사항・신청내용 등에 대해 의사 확인
  ※ 필기가 어려운 장애인 등의 경우 보완적 확인서를 통하여 신청인이 해당부분(자・모음, 숫자 등)을 표시하면 공무원이 표시된 대로 기재를 하고 신청인의 최종 확인을 받는다.

### 보완적 의사확인서(예시)

1. 본인은 인감증명서(일반 / 부동산매매 / 자동차매매)를 발급하고자 신청합니다.(예 / 아니오)
2. 본인의 이름을 쓰거나 해당 자・모음에 표시

| 성명 | 초・중・종성 | 자・모음 |
|---|---|---|
| | 초성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |
| | 중성 | ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅚ ㅙ ㅞ ㅟ ㅢ ㅝ ㅘ ㅙ ㅖ |
| | 종성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |
| | 초성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |
| | 중성 | ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅚ ㅙ ㅞ ㅟ ㅢ ㅝ ㅘ ㅙ ㅖ |
| | 종성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |
| | 초성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |
| | 중성 | ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅚ ㅙ ㅞ ㅟ ㅢ ㅝ ㅘ ㅙ ㅖ |
| | 종성 | ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ |

3. 본인의 주민등록번호를 쓰거나 해당 숫자에 표시

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

※ 상기 내용은 본인의 의사를 통해 작성된 것이 맞으며, 이상 없음을 확인합니다.

년 월 일

인감증명서 발급신청인 (서명 또는 무인)

※ 상기 예시들은 신고인의 특성 및 민원상황에 맞게 적용 가능

# 참고2 행위 무능력자 제도의 변경

**시행령 개정(2016.7.5) 사항**

**성년후견제도 도입에 따른 관련 관련사항 반영**

- 피성년후견인의 경우 성년후견인이 인감 신고 및 발급 신청
- 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 외에는 스스로 인감 업무를 처리
- 서식 개정(별지 제2호, 제9호, 9호의2, 제12호, 12호의2, 제13호, 13호의2, 13호의3, 제14호, 제15호의 3, 제15호의 4, 제15호의 5, 제15호의 6)
  * 서식 15호의 3~15호의 6은 시행령 개정으로 조문위치(종전 제7조의 2 → 제17조의 2)가 변경됨에 따라 서식번호도 변경인감보호의 신청 및 해지
- 서식 삭제(별지 제8호)



## 1. 성년후견제도 도입

### 가. 금치산제도

❍ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따른 성년후견제 시행에 따라 금치산 및 한정치산제가 폐지되었다. 개정 민법은 본인의 의사와 능력을 존중하여 후견범위를 개별적으로 정할 수 있도록 함으로써 정신적 제약을 가진 사람도 자기 의사와 의지에 따라 삶을 영위할 수 있도록 하였다.

### 나. 경과조치

❍ 민법부칙 〈법률 제10429호, 2011.3.7.〉 제2조에 따라 2018년 6월 30일까지 기존 선고자에 대하여 그대로 인정된다.

❍ 기존 금치산자 및 한정치산자 선고사항은 가족관계등록부를 열람하여 확인한다.

## 다. 신고주의 적용

❍ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따라 성년후견인 또는 한정후견인을 선임받을 수 있다. 이때 후견인을 둔 사람을 피성년후견인 또는 피한정후견인이라 한다.

❍ 인감제도에서 피한정후견인은 한정치산자와 동일하게, 피성년후견인은 금치산자와 동일하게 본다.

❍ 피성년후견인, 피한정후견인 등은 가족관계등록부에 기록하지 않고 「후견등기에 관한 법률」에 따라 등기 후 등본을 발급받으며, 판결 후 가족관계등록관서로 통보하는 제도도 폐지되었다.

❍ 행정정보공동이용망을 통해 인감전산시스템과 성년후견정보시스템이 연계되어 민원인이 담당자에게 후견등기사항을 말하지 않아도 성년후견제도 대상자임을 알 수 있게 되었다. 단, 자세한 선고내용은 후견등기사항증명서를 확인하여야 한다.

| 구분 | 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|---|
| 신고 | • 한정치산자는 법정대리인과 함께 방문, 금치산자는 법정대리인이 방문 | • 피한정후견인은 한정후견인과 함께 방문, 피성년후견인은 성년후견인이 방문 |
| | • 한정치산자의 경우에는 법정대리인의 무인을 받음 | • 피한정후견인의 경우에는 한정후견인의 무인을 받음 |
| | • 서면신고시 한정치산자의 경우 법정대리인의 동의를 받음 | • 서면신고 시 피한정후견인의 경우 한정후견인의 동의를 받음 |
| 발급 | • 한정치산자의 인감증명서를 발급받을 경우 법정대리인의 동의서를 제출하도록 함 | • 피한정후견인의 인감증명서를 발급받을 경우 한정후견인의 동의서를 제출하도록 하고, 사용용도를 기재하도록 함 |
| | • 금치산자의 경우 법정대리인이 신청 | • 피성년후견인의 경우 성년후견인이 신청 |
| | • 한정치산자가 법정대리인의 동의없이 인감을 증명받고자 할 때 인감증명 발급 거부함 | • 피한정후견인이 한정후견인(인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 경우)의 동의없이 인감을 증명받고자 할 때 발급 거부함 |
| 말소 | • 말소시 한정치산자의 경우 법정대리인과 함께 방문하거나 법정대리인의 동의를 받음 | • 말소시 피한정후견인의 경우 한정후견인과 함께 방문하거나 한정후견인의 동의를 받음 (대리권이 있는 경우에 한함) |

| 구분 | 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|---|
| 보호 | • 한정치산자는 법정대리인이 보호 및 보호 해제<br>• 인감보호 신청 후 금치산선고 시 법정대리인이 보호 및 해제 | • 피한정후견인은 한정후견인의 동의를 받아 보호 신청하고, 해지 시에는 함께 방문하여 신청<br>• 피성년후견인은 성년후견인이 보호 및 보호 해지 |
| 열람 | • 금치산선고를 받은 경우 법정대리인이 열람 | • 피성년후견인 및 피한정후견인(대리권이 있는 경우에 한함) 선고를 받은 경우 성년후견인 및 한정후견인이 열람 |
| 통보 | • 가족관계 등록사무관장은 법원으로부터 한정치산 또는 금치산선고의 통보를 받은 경우 증명청에 통보 | • 삭제<br>– 후견등기에 관한 법률 제정(2013.7.1.)에 따라 통보를 하지 않고 등기 |



## 2. 성년후견제도 대상자의 인감신고

### 가. 공통사항

❍ 민원인이 후견등기사항증명서를 제출하는 경우에는 신청인의 인적사항(성명과 주민등록번호)을 입력하여 피성년후견인 또는 피한정후견인임을 확인하고 선고내용을 확인한 후 후견등기사항증명서를 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.

❍ 후견등기사항증명서 발급되기 전 민원인이 후견등기사항증명서 대신 심판 확정된 판결문을 제출하는 경우에는 그 판결문을 근거하여 처리할 수 있으며, 뒷면의 선고내용을 확인한 후 후견등기사항증명서를 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.

❍ 기존의 금치산자, 한정치산자는 2018.7.1.이후에는 피성년후견인, 피한정후견인 판결을 새로 받아야 하며, 그 때까지 새로 판결을 받지 않을 경우 기존에 받은 금치산, 한정치산의 효력은 상실한다.

❍ 인감대장(수기, 전산)에는 후견등기사항을 기재하지는 않으며, 발급할 때마다 비고란에 기재하여 발급한다.

❍ 법정대리인은 법정대리권에 의하여 피후견인의 위임 없이 단독으로 한다.

## 나. 피성년후견인

❍ 성년후견인이 방문하도록 하며, 인감대장에 성년후견인의 무인을 받는다.

❍ 성년후견 선고 전 사전처분으로 임시후견인을 선임한 경우, 한정후견인에 관한 규정을 준용하여 처리한다.

## 다. 피한정후견인

❍ 후견내용에 따라 대리권이 있는 경우도 있고 없는 경우도 있으나, 신고를 하는 단계에서는 하고자 하는 구체적인 행위를 특정할 수 없다. 피한정후견인이든 한정후견인이든 신고할 때는 반드시 함께 방문하여 신고하도록 한다.

❍ 인감대장에 한정후견인의 무인을 받는다.

## 라. 피특정후견인

❍ 피특정후견인은 후견선고를 받더라도 행위능력이 있으므로 후견사항에 관계없이 단독으로 신고가 가능하다.

❍ 피특정후견인의 의사에 무관하게 특정후견인 임의로 신고할 수 없도록 특정후견인이 방문한 경우에는 피특정후견인이 방문하도록 한다.

## 마. 후견별 업무처리 요령

| 구분 | 구분 | 방문주체 | 후견인의 동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음) | | | | 후견인의 동의를 받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음) | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 피후견인 | | 후견인 | | 피후견인 | | 후견인 | | |
| | | | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | |
| 피성년후견 | 신고 | 함께 | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | 피후견(단독) | | | | | | | | | |
| | | 후견인(단독) | × | × | ○ | × | | | | | |
| | 발급 | 함께 | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | 피후견(단독) | | | | | | | | | |
| | | 후견인(단독) | × | × | ○ | × | | | | | |

| 구분 | 구분 | 방문주체 | 후견인의 동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음) | | | | 후견인의 동의를 받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음) | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 피후견인 | | 후견인 | | 피후견인 | | 후견인 | | |
| | | | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | |
| 피한정후견 | 신고 | 함께 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | | | |
| | | 피후견(단독) | | | | | | | | | |
| | | 후견인(단독) | | | | | | | | | |
| | 발급 | 함께 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 수령인이 후견인일 경우 동의서불필요 |
| | | 피후견(단독) | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| | | 후견인(단독) | × | × | ○ | × | | | | | |

| 구분 | 구분 | 방문주체 | 동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음) | | | | 동의받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음) | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 피후견인 | | 후견인 | | 피후견인 | | 후견인 | | |
| | | | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | 신분증 | 위임장 | 신분증 | 동의서 | |
| 피특정후견 | 신고 | 함께 | ○ | × | ○ | × | ○ | | | | |
| | | 피후견(단독) | ○ | × | × | × | ○ | | | | |
| | | 후견인(단독) | | | | | | | | | |
| | | 피후견인은 후견선고 후에도 행위능력이 있으므로 후견인의 동의여부가 필요한지 여부에 무관하게 단독으로신고가 가능함. | | | | | | | | | |
| | 발급 | 함께 | ○ | × | × | × | | | | | 둘 다 가능 |
| | | | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | 피후견(단독) | ○ | × | × | × | ○ | × | | | |
| | | 후견인(단독) | × | × | ○ | × | | | | | |
| 피임의후견 | 신고 | 함께 | ○ | × | ○ | × | | | | | |
| | | 피후견(단독) | ○ | × | × | × | | | | | |
| | | 후견인(단독) | | | | | | | | | |
| | | 피특정후견인과 동일함 | | | | | | | | | |
| | 발급 | 함께 | ○ | × | × | × | | | | | 둘 다 가능 |
| | | | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | 피후견(단독) | ○ | × | × | × | ○ | × | | | |
| | | 후견인(단독) | × | × | ○ | × | | | | | |

# 2 변 경

## 1 개 요

○ 인감신고인의 신고사항(성명, 주민등록번호, 주소 등)이 변경되면 증명청에 변경 신고를 해야 하고, 이에 따라 인감도장에 관한 사항일 경우 인감의 변경 신고를 해야 함을 규정하고 있다.

## 2 종 류

### 가. 신고사항의 변경

#### (1) 국내에 주소를 가진 국민

○ 주민등록된 주민의 인감신고사항(등록기준지·성명·주민등록번호·주소)의 변경과 사망・실종선고・국적상실은 주민등록 신고로 갈음하여 직권 정리한다.

○ 행정구역 명칭변경, 행정구역변경 등 주소변경에 따른 사항과 직권조치에 관한 사항의 정리는 주민등록법을 준용하여 처리한다.

#### (2) 미주민등록 재외국민・외국인・국내거소신고자

(가) 정리방법

○ 미주민등록 재외국민, 외국인, 국내거소신고자의 인감신고사항의 변경과

사망・실종선고・국적상실은 그 사유가 발생한 날로부터 1월(해외체류하는 경우에는 3월) 이내에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 관할 증명청에 신고한다.

○ 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경은 등록기준지의 통보에 따라, 국내거소 신고자의 거소지 변경이나 외국인의 체류지 변경은 출입국관리사무소의 통보에 따라 직권 정리한다.

○ 미주민등록 재외국민 등의 여권번호가 변경된 경우 여권시스템 또는 출입국 시스템 등에서 확인할 수 있으면 직권으로 변경한다.

○ 외국인이나 국내거소신고자(외국국적동포)에 대한 신분변동 사항 및 체류기한(연장) 여부에 대하여는 인감관리(8140, 8150)에서 실시간으로 자료를 확인한다.

○ 외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자는 시스템에서 「체류기한, 재입국 허가란」 등을 확인한 후 만료자는 말소처리 하되, 체류기한을 연장받으면 재등록(신고부활)하여 인감을 발급한다.

※ 체류기한 연장의 경우 출입국시스템과 연계되지 않아 신고에 의한 경우이므로 신고부활하도록 한다.



## 나. 인감의 변경

**시행령 개정(2015.1.12.) 사항**

**◆ 성명에 맞는 인감도장 신고**

- 인감 신고 후 개명 등으로 성명과 인감이 불일치하게 된 경우 인감변경을 하도록 하였다.

※ 개명이나 인감신고 한 재외국민이 주민등록하거나 영주귀국할 경우 이러한 경우가 발생한다.

### (1) 신고에 의한 변경

○ 본인이 직접 증명청을 방문하거나 서면신고서(별지 제9호 서식)에 의해 서면으로 신고 가능하다.

## (2) 처리방법

### (가) 증명청을 방문하여 인감 변경신고 하는 경우

❍ 신분확인 후 인감대장 제2쪽의 인감란에 인장날인하고, 비고란에 “인감변경신고” 기재한다. 신고인의 무인을 날인하고 담당자가 서명 또는 날인한다.

### (나) 서면으로 인감 변경신고 하는 경우

❍ 대리인의 신분을 확인하고 서면신고 사유 및 입증자료를 확인한다. 보증인 인감확인하고 인감대장에 인감지를 첩부 후 직인으로 간인하고 비고란에 “인감변경 서면신고” 기재한다. 대리인으로 하여금 확인하게 하고 무인 날인토록 한다. 담당자가 서명 또는 날인한다.

예시) ’03.4.6. 질병으로 인한 서면 인감변경신고 / 대리인 : 홍길동(주민등록번호, 관계 : 숙부) / 무인 / 담당자 : 홍길동(인)

## (3) 기타 사항

### (가) 인감변경(방문・서면)신고를 받은 증명청은 수수료를 징수하되 당해 지방자치단체의 수입증지 또는 인증기를 활용하여 수납한다.

### (나) 인감변경신고 관리대장 작성

❍ 인감변경신고가 끝나면 인감변경신고 관리대장에 신고자 인적사항과 수수료 납부사실(증지첩부)을 기재한다.

**〈 인감변경(방문・서면) 신고 관리대장 〉**

| 결 재 | | 일련번호 | 성 명 | 주민등록번호 | 수수료첨부란 |
|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 담 당 | | | | |
| | | | | | ※ 전산입력필(담당자날인) |
| | | | | | |

※ 전산입력필은 인감 수기대장뿐 아니라 인감전산시스템에도 변경신고 사항을 입력하라는 의미이며 “전산입력필”의 고무인을 새겨 찍던지 담당자가 자필로 기재하여도 무방

# 3 말 소

## 1 개 요

○ 인감을 신고한 사람이 개인의 자유의사에 따라 인감을 말소하는 경우도 있고, 사망이나 실종선고의 경우에는 담당자가 직권으로 말소한다.

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

◆ **신고한 인감의 말소 · 부활 신청시 불편 해소방안 마련**

- 인감 말소·부활은 본인 방문 시 구술 신청한다.

## 2 종 류

### 가. 신고말소

#### (1) 규정

○ 법률에는 대통령령으로 말소에 관하여 규정하도록 하고 있다.

○ 대통령령으로 본인 방문 신청 및 서면신고를 할 수 있도록 한다.

○ 미성년자나 피한정후견인은 법정대리인과 함께 방문하거나 법정대리인의 동의를 받아 제출하여야 한다.

○ 법정대리인이 해외체류중일 때는 법정대리인의 거주지를 관할하는 재외공관의 확인을 받은 것이어야 한다.

○ 서면으로 할 수 있는 경우에는 별지 제12호서식과 증빙서류를 첨부하여야 한다.

### (2) 말소방법

○ 본인이 직접 방문하는 경우에는 별지 제12호서식을 작성하지 않는다.

○ 말소신청서의 인감 및 법정대리인의 인감의 진위여부를 확인한다.

○ 인감대장 비고란에 말소일자 및 사유, 말소신고를 표기하고 신청인의 무인을 받는다.

## 나. 직권말소

### (1) 법률규정

○ 신고한 사람이 사망이 분명하거나 실종선고가 있은 것을 안 때 직권으로 말소한다.

○ 주민등록법에 따라 주민등록이 말소되거나, 거주불명 등록된 경우 그와 동시에 직권으로 말소하며 인감증명발급은 하지 않는다.

### (2) 말소방법

○ 직권으로 말소할 때에는 주민등록표, 가족관계등록부 등 관련공부를 확인한다.

○ 가족관계등록 관장기관으로부터 사망자 명단을 통보받아 주민등록이 말소되면 인감전산시스템에서 사망자의 인감이 말소되므로 증명청은 이를 확인하여 사망자의 수기 인감대장을 말소한다.

○ 관련 공부를 따르지 않고 사실상태에 따라 업무처리시 공부간 불일치상태가 발생하므로 반드시 선행공부를 정리하도록 안내한다.

○ 인감대장의 제1쪽 주소이동사항란과 제2쪽 비고란에 직권말소 사유와 "○○년 ○○월 ○○일 직권말소"라고 붉은 글씨로 기재한 후 담당자 서명 또는 날인한다.

예시) 2015.8.14. 주민등록 직권말소의거 2015.8.14. 인감직권말소. 담당자 : 홍길동 날인

# 4 부 활

## 1 개 요

○ 말소한 인감은 신고인의 신청이나 직권에 의하여 부활할 수 있다.

## 2 종 류

### 가. 신고부활

○ 말소한 인감을 신고인의 필요에 의해 부활하고자 하는 경우 본인이 직접 방문하거나 대리인이 부활을 신청할 수 있다.

○ 별지 제12호 서식의 인감란에 인감도장을 날인한다. 본인이 직접 방문하는 경우에는 별지 제12호서식을 작성하지 않고 구술로 한다.

### 나. 직권부활

#### (1) 사유

○ 주민등록이 말소(거주불명등록)된 자의 주민등록이 재등록 된 때 인감을 재등록(부활) 하여야 한다.

#### (2) 인감대장 정리방법

○ 인감대장 제2쪽 비고란에 그 사유와 "○○년 ○○월 ○○일 직권부활"이라고 기재한 후 담당자 서명 또는 날인한다.

○ 질병・출산・징집・복역・유학・해외거주 등으로 본인이 직접 방문할 수 없는 경우 별지 제12호서식에 의한 부활신청서에 의하여 신청한다.

○ 증빙서류를 첨부하여야만 하며 인감신고 및 발급시와 같이 처리한다.

# Ⅲ

# 인감의 보호 및 해지신청

1. 인감의 보호
2. 인감보호의 해지신청

# Ⅲ. 인감의 보호 및 해지신청



## 1 인감의 보호

### 가. 개요

❍ 인감의 보호신청은 본인의 인감을 보호해달라는 특별한 의사의 표시로서 본인 또는 본인이 지정한 사람만 본인의 인감증명을 발급받을 수 있도록 제한할 수 있고, 지역 제한도 가능하다. 다만, 지정된 사람이 발급받는 경우 위임장을 확인한다.
(인감보호에 지정된 것과 위임을 받은 것은 다른 행위이다)

❍ 인감 보호에 관한 조항은 2016. 1. 6. 법률개정으로 인감증명법에 규정되었다.

❍ 인감담당자는 예상치 못한 사정이 발생할 경우를 대비하여 인감신고인이 인감보호를 신청할 경우 이 사항을 안내하도록 한다.
즉, 본인 및 ○○ 외 발급금지라고 하지 않고 '본인 외' 발급금지라고만 신청할 경우 예상치 못한 경우가 발생하여 본인이 방문하지 못할 경우에 해지하기 곤란함을 사전에 안내한다.

### 나. 신고방법

❍ 보호 및 해지신청은 수기 인감대장을 관리하는 증명청을 방문하지 않더라도 전국 인감증명 발급기관(시장・군수・구청장, 읍・면・동장 또는 출장소장)을

방문하여 처리할 수 있다.

❍ 원칙적으로 본인이 방문하여 신청하여야 한다.
예외적으로 임의대리인이 가능한 경우는 재외국민이나 해외체류자가 재외공관의 확인을 받거나 복역자가 수감기관의 확인을 받은 것에 한하며, 신고 후 본인의 의사를 표현할 수 없는 상태가 되었을 경우는 피성년후견 판결을 받을 경우 가능하다.

※ 거동불편, 입원 등을 이유로 대리인이 보호나 해지신청을 할 수 없음을 유의

❍ 신분증을 제시하여 본인 확인 후 구술로 신청한다.

❍ 주소지 증명청이 아닌 곳을 방문한 경우 별지 제15호의3 서식을 작성한다.

❍ 인감보호의 해지를 신청하지 않는 한 인감보호신청은 유효하며, 인감변경(개인) 신고를 하여도 효력이 유지된다.

## 다. 처리절차

❍ 인감대장 제2쪽의 「인감의 보호신청」란에 인감보호 내용을 적고 신고인에게 확인토록 한 후 신청인이 본인인 경우 서명 또는 무인을 받고, 대리인인 경우에는 무인을 받는다. 이와 함께 담당자의 성명을 적고 서명 또는 날인한다.

❍ 다만, 최초 인감 신고시에는 통합하여 무인을 받으므로 인감보호내용에 대하여 별도의 확인을 받을 필요가 없다.

❍ 관할 증명청이 아닌 기관은 신고인에게 [별지 제15호의3 서식]을 작성토록 하여 인감보호 신청사항을 전산입력하면 전산으로 주소지에 자동통보된다.

❍ 신청서 원본은 관할 증명청으로 등기 우송하여 접수기관에서는 사본을 보관한다.

❍ 관할 증명청은 전산조직으로 통보된 인감보호(해지)신청 사항을 익일까지 수기 인감대장에 정리한 후 담당자 성명을 적고 서명 또는 날인한다.

### 라. 인감보호의 방법 및 예시

#### 1) 판단을 요하는 상황이 발생하지 않도록 단순화하여 신청받는다.

가) 본인, 처(성명, 주민등록번호) 외 인감증명 발급불가

나) 본인, 처(성명, 주민등록번호)가 함께 방문할 때만 신고사항의 변경신고, 인감의 말소신청, 말소된 신고인감의 부활 신청, 인감증명서의 발급 신청, 인감변경신고

#### 2) 증명청에서 상황판단을 해야 하는 사항에 대하여는 수리를 거부한다.

예) 본인 사정발생 시 ○○에게 발급 허용 : 사정발생 여부는 담당자가 객관적으로 알 수 없기 때문임



## 2 인감보호의 해지신청

### 가. 개요

❍ 시행령 제17조의2 제5항에서는 보호신청에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다.

### 나. 처리방법

❍ 인감보호신청제도의 취지는 대리발급으로 인한 인감사고를 예방하기 위하여 본인이 신청한 인감 보호요청을 존중하여 엄격히 관리하고자 함에 있다.

❍ 그러므로 이에 대한 해지 또한 법령에 정한 예외의 경우를 제외하고는 본인의 의사를 직접 확인하지 않고는 해지할 수 없다.

❍ 그간 인감보호 신청 후 해지할 경우 어떤 상황에서도 본인이 직접 방문하도록 하여 재산권 행사 등에 어려움이 많았으나, 부득이한 경우 대안을 마련하였다.

❍ 타동 주민일 경우에도 8420. 인감보호(해지) 신청 사항 통보 화면에서 해지할 수 있다.

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

**◈ 직접 방문이 불가능한 자의 인감보호 해지신청 방법 신설**

- 인감보호(예, 본인 외 발급금지) 해지를 신청할 때에는 반드시 본인이 읍면사무소 및 동주민센터를 방문하도록 하고 있으므로 질병 등으로 거동이 불편하여 동주민센터 방문이 불가능한 경우에는 인감보호 사항을 해지할 수 없고, 그로 인해 대리인의 인감증명서 발급신청도 불가능하여 인감증명서를 발급받을 방법이 전혀 없음
- 직접 방문이 불가능한 경우에 한하여 관계 공무원이 방문해 줄 것을 신청할 수 있도록 하고, 담당공무원이 방문하여 본인의 의사를 확인한 후 해지할 수 있는 근거를 마련함(안 제17조의2제5항 단서 신설)
- 서식 개정 및 신설(별지 제15호의3 및 5, 6 인감보호신청서 및 인감보호해지 방문확인 신청서)

# Ⅳ

# 인감증명서의 발급

1. 개 요
2. 발급방법에 따른 구분
3. 용도에 따른 구분
4. 미성년자 및 성년후견대상자의 발급
5. 대상에 따른 구분

# Ⅳ. 인감증명서의 발급

## 1 개 요

**시행령 개정(2020.2.18.) 사항**

**주요 개정 사항**

- '위임 사유' 란을 별도로 구분하여 명확하게 기재하도록 개선(별지 제13호, 제13호의2 서식)
  - '위임 사유' 란을 대리인이 아닌 위임자 본인이 직접 작성한 인감증명서 발급 위임장을 제출받아 처리
- 위임장 작성 시 '자필'로 명시되어 있는 부분을 '위임자 자필'로 수정하여 위임자 본인이 직접 작성하도록 함(별지 제13호 서식)
  - 위임자 본인이 직접 작성한 인감증명서 발급 위임장을 제출받아 처리

### 가. 일반사항

○ 인감증명서의 발급은 위조방지기술이 적용된 특수용지(한국조폐공사가 제작)를 사용한다.

○ 발급과 관련하여 자주 발생하는 민원은 신분확인, 사망자의 인감증명 발급, 위임장의 효력 등에 관한 사항이다.

○ 신분증에 관한 사항은 인감신고 시 신분증에 관한 지침을 참고하도록 한다.

○ 무인발급기를 통한 인감증명을 허용하지 않는 것은 지문위조 수법이 하루가 다르게 발전하고, 협박에 의한 강제발급이 문제되기 때문이다.

○ '위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.' 문장 끝에 날인하는 경우도

있으나 날인여부가 증명서의 효력과는 아무런 관계가 없으며, 증명서의 효력은 직인날인 여부로 결정된다

## 나. 효력

○ 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정(시행 2018.11.27.)에 따르면 인감증명서에 관서장의 명의를 표시하고 관인을 날인함으로써 효력이 발생한다.

○ 인지세법 또는 개별법에 규정된 정부민원 수수료에 대하여 수입인지에 관한 법률에 따라 인지를 붙여 납부할 수 있으며, 이를 준용하여 지방자치단체의 민원수수료는 증지를 붙여 납부할 수 있다. 수수료 납부여부는 문서의 효력과 직접적인 관련이 없다.

○ 재외공관에서 인감에 관한 신고서 등에 확인을 한 경우 영사확인 도장(서명)이 날인되어 있어야 문서의 효력이 발생하며, 영사확인은 되어 있으나 인지가 누락된 경우에도 효력은 있다.

※ 재외공관이 확인하도록 한 문서는 '인감증명 발급 위임장'으로 이외의 문서에 대하여 수수료를 받지 않는 경우가 있음을 유의한다.

## 다. 유의사항

**시행령 개정(2016.7.5.) 사항**

**신분확인 방법 개선**

- 무인 외에 다른 손가락의 지문(十指)으로도 확인 가능하도록 함
  ※ 경찰청 시스템과 연계조치 후 실시(2017. 1. 1 이후)
- 인감증명서 발급신청시, 위임자 본인이 수감자인 경우 수감기관의 확인이 있는 때에는 신분증 제출 의무 면제(제13조)

### (1) 신분확인

○ 신분증으로 확인하기 전에 지문확인부터 요구해서는 안된다.

## (2) 시스템 장애

○ 특정 발급기관의 시스템 상 문제가 발생한 경우에는 인근 주민센터를 안내한다.

○ 네트워크 등 전산 시스템 장애로 인한 경우에는 아래의 「수기발급 절차」에 따라 처리한다.

## □ 수기발급 절차

| | |
|---|---|
| ① 신분 확인 | • 신분증과 인감대장에 기재되어 있는 성명, 주민등록번호, 주소 등으로 대조 확인 |
| ⇩ | |
| ② 인감증명법 시행령 별지 제14호서식 한글파일 활용 | • 국가법령정보센터(https://law.go.kr)에 접속하여 별지 제14호서식을 다운받아서 활용 |
| ⇩ | |
| ③ 별지제14호서식에 담당 공무원이 직접 입력하여 특수용지에 인쇄 후 직인 | 《입력내용》<br>• 신청인, 담당자란 기재<br>• 발급신청인에 따른 구분란에 ○ 표시 : 본인, 대리인<br>• 인적사항 : 성명(한자), 주민등록번호, 주소(인감대장 활용)<br>• 용도란<br>- 매도용의 경우 (√)로 구분<br>- 매도용은 민원인에게 문의하여 담당 공무원이 입력, 민원인에게 기재사항을 확인받은 후 서명받음<br>- 일반용의 경우 민원인이 기입하도록 안내<br>• 비고란 : '인감란 공란이며 별지에 인감 인영이 복사되어 있음' 문구 기재<br>• 용지 하단의 발급번호<br>- ○○ 동 수기-1, 수기-2, , , 로 발급순서에 따라 기재<br>※ 2통 이상 발급 시 처리요령은 편람 250p 참조<br>• 발급일자 : 20○○년 ○○월 ○○일<br><br>《유의사항》<br>• 인감용지 상단 발급사실 확인용 번호는 미기재<br>• 인감증명서 상의 인감란은 공란으로 둠<br>• 매수자가 2인 이상일 경우 대표자 1인의 인적사항을 기재, 그 외 매수자 인적사항은 별지(특수용지)에 기재하여 직인으로 간인<br>• 인감용지 하단의 발급번호는 발급청별 수기-1, 수기-2, 수기-3,,,,,로 작성<br>• 발급기관 고유코드 : 미기재<br><br>《인쇄》<br>• 별지제14호서식을 특수용지에 인쇄 후 직인 |
| ⇩ | |

| | |
|---|---|
| ④ 신고인감 별지(특수용지)에 복사 | • 방법 : 인감대장의 신고인감 중에서 다른 부분은 가리고 최종 신고된 인감도장(인영) 부분만 특수용지에 복사(컬러, 흑백 무관)<br>• 유의사항 : 인감대장 전체를 복사하지 않도록 주의 |
| ⇩ | |
| ⑤ 직인 간인 | • 간인방법 : 특수용지에 인쇄한 별지14호서식(인감증명서)와 특수용지에 인쇄한 최종신고된 인감도장(인영) 두장을 직인으로 간인(수동인증기를 이용하여 천공 대체 가능)<br>• 유의사항 : 기관장 직인으로 간인(도장 사용불가) |
| ⇩ | |
| ⑥ 수기발급대장 관리 | • 별지제15호서식 인감증명서 수기발급대장 별도 관리<br>• 발급대장 특이사항 란에 관련 내용 기재<br>예시) '23.11.17. ○○○○시스템 장애에 따른 수기 발급 |
| ⇩ | |
| ⑦ 교부 | • 수령인이 본인인 경우 서명(또는 무인)을 받은 후 교부<br>• 수령인이 대리인 경우 무인을 받은 후 교부<br>• 유의사항 : 교부시 별지제15호의2(인감증명서 발급사실 통보 서비스 신청서) 안내 후 신청시 접수하여 절차에 따라 통보 |
| ⇩ | |
| ⑧ 사본 보관 | • 인감증명서 발급 신청인 신분증 사본 및 수기발급하여 교부한 인감증명서 등 일체를 일반용지로 복사하여 사본을 별도 보관<br>• 신분증 사본에 발급 신청인의 성명, 연락처, 일자 등을 자필 기재 한 후 서명 또는 도장 받아 보관 |

### (3) 인감증명서 비고란의 활용

- ❍ 피성년후견인, 피한정후견인, 미성년자의 표시와 법정대리인 및 후견인의 성명 및 주민등록 번호를 기재할 수 있다.
- ❍ 발급기관에서 인감제도의 취지에 반하지 않는다고 판단한 사항을 기록할 수 있다.

  예) 내국인이었던 사람이 외국국적동포로 신분이 바뀐 경우 내국인 당시의 성명 또는 주민등록번호, 최종 거주지 주소 등을 기재하거나, 인감신고자의 인감 변경되었을 경우 : 2013.1.3. 현재 인감으로 변경
- ❍ 비고란에 기재사항이 있는 경우 내용의 앞과 뒤에 담당자 도장을 날인한다.
- ❍ 사용용도란은 인감증명서 교부 후 사용자가 원하는 내용을 자유롭게 기재하여 사용하되, 성년후견제 시행에 따라 피한정후견인이 인감증명서를 발급하는 경우에는 반드시 용도를 구체적으로 기재하여 발급한다.

  ※ 증여, 상속 등 재산권과 관련성이 높은 용도는 사용자가 기입하도록 안내한다.
- ❍ 인감증명법령에는 인감증명서의 유효기간을 정하지 않았으므로 발급된 인감증명서에는 유효기간이 없다.(1994. 1. 1일부터 인감증명서의 유효기간에 관한 규정을 폐지). 다만, 인감증명 수요 기관에서 법령으로 유효기간을 정한 경우 해당법령에 따라 유효기간이 정해질 수 있다.

  ※ 부동산등기규칙(대법원규칙)에는 법원에 제출하는 서류는 발급된 지 3개월 이내의 것을 제출토록 하여 간접적으로 인감증명의 유효기간이 설정되어 있다.

### (4) 인감증명서 발급용지

- ❍ 한국조폐공사가 제작하여 공급하는 복사방지를 위한 특수용지를 사용하여 인감증명서를 출력하여 발급한다.
- ❍ 인감증명서의 인영은 직접 날인하는 것이 아니라, 전산정보처리조직에 수록된 인감파일이 흑백 프린터기로 출력된다.
- ❍ 인감용지는 복사·스캔 방지 등 인감증명에 대한 보안이 가능하도록 구현된 특수용지여야 하며 조달청 '나라장터'에서 구입한다.

❍ 구입된 인감용지는 '용지관리 지침'에 따라 이중 캐비닛에 보관하되, 용지 관리 책임자(시군구 담당과장, 읍면동장)의 책임 하에 열쇠 관리자(인감 또는 본인서명 담당자)를 지정하여 관리한다.

❍ 인감용지의 사용량은 주민등록통합행정시스템(8770, 특수용지 관리)에서 매일 결산한다.

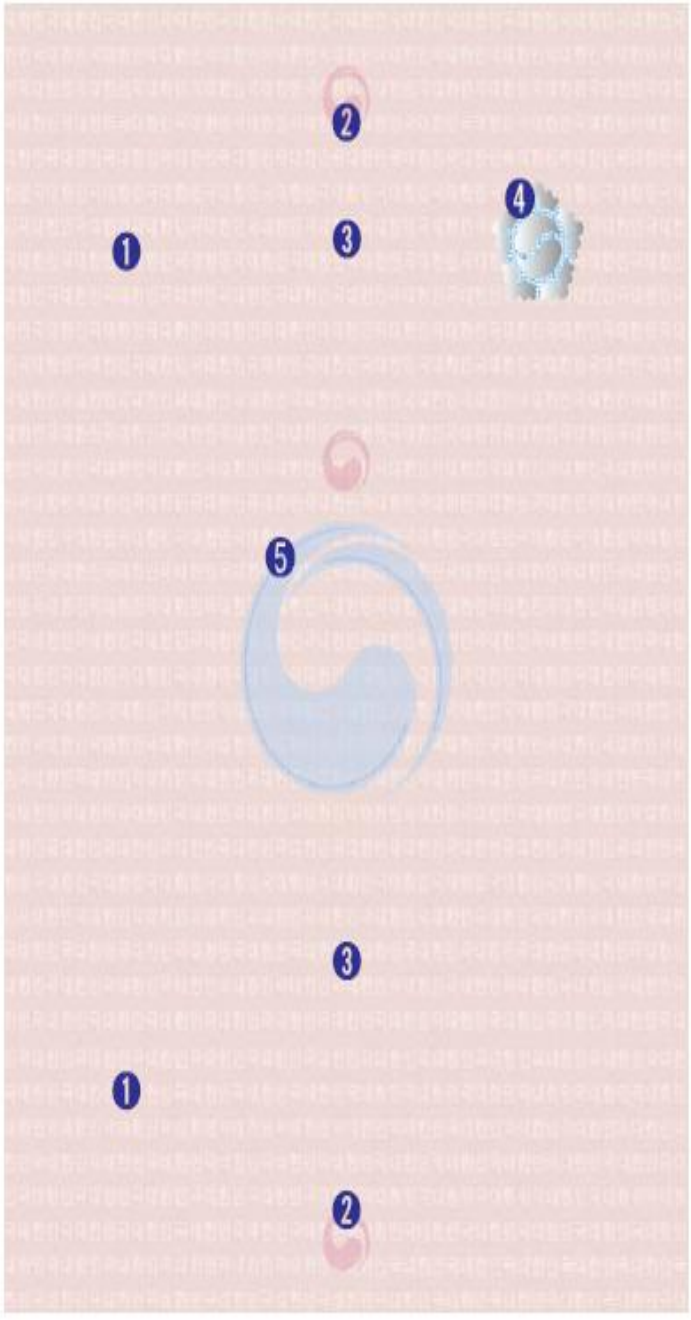
※ 특수용지는 용지관리 책임자의 지시에 따라 철저히 관리하며, 담당자 변경시 "용지 재고량"을 반드시 기록한다.

❍ 2020년 이전 구입한 인감용지(특수용지) 및 훼손된 용지는 파기하여 유출되지 않도록 한다.

## ※ 인감증명서 발급용지(복사방해용지) 규격

| 구 분 | 규 격 |
|---|---|
| 제 품 명 | 인감증명서 발급용지 (복사방해용지) |
| 제조사명 | 한국조폐공사 |
| 크기 | 가로 : 210±1mm, 세로 : 297±1mm |
| 평량(g/㎡) | 82 ± 2g/㎡ |
| 섬유조성<br>(화학펄프함량) | 100% |
| 겉모양 | 균등, 평활, 불투명하고 찢어진 곳, 구멍, 주름 등 프린터 출력에 해로운 결점이 없을 것 |
| 색 상 | 바 탕 색 : 행정안전부와 협의된 색상(연분홍)<br>정부마크 : 담청색, 미세문자 : 청색 |
| 프린터 출력적성 | 양호 |
| 복사물에<br>나타나는 현상 | • “사본” 문자가 나타나거나, “대한민국” 문자가 소실됨<br>• 감열성변색잉크로 된 정부마크가 복사물에서는 열을 가할 때 사라지는 효과가 나타나지 않음<br>• 정부 마크 부위에 인쇄된 미세문자인 “대한민국” 문자가 재현되지 않음 |
| 포장방식 | 2,500장/상자(소포장 : 250매) |
| 기 능 | • 필터형잠상, 평판잠상 및 감열변색잉크, 홀로그램에 의한 위조방지 및 복사방해<br>※ 특허번호 10-1164003(2012.07.03.)<br>- 위조방지 및 복사 방해용 인쇄물의 제조방법<br>• 오버프린팅 가능 홀로그램 적용(무궁화-태극 모양) |
| 용지무늬 | • 용지의 정 중앙에 청색 정부마크 인쇄<br>• 용지 상단, 하단에 감열성변색잉크 정부 마크 인쇄<br>• 용지전면에 “대한민국” 글씨 인쇄<br>• 홀로그램 하단부의 “대한민국” 글씨 인쇄 |
| 특 징 | • 복사 또는 팩스 전송하면 “사본” 문자가 나타나거나, “대한민국” 문자가 나타나지 않음<br>• 용지 3개소에 인쇄된 감열성변색잉크 정부마크는 45℃ 정도의 열을 가하면 사라짐.(단, 화공약품 및 장기간 햇빛 노출시 효과가 감소 할 수 있음)<br>• 정부 마크 부위의 미세문자인 “대한민국” 문자가 복사물 및 프린터 출력물에서는 재현되지 않음<br>• 필터인식기를 이용하여 원본에서는 잠상이미지를 확인가능하며, 복사본에서는 확인 되지 않음 |

## ○ 인감증명 발급용지 위·변조 방지요소




**① 복사방해패턴**




**② 감열변색잉크**

용지에 45℃ 이상의 열을 가하면 로고가 소실(상, 중, 하단 3곳 적용)

**③ 필터형 잠상**

휴대용 위조 감식기(특수 필터)로 용지를 보면 "원본" 이라는 문자가 보임




**④ 홀로그램**

복사 시 홀로그램 특유의 색상이 사라짐

**⑤ 미세문자**

확대경으로 볼 경우 "대한민국"문자가 보임

## (5) 사망자의 인감증명서 발급

❍ 인감전산시스템이 보건복지부 사망의심자 HUB시스템과 연계되어 사망자(사망의심자포함)에 대하여 인감증명서가 발급되지 않도록 되어 있다.

❍ 사망자의 인감증명서 발급 신청시 사망시각을 기준으로 사망시각 이후에 발급신청을 하면 형사소송법 제234조 제2항에 따라 인감증명 발급기관은 발급신청자를 수사기관에 고발하도록 한다.

※ 형사소송법 제234조 제2항 "공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다."

❍ 아래 안내 문구(수정없이)를 아크릴판으로 제작(A4용지 가로)하여 인감 발급 시 잘 보이도록 민원창구에 게시한다.

**사망자 인감발급 예방**

- "사망자의 인감증명서 대리발급은 신청만 해도 고발됩니다."
  위임자가 사망한 경우 "사망시점부터" 인감증명서 발급을 대리신청하면 사문서 위조에 해당할 수 있어 수사기관에 고발됩니다.

○○시·군·구

❍ 개인정보 유출 논란이 발생할 여지가 있으므로 지자체내 '사망자의 인감증명서 발급 사례'를 타 지자체에 공문으로 공유할 때에는 사망자정보만 노출하고 나머지는 제외(최소한정보만 공유)하도록 유의하여 처리한다.

# 2 발급방법에 따른 구분

## 가. 본인발급

❍ 인감증명서를 받으려는 사람이 직접 인감증명발급기관을 방문하여 신분증을 제시하고 구술로 신청한다.

❍ 1차적으로 인감증명법 시행령에 규정한 신분증으로 확인해야하고, 그 방법으로도 확인하기 곤란한 경우 신고인의 지문을 주민등록전산자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인한다.

❍ 인감신고인은 의사능력을 기반으로 의사를 표현할 능력이 있어야 하고 본인이 구술 또는 필기로 성명, 생년월일, 주소(시·군, 읍면동) 및 인감증명서 제출처에 표현을 할 수 있어야함을 원칙으로 하되 의사능력 및 의사확인은 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 판단한다.

※ 위임자의 의사능력 및 의사표시 확인 관련 참고1(190p) 준용

❍ 신청인이 장애인인 경우 발급과정에서 의사능력 확인이 과도하게 이루어지지 않도록 한다.(국가인권위 권고사항, 2024.5.7.)

❍ 질병, 장애, 노령 등 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 결여되어 의사능력이 없다고 판단되는 경우 신청인에게 성년후견제도를 안내한다.(민법9조)

※ 구술・필기가 어려운 상황이라는 이유만으로 바로 성년후견제도를 안내하지 않도록 주의

❍ 본인발급의 경우에는 발급대장을 기재하지 않아도 무방하나, 본인의 신분확인이 곤란하거나 서명할 수 없는 사람일 경우에는 수기 발급대장에 기재한다.

## 나. 대리발급

### (1) 신청방법

○ 대리인은 17세 이상이어야 하고 인감증명법 시행령에서 인정하는 신분증 소지자이어야 하며 재외국민이나 외국인등록을 한 외국인도 포함한다.

○ 기존 인감증명법 시행령에는 '위임장의 내용을 확인하기 위한 신분증을 요구할 수 있다'라고 하여 임의규정 형식으로 규정하고 있었으나, 인감증명법 시행령을 개정하여 위임자의 신분증 제출을 의무화하였다.

### (2) 위임장

○ 위임장은 원본이어야 하며 위임자의 자필로 작성되어야 한다.(별지 제13호 서식 "위임자 자필" 명시)

※ 참고판례 : 위임자 의사 없이 대리인이 위임장을 작성하여 사문서 위조죄(형법 제231조) 선고(서울지법 2018고단643 판결)

○ 대리로 발급할 경우에는 위임자의 신분증, 대리인의 신분증과 별지 제13호 서식의 위임장이 반드시 있어야 한다.

○ 재외국민의 대리발급 시 별지 13호 서식의 위임장과 대리인의 신분증을 확인한다.

- 별지 제13호 서식에 재외공관 스템프 확인
- 제13호 서식과 간인이 찍힌 확인서(재외공관공증법 시행령 제41호)를 제출하는 경우 재외공간의 확인을 받은 것으로 인정

※ 재외공관 확인을 거친 서류는 본인의 신분증을 요구할 필요 없다.

○ 담당자는 위임자의 의사능력 및 의사표현 여부 등과 관련하여 필요하다고 판단될 경우 서면신고 부분을 참고하여 해당사항을 확인할 수 있다.

○ 인감담당자가 위임자의 자필인지 여부를 확인할 수 없지만 위임장에 위임자가 자필로 작성함을 요구하는 것은 위임장이 위임자의 신분증과 함께 위임하는 자의 진정한 위임의사를 확인하는 서류이기 때문이다.

❍ 또한, 위임장은 인감 사고 시 위임의사를 확인하는 문서로서 문서감정의 대상이 될 때가 많으므로 대리인에게 위임자 본인의 동의없이 허위로 작성한 경우 사문서 위조로 형사고발 대상이 될 수 있음을 안내하여야 한다. 따라서, 워드프로세서를 이용하여 기재사항을 기재한 위임장은 수리하지 않도록 한다.

❍ 아울러, 대리인이 공무원 앞에서 위임장을 작성하였거나, 담당공무원이 위임자 본인이 위임장을 작성하지 않았음을 인지한 경우, 위임의사 확인이 불가능하므로 위임장을 수리할 수 없음을 안내한다.

- 인감증명서는 당사자 및 이해관계인의 재산권에 밀접한 관련이 있는 만큼 발급에 신중을 기하도록 한다.

❍ 위임인은 자필작성이 불가능한 신체적 장애를 가진 사람일 수도 있고 글을 못 쓰는 사람일 수도 있으므로 대리인이 기재한 위임장을 수리불가라고 단정지을 수는 없고, 위임자가 본인의 자필로 작성할 수 없는 상황임이 명백한 경우 대리인이 위임자의 의사대로 작성해 온 위임장에 대하여 주민센터에서는 유·무선, 화상전화 등 다양한 방법과 관련업무 전산망(주민등록시스템 등)을 활용한 위임자 본인 여부(위임인과 연락을 통해 주민등록시스템 상 본인사진과 대조하는 등)와 위임의사 및 인감증명사무에 대한 내용 등을(성명, 주소, 주민등록번호, 인감증명 신청사항 등) 확인하여 발급할 수 있다.

※ 위임자의 의사능력 및 의사표시 여부 확인 관련 참고1(190P) 준용

❍ 제시된 방법 포함 다양한 방법으로 시도를 했음에도 담당자가 본인 여부 및 위임의사에 대한 확인이 불가능하다면, 인감사고 예방을 위하여 위임자의 방문을 통한 대면발급을 안내한다.

❍ 또한, 질병·장애·노령이나 그 밖의 정신적 질환 등의 사유로 의사능력 확인이 어려워 발급이 불가능할 경우에는 성년후견제 등 관련 제도를 안내하여야 한다.

❍ 위임자는 위임했다는 표시로 날인(인감도장이 아니어도 무방, 이름만 새긴 업무용 도장도 가능) 또는 서명(사인도 가능)하여야 한다.

- 날인 시 성명, 이름이 새겨진 것은 가능하나 성만 새겨진 것은 불허한다.
- 위임장은 위임자의 자필로 작성하므로, 서명란에 사인도 가능하다.

❍ 주민등록한 사람(내국인)이 본인의 자필위임장과 및 신분증을 대리인에게 위임한 후 일시적으로 해외체류중인 경우, 대리인이 위임자의 자필위임장과 위임자 및 대리인의 신분증을 제시하면 재외공관의 확인이 없더라도 대리발급이 가능하다. (법제처 법령해석 반영, '19.4.19.)

※ 주민등록한 재외국민은 출입국사실증명을 통해 위임장 작성시 국내 체류하였음을 증명할 경우 주민등록증 및 위임장을 제시하여 대리발급 가능하다. 출입국사실증명서는 법무부 FINE 시스템을 통해 확인가능하므로 별도 요구하지 않도록 한다.

❍ 위임자가 수감자인 경우 수감자의 신분증은 없어도 되며, 위임장에 '수감기관의 직인'과 '교도관의 서명 또는 날인'이 있어야 한다.

※ 수감자의 '서명 또는 날인'이 어려운 경우 무인도 가능

❍ 위임장은 워드프로세서로 입력하거나 복사본은 수리 불가하다.
그러나 재외공관 및 수감시설의 확인을 받은 위임장의 경우 자필로 기재되어 있지 않더라도 수리한다. 재외공관의 확인은 반드시 본인이 직접 재외공관을 방문하기 때문이다.

❍ 동의서 및 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6개월이다. 이 경우 초일을 포함하여 계산하고, 만료일이 공휴일일 경우 그 익일까지이다.

❍ 위임장 및 동의서는 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용되지 않도록 한다.

❍ 외국국적동포 국내거소신고자, 외국인, 미주민등록 재외국민은 과거 국내에서는 대리발급을 못하게 하였으나 법무부 FINE 시스템 및 여권시스템의 연계구축을 통해 국내에서도 신분증의 유효성 확인이 가능해졌으므로 위임장을 작성한 시점에 국내에 입국했다는 것이 증명될 경우 국내위임발급을 허용한다.

※ 미주민등록 재외국민은 국내위임 발급을 불허하였으나, 2015년 외교부 여권시스템과의 시스템 연계로 신분증 확인 문제가 해결되어 허용한다.

❍ 발급 통수가 기재되지 않은 경우 1통을 발급한다.

### (3) 인감증명서 발급사실 통보

**시스템 개발(2024.6.29.) 사항**

**인감증명서 발급사실 통보 서비스 신청방법 확대**

- 발급기관에 방문하여 신청하던 인감증명서 발급사실 통보 서비스를 정부24를 통한 온라인 신청이 가능하도록 시스템을 개발하였다.

* 본인이 온라인 신청 후 소관증명청에서 인감담당자가 확인 후 승인해야 서비스 신청 완료된다.

❍ 인감증명서 온라인 발급사실통보 신청 승인 절차

- 통합행정시스템 접속 -〉 처리할 업무현황 -〉 인감증명서발급사실통보신청 건수 확인
- 정부24 신고서 확인 -〉 인감통보SMS신청 버튼 클릭하여 처리

❍ 온라인 신청에 대한 승인이 정상으로 처리 된 후 인감대장 조회하여 제2쪽 하단 발급통보/통보구분에서 신청내역 기록 사항을 꼭 확인한다.

❍ 인감증명서의 허위신청에 따른 인감사고를 방지하기 위하여 증명청 또는 인감증명서를 발급한 기관은 대리발급시 문자전송 또는 우편, 본인발급시 문자전송의 방법으로 본인에게 발급 사실을 통보하여 줄 수 있다.

❍ 인감증명서 발급사실 통보 서비스를 받기 위한 방법으로는

① 인감 신고시 구술로 신청

② 인감신고인 본인이 별지 제15호의2서식을 작성하여 전국 발급기관에 신청

* 대리인이 제출 가능(신청서 신청인 아래에 대리인 성명 기재와 서명/인 한 후)

③ 정부24를 통한 온라인 신청을 하여야 한다.

### (4) 인감증명서 발급사실확인시스템

❍ 인감증명서 발급기관은 인감증명서를 제출받은 수요처(은행, 법원 등 수요기관 및 개인포함)이 발급사실 확인을 요청하면 그 사실을 확인하여 줄 수 있으며 방문 또는 전자민원창구(정부24-www.gov.kr)를 통하여 할 수 있다.

❍ 신분확인이 되지 않는 경우 인감정보를 열람할 수 없으므로 전화로 문의하면 발급사실을 알려주지 않는다.

❍ 인터넷 정부24에 접속하여 당해 인감증명서의 「발급일자, 주민등록번호, 인감증명 발급사실 확인용번호, 발급기관」 등을 입력하여 확인하면 발급사실과 '일치함'과 '일치하지 아니함', '본인 또는 대리발급' 등 네 가지 형태로 결과를 확인할 수 있다.

## 다. 온라인 발급

**시행령 개정(2024.5.7) 사항**

**인감증명서 온라인 발급**

- 인감증명서는 발급용도와 상관없이 오프라인 발급만 가능해 민원인이 직접 읍면동 주민센터를 방문해야 하는 불편이 있었다.
- 이를 해결하기 위해 재산권과 관련성이 높은 용도(법원·금융기관 제출용)를 제외한 '일반용 인감증명서'의 정부24를 통한 온라인 발급을 허용하였다.

### (1) 온라인 발급 신청가능 용도

❍ 인감증명서를 전자문서로 발급받으려는 경우에는 부동산 매도용 또는 자동차 매도용이 아닌 용도의 인감증명서 중 법원*·금융기관 제출용**이 아닌 경우에만 발급 신청 가능

* 송무(訟務), 등기, 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우

** 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융상품 거래 등을 위해 금융기관에 제출하려는 경우

❍ 이 경우 인감증명서의 발급용도와 제출처를 기재해 발급을 신청해야 한다.

(2) 온라인 발급 신청대상

❍ 인감 신고인 본인만 신청 가능하다.

❍ 정부24에 로그인(회원, 비회원)한 후 인증서 패스워드 입력, 본인소유의 핸드폰으로 본인확인이 가능한 경우 온라인 발급 신청이 가능하다.

❍ 또한 정부24 회원은 주민등록번호 또는 외국인등록번호를 소지한 실명확인이 가능한 경우이다.

*국내거소신고자, 미주민재외국민은 정부24 로그인이 불가함.

## 3 용도에 따른 구분

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

**인감증명서 발급절차 개선**

- 부동산매도용이나 자동차매도용 인감증명서 발급시 매수자 인적사항란의 기재를 민원인이 직접 기재함으로 인하여 공무원은 물론 민원인에게도 많은 불편함이 있었다.
- 민원인이 요구하는대로 공무원이 입력하여 출력하고, 대신 그 내용에 대해서는 민원인이 책임지도록 확인한 후 서명하도록 하고 담당자의 도장을 날인하지 않도록 하였다.

### 가. 일반용

❍ 부동산 및 자동차매도용 인감증명서를 제외한 인감증명서를 말하며, 인감증명서를 제출하는 사람이 기재하여 사용한다.

## 나. 부동산매도용

### (1) 발급절차

❍ 부동산매도용으로 인감증명서를 발급하는 경우 담당자는 신청인이 구술하는 매수자 인적사항을 인감전산시스템에 기록 관리한다.

❍ 매수자 인적사항은 담당자가 입력하여 출력하면, 민원인이 확인 및 서명 후 교부한다. 민원인이 확인하고 서명하였으므로 편의상 담당자가 기재한 사항에 대한 책임도 민원인이 부담한다.

※ 부동산 매도용 인감증명 발급시에는 부동산 매수자 앞의 [ ]에 ∨로 용도 표시하여 인쇄

❍ 발급신청자 서명이 누락되어 등기소, 차량사업소 등 수요처에서 항의성 민원이 빈번하게 제기되므로 반드시 발급신청자 서명(사인도 허용)을 하도록 안내하여야 한다.

❍ 발급신청자는 인감증명서를 신청하러 온 방문자를 말한다. 글자를 못쓰는 사람의 경우에는 비고란에 그 사항을 기재하고(직인날인) 지문(무인)을 날인하는 방법이 있다.

❍ 담당자는 신청인이 기록한 인감증명서를 받아 구술한 내용과 적은 내용이 일치하는지 확인한다. 담당자 개인 도장을 날인하지 않는다.

### (2) 매수자 인적사항

<table>
<tr><td rowspan="5">용<br>도</td><td rowspan="4">매<br>도<br>용</td><td colspan="4">[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자</td></tr>
<tr><td>성 명<br>(법인명·단체명)</td><td></td><td>주민등록번호<br>(법인등록번호·부동산<br>등기용등록번호)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주 소<br>(사무소·사업장 소재지)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">위의 기재사항을 확인합니다.<br>(발급신청자) (서명)</td></tr>
<tr><td>일<br>반<br>용</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

○ 주소는 도로교통법 제2조제1호 및 동법 시행령 제3조제1항제7호에 따른 도로명주소를 입력한다. 도로명 주소는 상세주소(서울~708호)까지(괄호 앞부분) 쓰면 되고 괄호 속의 참고항목(법정동, 건물명칭)은 이해를 돕기 위해서 쓰는 것으로 쓰지 않아도 전혀 문제되지 않지만, 쓴다면 정확히 기재해야 한다.

○ '위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.' 문장 끝에 날인하는 경우도 있으나 날인여부가 증명서의 효력과는 아무런 관계가 없으며, 증명서의 효력은 직인날인 여부로 결정된다. (담당자 도장이 날인되어 있지 않아 반려하지 않도록 법원행정처와 협의 완료, 부동산등기과-433(2015.2.26.)) 용도를 구분하지 않고 모든 인감증명서 발급 시에 공통적으로 적용된다.

○ 민원인이 알고 있는 지번주소에 대해 도로명주소를 조회해달라고 하는 경우에는 인터넷을 검색하면 누구에게나 공개된 자료이므로 안내하여도 문제되지 않는다.

○ 매수자 인적사항이 주민등록전산과 일치하지 않을 경우 시스템상의 주소를 안내하지 않도록 하며 '주민등록상의 내용과 일치하지 않음'을 안내하고 민원인이 그 상태로 발급을 원한다면 발급한다.

○ 매수자 성명은 한글, 한자 모두 가능하나 개인의 경우 내국인(주민등록된 재외국민 포함)은 주민등록표의 성명을 적고, 미주민등록 재외국민은 여권의 성명을, 외국인은 외국인등록증의 성명을 적는다.

- 매수자가 외국인등록이 안된 외국인일 경우에는 등기용등록번호와 본국 주소를 기재한다.
- 법인의 경우는 법인등기부상의 법인명을 기재하고, 법인이 아닌 사업자의 경우 등록된 사업자 명칭을 적는다.

○ 주소는 개인의 경우에는 주민등록법 시행령 제9조 제3항에 규정된 주민등록표상의 주소지 혹은 본인이 원하는 주소지 기재한다.

- 법인인 경우에는 주사무소의 소재지를, 법인이 아닌 사업자의 경우 등록된 소재지를 기재한다.

❍ 매수자가 2인 이상일 경우 대표자 1인의 인적사항을 기재하도록 하되, 성명란에는 "○○○외 ○명"이라고 표기하고 그 외의 매수자 인적사항은 별지에 기재하여 직인으로 간인하며, 천공으로 간인을 대체할 수 있다.

- 전산 발급 시 공동매수자가 있을 때 대표자 1인을 입력한 후 공동매수자수를 입력하고 출력시 "○○○외 ○명"이라고 표기된다.

### (3) 세무서장 확인

❍ 인감증명법 시행령 제13조에 따른 재외국민의 부동산 매도용 인감증명서 발급에 필요한 세무서장 확인과 부동산등양도신고확인서 발급 유무와 상관 없다.

* 단, 소득세법 시행령 제171조가 신설됨에 따라 시행령 개정 소요시 검토(규정 삭제) 계획

* (소득세법 시행령 제171조) 「인감증명법 시행령」 제13조제3항 단서에 따라 세무서장으로부터 부동산 매도용 인감증명서 발급 확인을 받은 경우에는 법 제108조에 따른 부동산등양도신고확인서를 제출한 것으로 본다.(20년 신설)

❍ 주민등록 재외국민도 주민등록은 하였으나 영주권이 있는(또는 장기체류 허가를 받은) 재외국민이므로 세무서장의 확인은 받아야 한다.

❍ 일부 세무서에서 재외국민에게 국내부동산을 양도하기 전(양도대금을 수령하기 전)에 양도소득세를 먼저 신고·납부하도록 안내하는데 맞지 않다.

❍ 국세청은 재외국민의 경우 양도세의 납부여부에 관계없이 세무서장 확인을 해주도록 지침을 수정하여 일선 세무서에 시달하였다.(2015년)

❍ 재외국민이 부동산 매도용 인감증명발급을 위해 세무서를 방문하는 경우 양도소득세를 신고·납부하지 않은 경우에도 즉시 세무서장의 확인이 가능하도록 하고 있다.

※ 인감과 재외국민의 세금징수와는 관련이 없어 행안부는 이 규정을 삭제하고자 2015년 개정령을 마련하였으나, 관련 부처인 국세청, 기획재정부가 '대안을 마련할 때까지 보류해달라'는 의견을 제출하여 입법절차상 논의가 중단되었다.

❍ 외국인의 경우에는 해당되지 않으며, 재외국민의 경우에도 부동산 매도가 아닌 증여, 상속의 청구 같은 경우에는 세무서를 경유할 필요 없다.

○ 개정된 부동산 등기예규(제1308호, 2010.4.18.)에 따라 비고란에 매도대상 부동산의 종류와 소재지를 기재하지 않고 발급하게 되었으나 민원인이 요구하는 경우 기재하여 발급한다.

○ 부동산이 내국인과 재외국민 공동소유인 경우, 지분에 따라 각각 과세하므로 인감증명서도 각자 제출한다. 그러므로 재외국민은 세무서장 확인을 받아야한다.

## 다. 자동차매도용

### (1) 개요

○ 자동차매도용 인감증명서는 대포차 발생으로 인한 사회문제를 해결하기 위해 2014. 1. 1.부터 시행하였으며, 자동차를 매도할 경우 자동차매도용 인감증명서를 발급하고 매수자 인적사항을 반드시 기재하도록 하였는데 이 부분도 부동산매도용 인감증명서의 매수자 인적사항 기재요령을 적용한다.

### (2) 발급절차

○ 매수자 인적사항은 담당자가 입력하여 출력하며, 민원인이 확인 및 서명하도록 한다. 민원인이 기재하지 않았으므로 담당자가 도장을 날인하지 않는다.

* 자동차관리법 제5조에 따라 자동차등록원부에 등록하는 자동차를 말하며 이륜자동차는 제외

<table>
<tr><td rowspan="4">용도</td><td rowspan="3">매도용</td><td colspan="4">[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자</td></tr>
<tr><td>성 명<br>(법인명·단체명)</td><td></td><td>주민등록번호<br>(법인등록번호·부동산<br>등기용등록번호)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주 소<br>(사무소·사업장 소재지)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">위의 기재사항을 확인합니다.<br>(발급신청자) (서명)</td></tr>
<tr><td>일반용</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

❍ 개인사업자인 경우 개인사업자 정보(상호명 및 사업자등록번호)로는 자동차 등록의 신청・접수가 불가하다. 국토교통부 자동차정책과-4263(2014.6.27.)호

- 사업자등록번호는 과세를 위한 자료이므로 법인이 청산될 경우 더 이상 관리하지 않으며, 이 경우 사업자등록번호에 의한 차량은 대포차가 되는 것이므로 사업자등록번호로는 자동차등록을 하지 못하게 하는 것이다.
- 즉, 민법상 권리의무의 주체는 개인 및 법인이므로 사업자등록을 기재할 수는 없다. 다만, 주소는 개인사업자일 경우 사업장소재지를 기재하도록 한다(자동차등록규칙 제33조제1항 개정, 2015.3.19.)

❍ 매수자가 외국인이면 외국인등록증에 기재된 성명, 외국인등록번호, 주소를 반드시 기재하여야 한다.(미등록외국인은 자동차 매수인 기재 불가)

❍ 부동산매도용과 마찬가지로 민원인에게 매수자 인적사항 확인 후 발급 신청자 서명(사인 가능)을 반드시 하도록 안내한다.

## 4 미성년자 및 성년후견대상자의 발급

### 가. 미성년자

#### (1) 규정

❍ 미성년자는 대통령령이 정하는 바에 따라 시장・군수・구청장이나 읍・면・동장 또는 출장소장에게 신청서를 제출하여야 하되, 대리인을 통하여 발급할 경우에는 법정대리인의 동의를 받아 제출한다.

### (2) 발급방법

#### (가) 미성년자

❍ 미성년자는 본인의 신분증 및 법정대리인의 동의서를 지참하여 본인의 인감증명서를 발급받을 수 있다. 단, 주민등록증을 소지한 미성년자에 한한다.

#### (나) 법정대리인

❍ 법정대리인이 직접 방문한 경우라면 미성년자가 작성한 위임장이나 미성년자의 신분증, 법정대리인의 동의서는 필요없지만, 발급대장에 법정대리인의 무인을 날인하여야 한다.

❍ 미성년자의 법정대리인은 친권자이다. 반드시 가족관계등록부를 확인하여 친권이 누구에게 있는지 확인한 후 법정대리인의 신분을 확인하여야 한다.

❍ 법정대리인이 방문하여 발급하는 경우에도 본인발급이 아니라 대리발급이다. 인감증명서 비고란에 법정대리인의 성명, 주민등록번호를 기재한다.

#### (다) 임의의 대리인

❍ 미성년자의 신분증, 미성년자가 작성한 위임장, 법정대리인의 동의서, 대리인 본인의 신분증이 반드시 필요하다.

## 나. 성년후견제도 대상자

### (1) 공통사항

❍ 심판확정과 동시에 효력을 가지므로 판결문에 근거하여 처리한다.

❍ 기존의 금치산자, 한정치산자는 2018. 7. 1. 이후에는 피성년후견인, 피한정후견인 판결을 새로 받아야 하고, 이 경우 기존의 인감대장에서 금치산 및 한정치산 관련 기재사항은 삭제한다.

※ 기존에 금치산자, 한정치산자로 선고된 사람은 2018.6.30.까지는 기존의 인감증명 업무 편람대로 처리가능

- ❍ 신청인의 인적사항(성명과 주민등록번호)을 입력하여 피성년후견인 또는 피한정 후견인임을 확인하면 후견등기사항증명서를 제시할 것을 요구한다. 후견등기 사항증명서는 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.
- ❍ 인감대장(수기, 전산)에는 후견등기사항을 기재하지는 않으며, 발급시마다 비고란에 기재하여 발급한다.

### (2) 피한정후견인

- ❍ 후견등기사항증명서를 확인한 후 인감증명서의 제출용도가 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위일 경우 한정후견인의 동의서를 제출받는다. 한정후견인이 직접 방문한 경우는 후견등기사항증명 대리권의 목록을 확인하여 피한정후견인의 신분증, 위임장 없이도 후견인으로서 신청가능한 목록만 발급하도록 한다.
- ❍ 피한정후견인은 동의권과 대리권의 범위가 사안에 따라 다르다. 가정법원의 판결에 따라 대리권의 범위도 달라지므로 피성년후견이나 미성년자처럼 한정후견인이 자동적으로 법정대리인으로 지칭하면 안된다.
- ❍ 사용용도란은 반드시 기재하도록 하고 앞뒤에 담당자 도장을 날인하여 타용도로 사용하는 것을 방지한다. 다만, 성년후견제의 대상자가 아닌 일반인은 기존과 같이 당사자가 자유로이 기재하도록 한다.
- ❍ 8210 화면 비고란에 한정후견인의 성명, 주민등록번호를 입력하여 인감증명서상에 출력되도록 한다.
- ❍ 한정후견인이 방문하더라도 피한정후견인이 동행하여 발급받을 경우 본인발급으로 표시한다.

### (3) 피성년후견인

- ❍ 성년후견인이 방문하도록 하고, 피성년후견인 신분증・위임장, 성년후견인 동의서는 제출받지 않아도 된다.

○ 사용용도란은 반드시 기재하도록 하고 앞뒤에 담당자 도장으로 날인하여 (부동산 매수자 확인과 같은 방법) 타용도로 사용하는 것을 방지한다. 다만, 성년후견제의 대상자가 아닌 일반인은 기존과 같이 당사자가 자유로이 기재하도록 한다.

○ 8210 화면 비고란에 성년후견인의 성명, 주민등록번호를 입력하여 인감증명서상에 출력되도록 한다.

#### (4) 피특정후견인

○ 특정한 행위에 대해 후견을 받는 것으로 한정후견과 동일하게 처리한다.

## 5 대상에 따른 구분

### 가. 내국인

#### (1) 신청절차

○ 본인발급이 원칙이며, 예외적으로 대리발급한다.

○ 용도에 맞게 일반용, 부동산매도용, 자동차매도용으로 구분하여 발급한다.

○ 행위무능력자는 법정대리인(후견인)의 동의절차를 거쳐 발급한다.

### 나. 재외국민

#### (1) 신청절차

○ 주민등록한 재외국민은 주민등록증, 운전면허증, 대한민국 여권으로 신분확인한다.

- ❍ 재외국민이 국외에서 대리로 인감증명을 신청하려면 위임장(또는 법정대리인 동의서)[별지 제13호서식]을 작성하여, 국외체류지를 관할하는 재외공관에서 위임 (또는 동의) 사실에 대한 확인을 받아 제출하여야 한다.
- ❍ 재외공관은 재외공관 공증법에 따라 업무를 처리하며, 인감증명에 있어서는 본인의 신분을 확인하고 인감증명의 위임에 대한 본인의 의사를 직접 확인하는 업무를 수행한다. 그러므로 재외공관 확인을 거친 서류에 대해서는 본인의 신분증을 요구할 필요가 없다.
- ❍ 주민등록한 재외국민에 대해서는 주민등록증과 위임장, 위임한 시점에 국내에 입국한 사실을 출입국 사실증명을 통해 확인한 경우에는 국내에서의 대리발급을 허용한다. 그러나 내국인들처럼 해외에 체류중임에도 불구하고 주민등록증만으로는 발급할 수 없다.
- ❍ 재외공관 확인 후의 대리발급 절차는 내국인 인감증명 대리발급 절차와 동일하다.
- ❍ 위임장 및 법정대리인 동의서의 유효기간은 그 위임 또는 동의일로부터 기산하여 6개월이므로 특히 주의를 요한다.
- ❍ 포괄적 위임장은 수리가 불가하다.(예 : 부동산등기이전절차에 대한 모든 권한을 위임함 등)

## (2) 재외국민 인감증명 대리발급시 재외공관 확인

- ❍ 재외공관 확인은 영사관뿐만 아니라 대사관에서도 하며, 사인공증과 유사하나 다음과 같은 특징이 있다.
- ❍ 원형 관인을 압날 : 지름3.5cm, 이중원형 모양, 가운데 태극마크, 테두리에 대한민국 대사관(EMBASSY OF REPUBLIC OF KOREA)
- ❍ 분관의 경우에는 태극마크가 없는 경우도 있음
- ❍ 확인사항이 의심되거나 필요시에 재외공관으로 전화 확인하여 처리
- ❍ [별지 제13호서식]의 재외공관 확인란에 날인하고 영사가 서명한다.

## 다. 외국인(외국국적동포 국내거소신고자)

### (1) 본인신청

❍ 외국인등록증・영주증(외국인), 국내거소신고증(외국국적동포 국내거소신고자)으로 신분확인 후 발급한다. 다만, 외국인등록증이나 국내거소신고증이 없어 사실증명서을 제출할 경우 반드시 여권을 제시하도록 한다.

❍ 체류기간 경과로 인해 외국인(외국국적동포 국내거소신고자) 인감이 말소된 상태이나 적법하게 동일한 체류자격을 부여받고 재입국한 사실이 인감전산프로그램 및 출입국정보시스템에서 확인되면 인감부활 신청을 받아 인감대장을 부활한 후 인감증명서를 발급한다.

### (2) 대리신청

❍ 국내에 입국(체류)하지 않고 해외 거주하는 외국인(외국국적동포)는 인감 신고 및 발급이 불가하며 해당 국가의 인감증명에 준하는 서류를 법원(등기소)이나 은행 등 수요처에서 안내받아 제출하도록 한다.

※ 예를 들어 상속관련 서류일 경우 포괄적 위임장, 서명증명서, 거주사실증명서, 동일인증명서 등을 아포스티유 또는 거주국가 한국영사관에서 공증받은 후 국내 위임자에게 전달 후 법원 제출(인감증명서 필요없음)

❍ 외국인(외국국적동포 국내거소신고자-국내체류허가 받고 일시 해외출국한 경우)의 인감증명서를 대리로 발급받고자 하는 경우에는 위임장에 대하여 ①체류지 공증인의 확인(공증)을 받은 후 공증받은 위임장에 대하여 아포스티유 확인을 받거나 ②대한민국 재외공관의 확인을 받아 대리인으로 하여금 제출하게 하여 발급받는다.

❍ 국내 체류허가를 받은 후라도 벌금형 3백만원 이상이면 외국인등록증 압수 및 체류허가 취소되므로 외국인(외국국적동포) 인감증명 발급시 체류허가를 반드시 확인하도록 한다.

❍ 아포스티유 또는 영사확인은 위임장에 대하여 확인한 공증인이 등록된

공증인으로서 정당한 권한이 있는지를 확인하기 위한 것이다.

❍ 외국어로 작성된 위임장의 내용이 독해하기 어려운 정도이면 민원인에게 번역문을 첨부토록 하여 내용을 읽고 처리한다.

※ 외국어번역행정사가 작성한 번역문을 첨부하도록 안내한다.(행정사법 제2조 참조)

❍ 대법원 등기예규 제 1393호(2011.10.13.)

- 외국인이 입국하지 않고 국내부동산을 처분할 경우 등기신청절차를 보면, 인감제도가 없는 나라의 경우는 인감증명서가 필요없다. 그러므로 외국인이 국내 부동산을 처분하기 위하여 인감증명을 발급받을 경우는 없다.
- 이 경우에는 처분위임장, 주소를 증명하는 서면, 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 그 증명, 번역문으로 등기 가능하므로 자세한 사항은 등기소에 문의하도록 안내한다.

## 라. 재외국민 국내거소신고자

### (가) 개요

❍ 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률의 개정(2015.1.22. 시행)에 따라, 재외국민 국내거소신고제도는 2015. 1.22.일자로 폐지되었으며, 기 신고된 재외국민국내거소신고의 효력은 2016.6.30.까지 인정된다.

❍ 2016. 7. 1. 부터는 재외국민 국내거소신고자 인감은 더 이상 신고발급이 불가능하며, 최종 거소지를 증명청으로 하여 미주민등록 재외국민 인감으로 직권 변경한다.

## 마. 인감증명서발급대장의 관리

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

**인감증명서 발급대장 관리 개선**

- 그간 인감사고에 대비하여 인감증명서발급대장을 전산과 手記로 이중관리해 왔으나, 수기발급대장은 대리로 발급하는 경우에만 유지하기로 개선하였으며, 이 경우에도 서식을 대폭 간소화하였다.
- 아울러 인감과 관련한 사건에서 증거서류의 확보를 위하여 인감증명서 발급대장의 보존기간은 기존 10년에서 30년으로 상향조정하였다.

### (1) 기재절차

❍ 종이로 된 手記발급대장은 본인이 방문한 경우에는 기재하지 않는다. 다만 서명이 불가능한 사람이나 신분확인 상의 문제로 근거가 필요하다고 판단할 경우에는 수기발급대장을 작성한다.

❍ 인감증명을 발급하면 인감증명서발급대장[별지 제15호서식]에 신청사항을 기재하고 수령인란에 본인인 경우에는 무인 또는 서명을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 교부한다.

❍ 이때 발급대장에 제3자의 개인정보가 노출되지 않도록 윗면을 가리개나 흰종이로 가린 후에 무인을 받도록 한다.

❍ 미성년자나 노약자, 자신의 서명을 제대로 기재하지 못하는 장애인 등은 본인인 경우에도 무인날인의 방법으로 운영할 수 있다.

### (2) 관리방법

❍ 전산상으로 인감증명발급대장이 있음에도 불구하고 手記발급대장을 관리해야 하는 이유는 대리인의 발급시 무인날인 때문이다. 전자적인 방법에 의한 무인확인과 그 무인을 전산발급대장에 저장하는 방식은 진본성 논란으로 인정하지 않는다.

- ❍ 전산입력한 인감증명서발급대장은 별도로 출력하여 보관하지 않아도 무관하다.
- ❍ 인감증명발급대장의 증명인, 신청인란에 성명과 생년월일을 표기한다.
- ❍ 두 손이 없는 경우에는 발급대장 수령인란에 서명하도록 할 수 없으므로 비고란에 담당자가 그 사유를 기재한다.

### (3) 발급오류・발급취소에 따른 인감증명발급대장 처리요령

- ❍ 발급오류 등의 사유가 발생하여도 발급번호를 수정할 수 없다.
- ❍ 인감증명서 발급오류나 발급취소 등으로 인한 교부통수 수정은 당일에만 처리가 가능하며, 발급대장의 「발급통수」, 「교부통수」를 확인 후, 「교부통수」를 전산으로 수정하고, 비고란에 그 사유를 기재한다.
- ❍ 인감증명이 발급되었으나 교부되지 않은 경우 해당 열을 비워두고 비고란에 '미교부'라고 기재한다.
- ❍ 발급오류나 발급 후 취소에 의해 교부되지 않은 인감증명서는 신청인의 면전에서 즉시 파기한다.
- ❍ 잘못 발급(훼손 등)된 인감증명서는 보관하지 말고 파기하며, 필요시 인감증명 발급대장에 '파기'를 기재하고 본인의 서명을 받는다.

## 바. 2통 이상 발급 시 처리

- ❍ 인감증명을 2통 이상 발급하는 경우 발급자 인적사항은 한 줄에 적고 발급통수란에 발급받은 통수를 기재한다.(통수별로 각각의 기재는 지양)
- ❍ 일건에 여러 통이 발급되어도 발급번호가 동일하므로 동일번호란에 기재한다.
- ❍ 동일인이 여러 건(본인, 대리인, 매도용 등)의 인감을 발급받는 경우 각기 다른 번호가 부여되므로 별도의 칸에 분리하여 적는다.

  ※ 일반용과 부동산 매도용은 동시에 발급 신청하여도 다른 건수로 분류되어 다른 번호가 부여되므로 별도의 칸에 분리하여 적는다.
- ❍ 발급통수를 정정하는 경우에는 정정사항에 대해 신청인의 서명 또는 무인을 받아 발급통수 정정에 대한 근거를 확보한다.(비고란 활용)

# V

# 열 람

1. 개 요
2. 열람에 관한 규정
3. 열람방법
4. 舊 인감자료에 대한 열람

# V. 열 람

## 1 개 요

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

**인감에 관한 서류의 열람조항 정비**

- 기존에는 인감증명청을 반드시 방문하여야만 하였으나, 전국 읍면동 어디서나 인감에 관한 서류의 열람을 가능하도록 개선하였다.
- 금치산 뿐만 아니라 한정치산의 경우에도 법정대리인이 열람할 수 있도록 함
- 열람 외에도 확인서를 발급하도록 하고, 사본(전산자료 출력물 포함)도 제공하도록 하였다.
- 인감증명서발급대장의 보존기간을 30년으로 상향 조정

### 가. 내용

❍ 인감자료의 열람(공개)은 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따르지 않고 인감증명법 시행령 제18조에 따라 열람한다.

### 나. 공공기관의 정보공개에 관한 법률과의 관계

❍ 공공기관의 정보공개에 관한 법률은 국민의 알권리 충족을 위하여 누구에게나 공개하는 것을 목적(제1조)으로 하는 일반법의 지위에 있다.

※「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제4조(적용범위) ① 정보의 공개에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 의한다.

○ 인감증명법 시행령(제18조)은 인감자료에 대한 열람의 권한이 있는 자와 열람의 절차를 정한 특별법의 지위에 있다.

○ 인감정보의 공개는 정보공개법에 따라 일반적으로 공개할 수 없고 인감증명법 시행령의 절차에 따라야 한다.

### 다. 법령상 권한있는 자의 범위

○ 법령상 권한있는 자는 시행령 개정에 따라 '다른 법률에 따라 열람등을 요청할 권한이 있는 자 중 진행 중인 재판, 수사, 공소의 제기 및 유지, 세무조사, 감사 및 이에 준하는 업무 수행을 위하여 열람등을 요청하려는 자'로 개정하였다.

○ 형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사), 민사소송법 제294조(조사의 촉탁), 공공감사에 관한 법률 제20조(자료제출 요구), 감사원법 제24조(감찰사항) 및 제25조(계산서 등의 제출), 국세기본법 제84조(국세행정에 대한 협조)

○ 공문에 사건번호, 사건명, 대상자 성명 및 사유 등 수사 또는 재판과 인감증명자료의 인과관계를 알 수 있는 내용을 기재토록 요구한다.

※ 영장(원본 인감대장 압수)을 제시할 경우 원본 인감대장을 제공한다.

## 2 열람에 관한 규정

### 가. 규정

(가) 열람할 수 있는 자

○ 법령에 따른 권한이 있는 자 또는 인감을 신고한 본인

○ 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우 후견인, 사망하거나 실종선고를 받은 경우 상속인

○ 인감신고인이 피성년·피한정후견인인 경우 후견인, 사망하거나 실종선고를 받은 경우 상속인

(나) 대상

○ 인감대장 또는 인감에 관한 서류

(다) 방법

○ 열람을 하고자 하는 자는 증명청의 건물에서 관계공무원의 입회하에 열람할 수 있으며 별지 제16호 서식에 의한 열람대장을 기재한다.

○ 신청할 수 있는 자인지 여부와 신분증을 확인한다.

## 나. 인감증명 관계서류의 보존

(가) 법률

○ 인감대장은 영구히 보존하여야 하며, 그 외 인감증명 관계 서류의 보존기간은 대통령령으로 정한다.

(나) 대통령령

○ 인감관리대장, 재외국민 인감신고기록대장 : 영구보존

○ 인감증명발급대장 : 30년

※ 기존 시행령에 따라 10년 내 폐기하여야 하는 대장이라도 보존하고 있는 경우에는 30년 연장하고, 열람도 가능하도록 하였다.

○ 각종 신고서, 확인서 및 동의서, 인감신고사항 통보서, 위임장[1] 그 밖의 인감관련대장 : 10년

1) 위임장은 '03.3.26일부터 증명청에 보관되고 있으며 그 이전의 위임장은 인감증명서 이면에 기재되어 신청인에게 그대로 교부되었음(78.4.6 시행령 개정서식 참조)

# 3 열람방법

## 가. 유의사항

○ 사건 당사자의 자료를 요청하고 있는지를 확인하고 제3자의 자료를 요청하는 경우에는 허용 불가(사건 당사자의 직계 혈족이라도 불가)

○ 요청하는 자료가 인감관련 사건에 해당하는지를 확인하여 인감과 관련된 사건에 해당되는 경우에만 열람 허용

○ 법령상 권한 있는 자가 열람을 요청하려면 그가 소속한 기관에서 인감관련 자료와 사건 사이에 관련성을 기재한 협조공문이 있어야 한다.

○ 사망자의 인감자료에 대한 열람권자는 상속자(영 제 18조)이며, 가족관계 등록부에 등록되어 있지 않은 상속인은 다음 어느 하나의 서류를 제출한다.

1) 유언장에 공증인의 확인을 받아 제출한다. 이 때 증명청은 유언장을 복사하고 돌려준다.

2) 공증인으로부터 유언에 대한 공정증서를 발급받아 제출한다.

○ 인감증명 관계 서류의 사진 촬영은 위변조의 우려가 있으며, 전자적 파일형태의 자료를 전자적으로 확인하는 과정에서 바이러스, 해킹프로그램의 유입 등 보안성 취약이라는 문제가 있어, 열람자료의 사본으로는 적합하지 않다고 판단됨

○ 법원에서 지정한 감정인이 공문과 함께 인감대장 사진 채증 요구시 허가한다. (열람대장에 방문자의 신분 등을 기재, 신청서류를 보관)

## 나. 인감증명 발급내역 조회

○ 전국 어디서나 인감증명서의 발급내역 조회가 가능하다.

### 다. 사본 제공 및 확인서 발급

❍ 인감을 신고한 본인 또는 대통령령으로 정한 자(인감증명법 시행령 제18조 제1항 각호)는 인감에 관한 서류의 열람 및 열람한 서류의 사본(전산출력물 포함) 제공 및 확인서(별지 제16호의2 서식)의 발급을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다.

## 4 舊 인감자료에 대한 열람

❍ 인감증명법 시행 이후 작성된 인감대장은 1978년 9월 1일 개인별 주민등록카드 후면을 인감대장으로 작성하도록 하기 직전의 최종 주소지에서 보관하도록 되어 있다.

❍ 개인별 주민등록카드는 2005년 7월 1일 수기 개인별 주민등록카드를 폐기하기 직전의 최종주소지에 보관하도록 되어 있다. 다만, 사망 또는 국외이주 등으로 말소된 자의 개인별 카드는 말소지에서 보관하도록 되어 있다.

❍ 현행 인감대장은 1991년 7월 1일 부터 작성되어 주소지를 관할하는 읍면동 또는 출장소에서 보관하도록 되어 있다.

❍ 당시의 증명청에 보관되고 있는 舊 인감자료는 舊 개인별주민등록표에 통합관리되고 있으나 주민등록표 관리자료가 아니므로 개인별주민등록표에 의한 주민등록 항목(정보공개청구 등)으로 제공될 수 없다(주민제도팀-968, 2006.2.20.)

# Ⅵ

# 인감대장의 관리

1. 인감대장의 작성
2. 인감대장의 이송

# Ⅵ. 인감대장의 관리

## 1 인감대장의 작성

### 1 개 요

○ 전산상으로 인감대장을 관리하고 있으며 인감사고시 인감도장의 감정업무를 위하여 手記 인감대장을 별도로 관리하고 있다.

○ 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자별로 인감대장의 서식을 별도로 작성하며 주민등록한 재외국민을 위하여 재외국민용 인감대장이 변경(2015.1.22.)되었다.

○ 내국인용 인감대장(별지 제2호서식) 서식을 변경(2016.7.5.)하여 주민등록번호를 왼쪽 상단에 위치하여 인감대장 관리에 용이하도록 개선하였다.

### 2 인감대장의 종류

#### 가. 내국인용

(1) 제1쪽

○ 신고인의 성명(한글・한자), 주민등록번호를 시스템과 신분증으로 확인한 후 흑색필기구로 적는다.

○ 「주소이동사항」은 최초 인감신고 당시 증명청에 전입한 주소부터 기재한다.

○ 주민등록 거주불명 조치가 있으면 '주소이동사항' 란에는 주민등록 직권조치 사항을, 제2쪽의 비고란에는 인감의 직권말소 날짜, 사유와 '직권말소' 라고 표기한 후 담당자 성명을 적고 서명 또는 날인한다.

※ 주소란은 개인별 주소변경 사항만을 기재

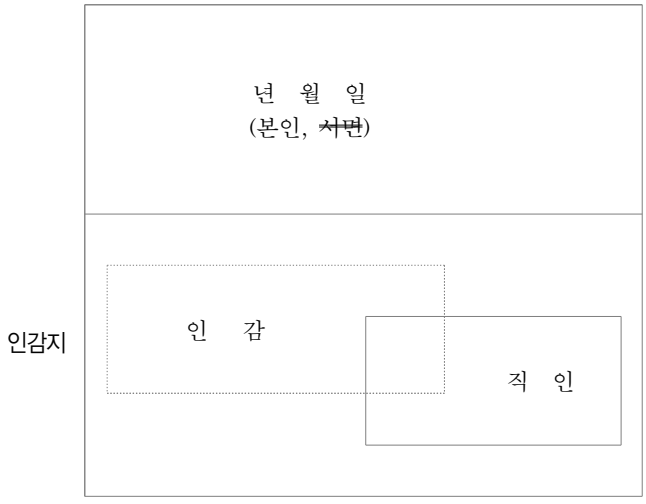
| 주민등록 번호 | 390000-<br>1450000 | 인 감 대 장 | | |
|---|---|---|---|---|
| 성 명 (한 자) | 홍 길 동 ( 弘 吉 東 ) | 휴대폰 번호 (발급사실통보용) | 인감 | |
| 주소이동사항 순서 | 주 소 | | 전 입 | |
| 1 | 경남 창원군 내서읍 내덕리 257번지 | | 1999.3.12 (전입) | (인) |
| 2 | 창원군조례에 의거 리동명칭 변경(2000.10.20) | | . . | |
| 3 | 경남 창원군 내서읍 내하리 257번지 | | 2000.10.20 (명칭변경) | (인) |
| 4 | 법률 제4678호로 시설치 (2001.1.1) | | . . | |
| 5 | 경남 창원시 명서동 257번지 4/5 | | 2001.1.1 (행정구역변경) | (인) |
| 6 | 법률 제0000호로 구설치 (2010.7.1) | | . . | |
| 7 | 경남 창원시의창구 명서동 257번지 | | 2010.7.1 (행정구역변경) | (인) |

## (2) 제2쪽

○ 인감란에는 인감의 신고연월일을 적고, (본인, 서면) 중 해당되지 않는 부분을 횡선(==)으로 삭제하며, 신고하려는 인장을 날인한다.

○ 서면신고의 경우 대리인이 제출한 인감을 인감란에 선명하게 날인하거나, 신고서에 첨부된 인감지를 인감란에 부착한 후 증명청의 직인으로 간인한다.

**《 서면신고시 인감대장 작성예시 》**




※ 인감지는 반드시 흰 종이를 사용함

❍ 인감의 특징란에는 신고인과 관련된 특이사항을 기록한다.

- 성명 변경, 주민등록번호 변경, 한정치산자(피한정후견인)·금치산자(피성년후견인) 사항 및 법정대리인(후견인)의 성명·주민등록번호

❍ 인감변경신고, 인감의 말소 및 재등록(부활) 사항

예) ○○년 ○월 ○일 “신고말소”, “신고부활”등

❍ 인감의 보호(해지) 신청란에는 보호(해지)신청 내~~용~~을 적고, 그 내~~용~~을 본인에게 확인하게 한 후 여백의 아래쪽에 본인의 서명 또는 무인을 받은 후 담당자 성명을 기재하고 서명 또는 날인한다.

❍ 인감신고와 동시에 보호신청을 받은 경우 신고사항 확인에 따른 무인날인으로 갈음하여 별도의 무인날인은 생략한다.

❍ 다만, 보호신청 일자는 반드시 적어 신고일과 동일함을 알 수 있도록 한다.

❍ 비고에는 서면신고 관련사항, 직권조치 사항 등을 적는다.

❍ 서면신고의 경우 신고일자 및 그 사유(영 제8조제1항 참조)와 함께 “서면신고”라 적고 대리인의 성명·주민등록번호·관계를 적은 후 대리인의 무인을 받는다.

**《 인감의 보호(보호신청 해지) 신청란 작성 예시 》**

| | |
|---|---|
| 인감의 보호신청 | - 신 청 일 : 2014년 7월 19일<br>- 신청내용 : 본인, 처(○○○, 주민등록번호)외 발급금지<br>- 접수기관 : 전라북도 임실군 임실군청<br>- 정 리 일 : 2014년 7월 19일<br>- 신 청 인 : ○○○, 서명 또는 무인<br>- 담 당 자 : ○○○, 서명 또는 날인 |

예) 2014. 4. 6. 질병으로 인한 서면신고, 대리인 : 홍길동(주민등록번호, 관계 : 형) 무인 - 담당자 : ○○○ (인)

❍ 주민등록 직권조치가 있는 경우 조치날짜 및 내용을 적는다.

예) 2013. 4. 5. 주민등록 거주불명 등록에 따라 인감 직권말소
2013. 4. 5. 주민등록 재등록에 따라 인감 직권부활

❍ 인감신고 또는 인감보호해지, 신고사항 일부 변경 등으로 인한 인감대장의 작성이 끝나면 신고인 및 담당자가 확인한다.

❍ 신고인은 관계사항을 확인한 후 인감의 비고란에 본인(미성년자 또는 한정치산자의 경우에는 법정대리인 또는 후견인)의 무인을 날인한다.

❍ 담당자는 본인의 성명을 적고 서명 또는 사무용 도장을 날인한다.

## (2) 증명청 경유(서식 3쪽)

❍ 제3쪽은 『증명청 경유란』으로 경유 증명청의 순서와 제1쪽 주소이동사항의 순서가 일치되도록 증명청의 명칭과 관리번호 등을 기재한 후 직인으로 날인하여 관리(이송)한다.

❍ 인감의 신규 신고시 인감대장이 최초로 작성된 증명청을 표시한다.

❍ 전입신고에 의해 주소변경이 발생될 때 각 증명청을 표시한다.

※ 순서의 일치이지 칸수의 일치가 아니므로 도로명 주소부여, 통반변경 등으로 주소의 이동없이 표기만 변경된 경우 증명청란은 변동하지 아니 한다.

○ 관내에서 주소를 변경한 경우에는 제1쪽의 주소 이동순서에 따라 증명청의 직인을 날인하여야 하며 “인감관리대장번호”란에는 전입시 등재한 번호를 그대로 기재하거나, 신규번호를 부여하는 등 증명청의 인감대장 관리방법에 따라 일련번호를 기재・관리한다.

**《 증명청 경유란 작성예시 》**

| 증 명 청 경 유 란 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순서 | 인 감 관 리<br>대 장 번 호 | 증명청 직인 | 순서 | 인 감 관 리<br>대 장 번 호 | 증명청 직인 |
| 1 | 시・구<br>사직(동)<br>읍・면<br>제2015-1호 | 서울시 종로구<br>사직동장 인 | | 시・구<br>(동) 읍・면<br>제 호 | |

## 나. 재외국민

### (1) 신고자 인적사항

#### (가) 미주민등록 재외국민

○ 제1쪽에는 내국인과 달리 여권 및 등록기준지란이 있으며, 증명청에 신고된 순서대로 일련번호란에 번호를 부여한다.

○ 재외국민은 거주여권이나 일반여권(재외국민등록부등본, 해외/현지이주확인서)으로 신분확인을 하고 여권번호[2], 유효기간 등을 확인하여 적는다.

○ 시스템의 입력사항에 의존하지 말고 반드시 여권의 내용을 확인한다.

○ 여권 유효기간이 만료되었을 경우 여권을 재발급 받은 후 신고하도록 안내한다.

○ 가족관계등록정보시스템을 열람하여 한글・한자 성명, 주민등록번호(미 부여자는 생년월일)를 적고, 성별란은 해당사항에 “○” 표시한다.

2) 여권번호 변경시 증명청이 정정 관리한다. 이하 전 신분에 적용된다.

- ❍ 등록기준지의 신고란에는 인감 신고 날짜와 등록기준지를 적는다.
- ❍ 국내 최종주소지는 주민등록이 이민말소된 주소지이며, 주소를 알 수 없을 때에는 "빈란"으로 둔다.
- ❍ 최종주소지가 있는 사람은 그 주소를 관할하는 읍·면·동, 출장소에서, 최종주소지가 불명한 사람은 등록기준지를 관할하는 읍·면·동, 출장소에서 그 인감을 관리한다.

### (나) 주민등록된 재외국민

- ❍ 재외국민 국내거소신고자가 주민등록한 경우 前국내거소신고번호를 기재한다.
- ❍ 주민등록번호를 필수적으로 기재하고 여권번호는 모를 경우 기재하지 않아도 무방하다.
- ❍ 인감을 신고한 내국인이 국외이주를 한 경우 행정상 관리주소에 재외국민용 인감을 신고한 것으로 간주하므로 재외국민용 인감대장으로 전환하고 주소이동 사항란에 행정상 관리주소를 기재한다.
- ❍ 인감을 신고하지 않은 내국인이 국외이주를 한 후, 해외에서 서면신고를 할 경우에는 그 사람의 행정상 관리주소 관할 증명청에 인감을 신고한다.
- ❍ 재외국민이 주민등록이 된 경우에는 주소이동사항을 작성한다.

《 재외국민용 인감대장 작성예시 》

**인 감 대 장**

( 재외국민용 )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 성 명<br>(한글·한자) | 홍 길 동<br>( 洪 吉 童 ) | 여권번호 | si578901 | 성별 | 남·여 |
| | | (전)국내거소신고번호 | | | |
| | | 생년월일 또는<br>주민등록번호 | 4 8 0 0 0 0<br>- 1 6 0 0 0 0 0 | | |
| 등 록<br>기준지 | 91년4월3일 신고 | 서울특별시 종로구 세종로 00번지 | | | |
| | 년 월 일 신고 | | | | |
| | 년 월 일 신고 | | | | |
| 국 내<br>최 종<br>주소지 | | | | | |
| | 92년7월15일 출국 | 경남 거창군 거창읍 상천리 111번지 | | | |

※ 주민등록한 재외국민의 주소(행정상관리주소를 포함한다) 이동사항

| | 주소 | 전입 | |
|---|---|---|---|
| 주소이동<br>사항 | | . . | 인 |
| | | | |

## (다) 인감 신고사항(서식 2쪽)

○ 제2쪽의 인감란은 내국인의 인감란을 그대로 첨부하여 사용한다.(영 제5조 제4항)

《 인감신고사항란 작성예시 》

| 인 감 신 고 사 항 | | | |
|---|---|---|---|
| 인<br><br>감 | 인<br>감<br>란 | 년 월 일 (본인, 서면) | 년 월 일<br>(본인, 서면) |
| | | ※ 내국인 인감을 재외국민 인감으로 신고한 것으로 갈음함 | |
| | 인감의<br>특징 | 재외국민 인감신고일(통보일자) : 년 월 일<br>출국자명단통보서 접수일자 : 년 월 일 | |

(라) 증명청 경유(서식 3쪽)

○ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

## 다. 외국인

### (1) 신고자 인적사항

○ 제1쪽에는 신분사항을 기록하나 성명, 외국인등록번호 외에 내국인과 달리 체류자격, 여권관련 사항, 여권 유효기간 등이 있다.

○ 외국인은 인감신고시 외국인등록증과 여권을 확인하도록 되어 있으므로 증과 여권을 제출받아 외국인등록번호, 체류자격, 체류기간, 여권번호, 여권 유효기간 등을 시스템과 대조·확인하여 적는다.

※ 여권 유효기간이 만료되었을 경우 여권 재발급 후 신고하도록 안내한다.

○ 외국인의 성명은 외국인등록증에 표기된 성명으로 하되, '성'은 그대로, '명'은 축약형으로 등재할 수 있다.

○ 외국인은 체류지를 관할하는 시·구·읍·면에서 그 인감을 관리해왔으나, 시청 및 구청에서의 외국인인감업무는 동주민센터로 이관하였다.

**《 외국인용 인감대장 작성예시 》**

**인 감 대 장**

( 외국인용 )

<table>
<tr><td colspan="2">성 명</td><td colspan="3">TANAKA ICHIRO(田中一雄)</td><td>국가</td><td colspan="2">일본</td></tr>
<tr><td rowspan="9">외국인등록증</td><td rowspan="2">외국인<br>등록번호</td><td colspan="2" rowspan="2">700000-5100000</td><td rowspan="9">여권</td><td rowspan="3">여권번호</td><td>1</td><td>MM1590000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>휴대폰번호<br>(발급사실통보용)</td><td colspan="2">010-000-0000</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류자격</td><td>1</td><td>F-4비자</td><td rowspan="3">여권발급일</td><td>1</td><td>15.12.30</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류기간</td><td>1</td><td>16.10.5</td><td rowspan="3">유효기간</td><td>1</td><td>17.12.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

### (2) 인감 신고사항

○ 인감란, 인감의 특징, 인감의 보호신청, 인감보호 해지신청, 비고란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

○ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성 요령과 같다.

## 라. 국내거소신고자

### (1) 신고자 인적사항

○ 제1쪽에는 신분사항을 기록하나 성명, 거소신고번호 외에 내국인과 달리 체류자격, 여권관련 사항, 여권 유효기간 등이 있다.

○ 국내거소신고자는 외국국적동포 국내거소신고자이며, 재외국민의 경우 2016.7.1. 일자로 거소신고 인감은 재외국민 인감으로 변경하였다.

○ 국내거소신고자는 인감신고시 거소신고증과 여권을 확인하도록 되어 있으므로 증과 여권을 제출받아 거소신고번호, 체류자격, 체류기간, 여권번호, 여권 유효기간 등을 확인하여 적는다.

※ 시스템의 입력사항에 의존하지 말고 반드시 거소신고증과 여권의 내용을 시스템의 내용과 대조・확인한다.

※ 여권 유효기간이 만료된 경우 여권을 재발급 받은 후 신고하도록 안내한다.

○ 국내거소신고자의 성명은 거소신고증에 표기된 성명으로 하되, 외국국적동포는 '성'은 그대로, '명'은 축약형으로 등재할 수 있다.

○ 외국국적동포 국내거소신고자는 거소지를 관할하는 시・구・읍・면에서 그 인감을 관리한다.(외국인과 동일)

### (2) 인감신고사항

○ 인감란, 인감의 특징, 인감의 보호(해지)신청, 비고란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

## (3) 증명청 경유

❍ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

**《 국내거소신고자용 인감대장 작성예시 》**

**인 감 대 장**

( 국내거소신소자용 )

<table>
<tr><td colspan="2">성 명</td><td colspan="3">HONG GIL SOON</td><td>국가</td><td colspan="2">미국</td></tr>
<tr><td rowspan="10">국내거소신고증</td><td rowspan="2">국내거소신고번호</td><td colspan="2" rowspan="2">700000-6000000</td><td rowspan="10">여권</td><td rowspan="3">여권번호</td><td>1</td><td>MM1500000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">휴대폰번호<br>(발급사실통보용)</td><td colspan="2" rowspan="2">010-000-0000</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류자격</td><td>1</td><td>F-4비자</td><td rowspan="3">여권발급일</td><td>1</td><td>15.12.30</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류기간</td><td>1</td><td>16.10.5</td><td rowspan="3">유효기간</td><td>1</td><td>17.12.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

# 2 인감대장의 이송

**시행령 개정(2015.12.) 사항**

**재외국민 및 외국인의 인감대장 이송기간 단축**

- 내국인 등과 마찬가지로 3일(기존 14일) 이내 인감이송하도록 개정하였다. 읍면동에서도 이들의 주소지(체류지) 변경을 바로 알 수 있도록 법무부와 협의하여 FINE 시스템에 반영하고, 동주민센터에서 외국인의 인감업무를 처리하도록 개정하였다.

## 1 개 요

### 가. 대상

○ 인감신고자가 주소 이전, 등록기준지 또는 체류지 변경 등을 하면 구 증명청은 3일 이내에 신 증명청에 인감대장을 이송하여야 한다.

○ 재외국민으로서 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 사람이 등록기준지를 변경한 때
: 인감대장(재외국민용) [별지 제3호서식]과 재외국민 인감신고기록대장 [별지 제7호서식]

○ 재외국민으로서 최종 주소지에 인감을 신고한 자가 등록기준지를 변경한 때
: 재외국민 인감대장 및 인감신고기록대장 [별지 제7호서식]에 표기한다.

○ 출입국관리법에 의하여 외국인등록을 한 자가 체류지를 옮긴 때
: 인감대장(외국인용) [별지 제4호서식]

○ 재외동포법에 의하여 국내거소신고를 한 자가 거소지를 옮긴 때
: 인감대장(국내거소신고자용) [별지 제5호서식]

## 나. 분실에 따른 업무처리

❍ 인감 신고인이 전입하였음에도 인감대장을 수령하지 못한 전입지 증명청은 책임관계를 명백히 하기 위하여 공문으로 인감대장의 이송을 요청하도록 한다.

❍ 인감대장은 영구보존 문서로 분실되어서 안 되나, 분실된 경우 아무 조치없이 송부하지 않고 방치해서는 안된다.

❍ 분실로 인한 인감대장 재작성의 책임은 분실한 증명청에서 하여야 하므로 전출지 증명청은 신규 인감대장에 기본 인적사항(성명, 주민등록번호, 주소이동사항)을 기재하고 재작성 사유 등(주소이동사항 첫째 줄에 '대장 분실로 인한 재작성', 담당자 직급, 성명 기재, 날인)을 기재한 후 전입지로 이송한다.

## 다. 인감대장 이송 전 인감변경 요청할 경우

❍ 인감제도는 전산대장과 별도로 수기작성 인감대장을 관리하고 있으므로 원칙적으로 인감대장 이송 전 인감도장의 변경은 하지 않도록 한다. 이유는 인감대장 관리상 원본을 하나만 관리하는 것이 바람직하기 때문이다.

❍ 그러나 전산상으로 인감의 변경이 가능하기 때문에 민원인에게 돌이키기 어려운 긴급한 사유가 있을 경우에는 수기 인감대장이 이송되기 전까지 절대 불가하다라고 주장하기에는 설득력이 약하고 그러한 긴장관계가 모두에게 도움되지 않는다.

❍ 이러한 경우에는 우선적으로 본인서명사실확인서 제도를 먼저 안내하고 그것으로도 충족되지 않는다면 담당자 재량 하에 이송 전이라도 변경을 하도록 하는데 방법은 신규 인감대장에 신고인의 인감 및 무인을 날인하여 변경해 주고 대장이 이송되면 합철보관하도록 한다.

## 2 내국인 인감대장

❍ 舊 증명청에 인감신고자의 전출 사실이 통보·확인되면 거주자인지 말소자인지 여부를 확인한 후 대상자의 인감대장 증명청 경유란에 직인(민원직인이 아닌 "관인")을 날인하고 전산시스템에서 인감대장 이송통보서「별지 6의2 서식]를 출력하여 인감대장에 동봉, 3일 이내에 신거주지 증명청에 이송한다.

❍ 舊 증명청은 전산시스템을 이용하여 [별지 제6호서식 인감관리대장]의 사무처리 결과를 확인하여야 한다.

❍ 인감관리대장에는 인감대장 이송기관, 날짜, 재등록 등 인감업무 전반의 처리사항이 기록되나 인감의 변경(개인)사항은 기록되지 아니 한다.

❍ 인감대장 및 관련공부를 이송할 때에는 등기우편으로 한다. 다만, 시·군·구 관내로 이송하는 경우에는 해당 시·군·구에서 정하는 방법으로 이송하되, 안전한 이송방법을 강구하여 운영한다.

❍ 舊 증명청은 등기우편 발송 후 등기번호를 인감전산시스템(화면번호 8510, 인감대장이송)에 기록 관리하고 신 증명청은 구 증명청의 관리사항을 참조하여 인감대장 수령 등 인감대장 현황을 관리한다.

❍ 인감이 말소된 사람의 경우 인감대장 제1쪽 주소란에 해당 사항을 기재하고 위의 방법에 준하여 이송한다.

❍ 전출지 증명청은 인감대장만 이송하고 전입지 증명청은 주민등록 재등록 사항 및 전입사항을 작성하고 직인을 날인한다.

# 3 재외국민 인감대장

## 가. 미주민등록 재외국민

❍ 재외국민의 인감대장은 주민등록한 재외국민과 미주민등록 재외국민의 인감대장을 같이 쓴다.

- 주민등록한 재외국민의 경우에는 등록기준지란과 최종주소지란을 기재할 필요없이 주소이동사항만 기재하고,
- 미주민등록 재외국민의 경우에는 등록기준지나 최종주소지란을 기재한다.

❍ 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감이 신고되어 있는 재외국민이 등록기준지 변경신고를 하면 구 증명청은 14일 이내에 전 등록기준지를 관할하는 가족관계 등록관서로부터 통보받은 재외국민의 등록기준지변경사항 통보서[별지 제1호서식]와 함께 재외국민용 인감대장을 신 등록기준지를 관할하는 증명청에 이송한다.

❍ 최종주소지에 인감이 신고되어 있는 재외국민이 등록기준지 변경신고를 하면

❍ 전산정보처리조직을 활용하여 재외국민 등록기준지 변경사항 통보서를 출력하여 확인한 후, 보관하고 있는 재외국민용 인감대장[별지 제3호서식]의 등록기준지란에 필요한 사항을 정리한다.

- 등록기준지를 관할하는 증명청에서도 재외국민등록기준지 변경사항 통보서를 출력하여 1부는 보관용으로, 1부는 재외국민 인감신고기록대장[별지 제7호서식]과 함께 신 등록기준지 증명청으로 이송한다.

《 재외국민용 인감대장 작성예시 》

**인 감 대 장**

( 재외국민용 )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 성 명 (한자) | 홍 길 동 ( 洪 吉 東 ) | 여권번호 | si578901 | 성별 | 남 · 여 |
| | | (전)국내거소신고번호 | | | |
| 휴대폰 번호 (발급사실통보용) | | 생년월일 또는 주민등록번호 | 6 8 0 0 0 0 - 2 6 0 0 0 0 0 | | |
| 등록기준지 | 91년 4월 3일 신고 | 전북 임실군 한우면 치즈리 77번지 | | | |
| | 년 월 일 신고 | | | | |

- 재외국민의 최종주소지가 확인됨에도 등록기준지에 인감이 신고되어 있는 경우, 등록기준지의 담당자는 최종 주소지를 알게 된 날부터 14일 이내에 인감대장을 이송 조치하고, 최종주소지 증명청(신 증명청)은 인감대장이 이송되어 온 날 인감전산시스템에서 '증명청 변경' 후 관리토록 한다.

## 나. 주민등록 재외국민

### (1) 인감 신고한 내국인이 국외이주할 경우

❍ 국외이주 및 해외이주 신고를 하고 출국한 경우에는 출국일 다음 날 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 본다.

❍ 현지이주를 한 경우에는 현지이주통보서 접수일에 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 재외국민의 인감으로 전환

❍ 인감을 신고한 내국인이 국외이주, 해외이주, 현지이주 등의 신고로 재외국민이 되는 경우 그 사람의 주민등록이 말소되지 않고 행정상 관리주소로 지정된다. 주민등록담당자가 행정상 관리주소에 등록을 하게 되면 인감전산시스템을 로그인할 때 알림창이 뜨게 되어 인감담당자는 수기인감대장을 정리한다. 인감담당자는 내국인 인감대장을 정리하고 재외국민 인감대장을 작성하여 행정상 관리주소를 기재한다.

## (2) 재외국민이 주민등록할 경우

❍ 재외국민이나 재외국민 국내거소신고자가 주민등록을 할 경우 인감담당자의 전산시스템에 주민등록된 사항이 알림창으로 팝업된다.

- 인감담당자는 주민등록한 사람이 과거 인감대장이 있던 사람인지를 확인하여 인감대장이 있는 사람이라면 인감전산시스템을 이용하여 최종주소지 또는 등록기준지 (재외국민인 경우)나 거소지(재외국민 국내거소신고자인 경우)로 인감대장을 송부해줄 것을 요청한다.
- 재외국민용 인감대장에 내국인인감대장이 합철되어 있을 경우 내국인 인감대장도 같이 송부하며, 수기인감대장이 이송이 되었을 경우 주민등록한 재외국민의 인감대장으로 전환해준다.

❍ 재외국민 국내거소신고자용 인감을 신고한 사람이 주민등록을 할 경우 인감대장을 주민등록하는 재외국민용 인감대장으로 전환시켜 주는 것과 별개로, 그 사람이 내국인의 인감을 신고한 사람이라면 그 인감대장을 관리하고 있는 증명청으로 별도의 통보가 이루어져 주민등록하는 증명청으로 인감대장을 모두 이관받게 된다.

❍ 재외국민의 인감대장이 있는 경우에는 개정 서식의 주소이동 사항을 오려내어 기존 인감대장에 붙여 사용하며, 재외국민 국내거소신고자의 인감대장인 경우에는 거소신고자의 인감대장을 새로운 재외국민 인감대장과 합철하여 관리한다. 재외국민 거소신고자 인감대장 주소란에 '재외국민 인감대장으로 전환, 20**.*월. *일, 담당자 성명(서명) 기재한다.

〈직권전환 방법〉

① 8120 화면에서 주민등록번호(13자리 형식)로 신규조회한다. 기존 주민등록번호가 있는 사람인 경우 그 주민등록번호를, 신규로 주민등록을 하는 사람인 경우 새로 부여받은 주민등록번호로 주민등록상의 기본자료를 조회한다.

② 舊 인감버튼을 클릭하여 재외국민용 인감대장이 있는지(주민번호로 조회), 국내거소신고자용 인감대장이 있는지(국내거소신고번호로 조회) 조회한다.

③ 두 종류의 인감이 모두 있다면, 둘 중 최종 인감을 선택하여 '확인'버튼을 클릭하여 자료를 불러오고 '효력상실' 여부에 '예'를 클릭하면 그 재외국민용 인감대장 또는 재외국민 국내거소신고자용 인감대장을 보관하고 있는 증명청으로 주민등록사실통보서가 통보된다.

④ 인감전산망을 로그인 할 때 주민등록사실통보에 대한 알림창이 뜨게 되며 담당자는 통보서를 출력하여 인감대장을 이송한다.

⑤ 내국인이 재외국민으로 국외이주한 경우에 재외국민용 인감대장을 관리하는 증명청은 내국인용 인감대장도 합철보관하고 있는데, 전항의 인감대장을 송부할 때 내국인용 인감대장도 같이 이송해야 한다.

⑥ 재외국민 인감대장과 재외국민 국내거소신고자용 인감대장 둘 다 있는 신고인의 경우, 두종류의 인감대장 중 최종 인감대장을 전환한 후, 나머지 인감대장도 이송받아 같이 관리해야 한다. 방법은 8450화면에서 '추가'버튼을 클릭하여 주민등록사실을 통보하면 재외국민용 인감대장 관리 증명청으로 자동 통보한다.

### (3) 주민등록된 재외국민이 출국신고를 하고 출국한 경우

❍ 국외이주 신고하는 경우와 동일하게 처리한다.

### (4) 인감신고한 재외국민이 영주 귀국하여 내국인으로 되는 경우

❍ 내국인 인감이 있던 재외국민이 영주귀국할 경우는 내국인 당시의 인감대장을 직권부활한다. 수기로 작성된 내국인 및 재외국민의 인감대장은 영주귀국하는 주민등록관할 증명청으로 이송되도록 전산으로 안내된다.

❍ 내국인 인감이 없던 재외국민이 영주귀국할 경우는 재외국민의 인감대장을 내국인의 인감대장으로 전환(8110.인감대장관리의 구 인감확인) 신규 등록 후 재외국민 인감대장을 직권(또는 신고) 말소한다.

## 4 외국인의 인감대장

❍ 출입국관리법에 따른 외국인등록자가 체류지 변경신고를 하면 증명청은 그 신고일 부터 3일 이내에 신 체류지 관할 증명청으로 인감대장을 이송하되, 이송방법은 내국인의 경우와 같다.

❍ 외국인의 체류지 변경신고 절차는 출입국관리법령이 정하는 바에 따른다.

## 5 외국국적동포 거소신고자의 인감대장

### 가. 개요

❍ 재외동포법에 따라 국내거소신고를 한 사람이 거소지 이전신고를 하면 증명청은 그 신고일로부터 3일 이내에 신 거소지 관할 증명청으로 인감대장을 이송하되, 이송방법은 인감대장 이송에 대한 요청 공문을 보내고 공문을 출력하여 인감대장과 함께 등기우편으로 이송한다.

❍ 국내거소신고자의 거소지 이전신고 절차는 재외동포법이 정하는 바에 따른다.

# Ⅶ

# 기 타

1. 수수료
2. 인감증명 요구사무 신설 사전협의
3. 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입

# Ⅶ. 기 타



## 1 수수료



### 1 수수료 종류 및 금액

❍ 인감증명발급 : 통당 600원

* 전자민원창구(정부24) 발급 시 : 무료

❍ 인감변경신고 : 회당 600원

- 인감자료에 대한 열람 수수료는 없음

※ 2003.3.26. 이전에는 지방자치단체가 정하는 바에 따라 수수료를 규정한 관계로 증명청에 따라 각기 다른 수수료를 적용하였다.

### 2 수수료 징수

❍ 인감증명발급 수수료는 당해 지방자치단체의 수입으로 한다.

❍ 수입증지 표기는 인감전산시스템에서 출력되도록 되어 있으나, 부득이한 경우 수입 증지를 인감증명서에 첨부하여 소인(천공 등)하거나 인증기를 사용한다.

## 3 수수료의 면제

❍ 수수료 면제 대상자 본인 또는 대리인이 면제 대상자 본인의 인감증명을 발급받는 경우에 한하여 수수료를 면제한다.

- 따라서, 면제 대상자 본인이 타인의 인감증명을 대리로 발급받는 때는 수수료를 면제하지 아니한다.

❍ 시행령 제19조 제2항 제1호 내지 제3호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련 문서(확인서 등)를 제출받아 확인한 후 인감증명 수수료를 면제하여 발급한다.

❍ 시행령 제19조 제2항 중 어느 하나에 해당하는 경우 시스템에서 확인하여 수수료를 면제하여 발급한다.

- 다만, 시스템에 확인되지 아니 하는 경우 신청자로부터 관련 신분증이나 해당문서 등을 제출받아 확인한다.

❍ 수수료를 면제할 때는 인감증명서에 “인감증명법 시행령 제19조제2항에 의한 수수료 면제” 표시를 하여 발급하도록 한다.(고무인 또는 인증기 등의 활용도 무방)

※ 인감증명발급대장의 비고란에 별도로 수수료 면제 표시한다.

❍ 국가유공자 등의 유족 중 선순위자 1명이 부 또는 모인 경우 선순위자가 아닌 모 또는 부에 대해서도 인감증명서 발급 수수료를 면제

❍ 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 인감증명서 발급 수수료를 감면

# 2 인감증명 요구사무 신설 사전협의

❍ 자치법규 제·개정 시 인감증명사무가 신설·변경되는 경우 인감증명 요구의 타당성, 대체 가능성 등에 대해 예고 1개월 전까지 행안부(주민과)에 사전협의 요청서를 제출한다.

※ (참고) 인감증명 요구사무 신설 사전협의 요청서(주민과 - 8094('24.11.12.)호 서식 안내 공문)

## (지자체명) 인감증명 요구사무 신설 사전협의 요청

| | |
|---|---|
| 법규명 | ~~~ 조례(안) 제00조 00할 |
| 법규조문 | *예) ㅇ~~~ 인감증명서를 첨부하여야 한다.* |
| 제·개정여부 | 제정( ) 개정( ) |
| 법규구분 | 조례( ) 규칙( ) 훈령( ) 예규( ) |
| 소관부서 및 담당자 | 담당과장 ○○○ (000-000-0000)<br>담당팀장 ○○○ (000-000-0000)<br>담 당 자 ○○○ (000-000-0000) |
| 입법예고 (예정일) | 2024-00-00 ~ 2024-00-00 (00일간) |
| 법규(안) | 붙임 문서로 제출 |

| 점검 항목 | 관련 유무 | 검토 의견 |
|---|---|---|
| 1. 상위 법령에서 자치법규 로 규정하도록 위임한 사항인지? | □ 여<br>□ 부 | ○ |
| 2. 상위 법령에 인감증명서 요구 근거가 명확한지? | □ 여<br>□ 부 | ○ |
| 3. 인감증명서 대신 신분증, 가 족관계등록부, 주민등록등 초본 등으로 대체 가능한지? | □ 여<br>□ 부 | ○ |
| 4. 동일하거나 유사한 사무에 대해 타 지자체에서 인감증 명서를 요구하는지?<br>※ 타 지자체의 자치법규에 인감증명서 요구 근거가 있는지 확인 | □ 여<br>□ 부 | ○ |
| 5. 인감증명서 요구가 불가피한 경우 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 요구를 함께 규정하고 있는지? | □ 여<br>□ 부 | ○ |

## 3 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입

❍ 증명청은 자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 인감담당공무원의 보험(신원보증 보험을 포함한다) 또는 공제 등에 가입하여야 한다.(영 제20조)

- 인감담당공무원이란 인감업무 담당자로 업무가 분장된 사람을 말한다.

❍ 보험액의 한도·가입조건·범위 등 기타사항은 자치단체의 실정에 맞게 조례를 제정하여 시행하도록 한다. (주민12130-93, '03.1.27 표준조례안 시달)

※ 인감업무 직위에 대한 포괄보험 가입으로 인감업무 대직자의 경우에도 운영토록 한다.

# Ⅷ

# 전산업무 처리요령

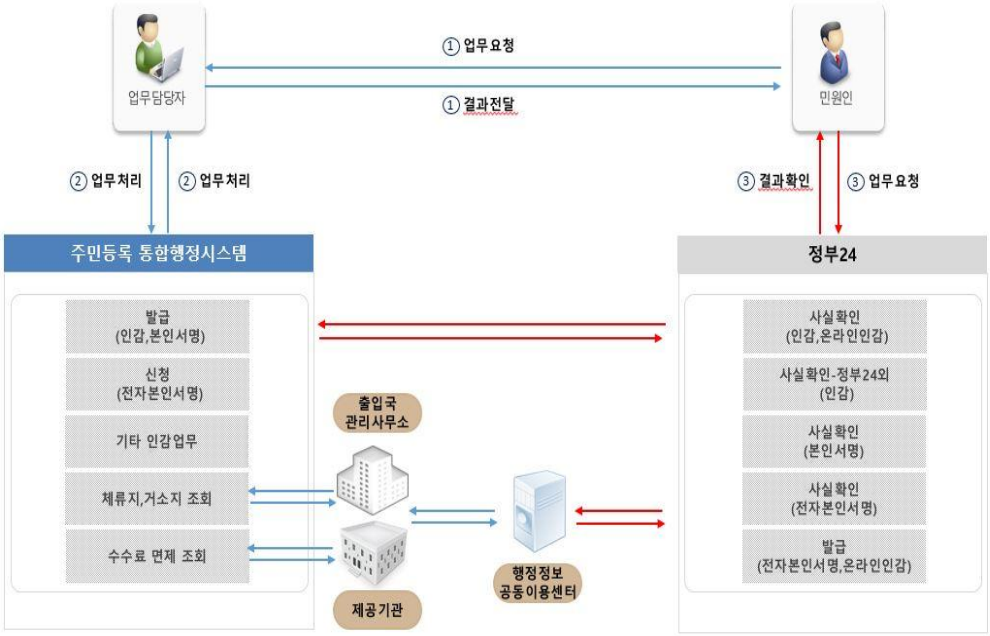
Ⅰ. 인감전산시스템 구성도

Ⅱ. 인감전산시스템 개요

Ⅲ. 인감 주요업무 설명

# Ⅷ. 전산업무 처리요령

## Ⅰ 인감전산시스템 구성도



# II 인감전산시스템 개요

## 1. 인감담당자 권한설정

### 가. 사용자 업무분장 관리

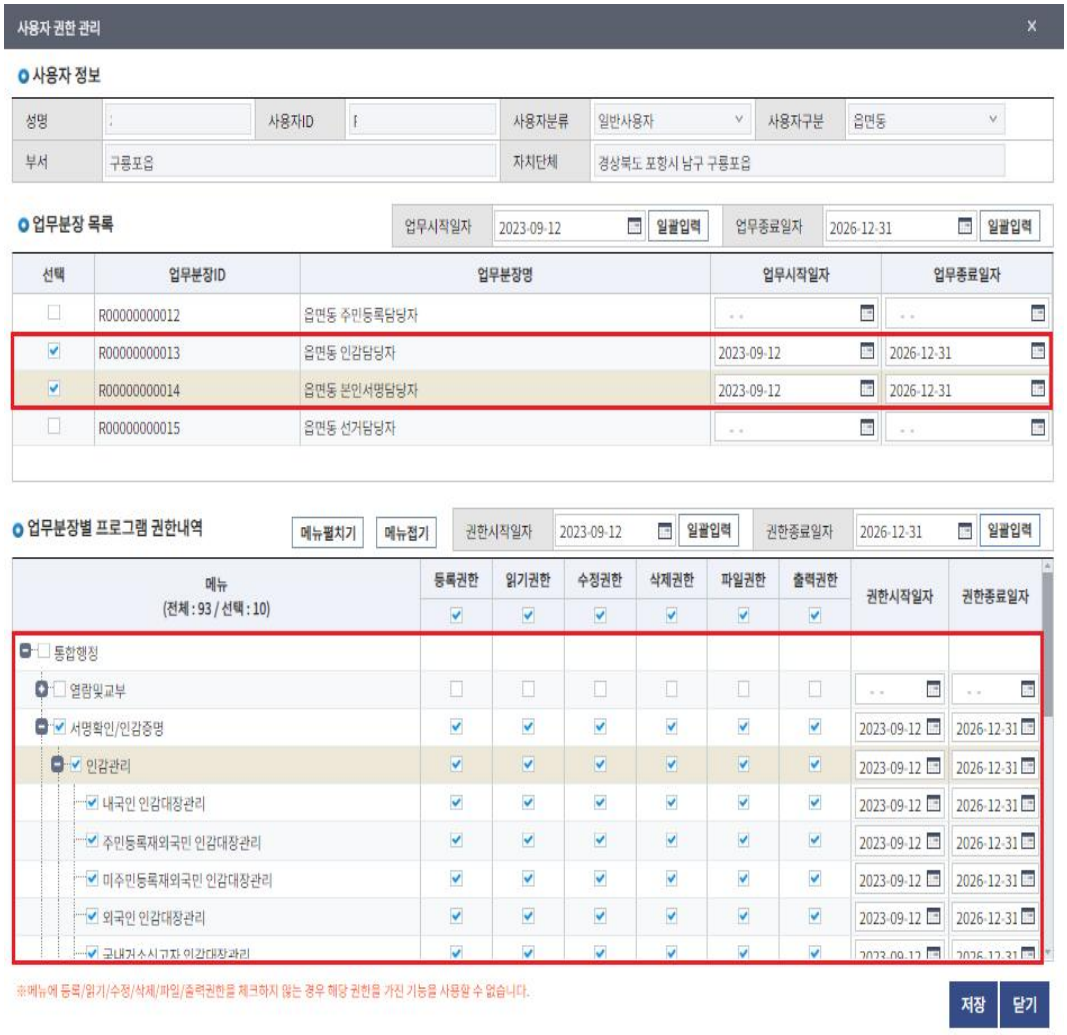
#### 1) 업무처리 방법

❍ 사용자 업무분장 관리 화면




- 권한을 부여할 사용자 선택후 등록/수정 버튼 클릭

○ 사용자 권한 관리 팝업




- 각 업무분장별로 부여할수 있는 메뉴 권한이 다르기 때문에, 권한을 부여하는자 (기관관리자)는 각 업무분장에 업무담당자가 사용해야할 메뉴가 포함되어있는지 확인하여 권한 부여.
- 메뉴에 등록/읽기/수정/삭제/파일/출력 권한을 체크하지 않는 경우 해당 권한을 가진 기능을 사용할 수 없다.
- 업무시작일자, 업무종료일자, 권한시작일자, 권한종료일자는 필수 항목이며, 업무 종료일자가 당일날짜 이전 날자라면, 권한이 종료된 것으로 판단된다.

# 2. 인감담당자 업무 비밀번호 설정

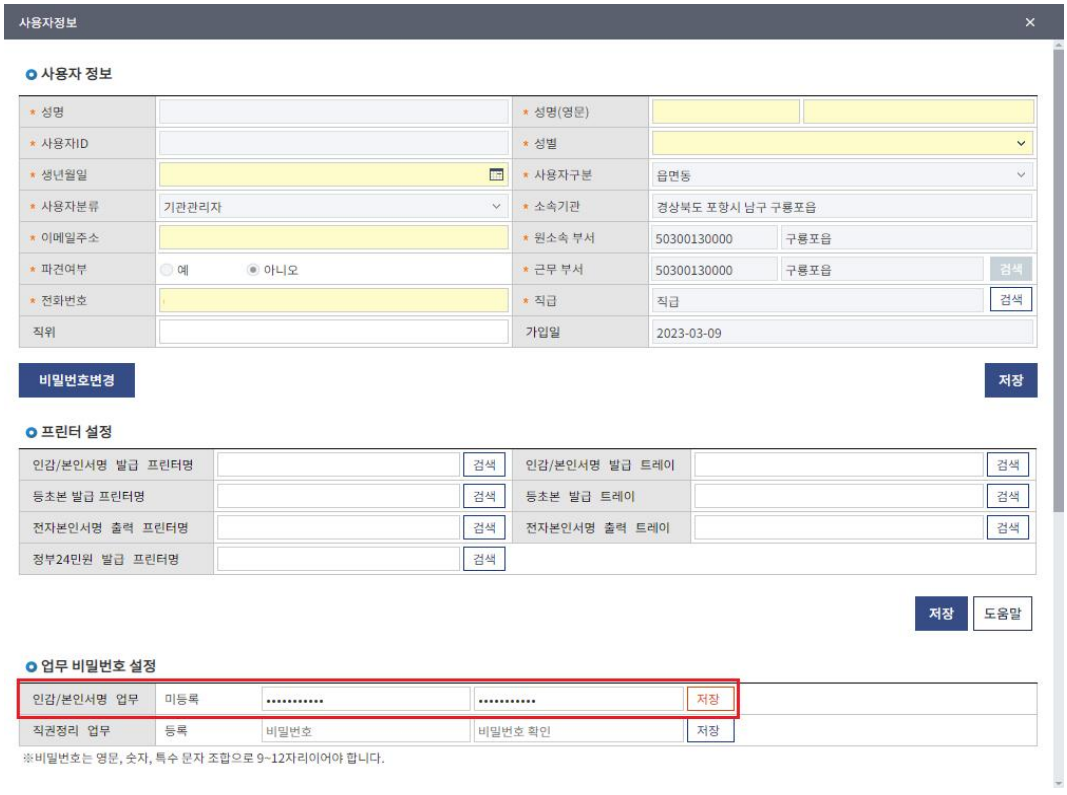
## 가. 사용자 정보

### 1) 업무처리 방법

○ 사용자 정보 팝업




- 메인화면 상단의 담당자 성명 클릭 후 인증서 로그인



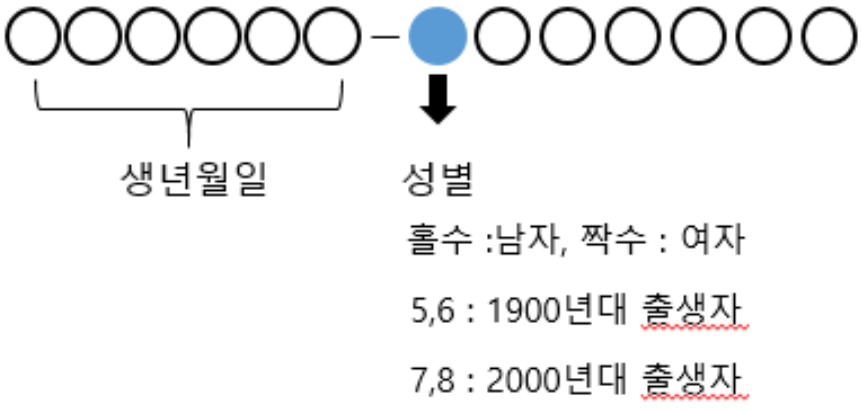

- 메인화면 상단의 담당자 성명 클릭 후 인증서 로그인
- 팝업 하단 업무 비밀번호 설정의 인감/본인서명 업무 비밀번호, 비밀번호 확인 입력
- 후 저장버튼 클릭
- 비밀번호는 영문,숫자,특수 문자 조합으로 9~12자리이어야 한다.

## 3. 인감대상자 구분

### 가. 인감대상자

- 대한민국에 주소를 가진 자(이후 '내국인') / 주민등록번호
- 재외국민 / 여권번호, 주민등록번호
- 외국인 / 외국인등록번호
- 국내거소신고자 / 국내거소신고번호

a. 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자 번호 체계




### 나. 인감신고기관

- 주민등록자(내국인,재외국민) / 주민등록지 읍.면.동,출장소
- 미주민등록재외국민 / 최종주소지 또는 등록기준지 읍.면.동 출장소
- 외국인 / 체류지 관할 읍.면.동, 출장소
- 국내거소신고자

a. 외국국적동포 국내거소신고자 - 국내거소지 읍.면.동, 출장소

※ 2012.06.01. 외국인/국내거소신고자 번호체계 변경
12번째 자리의 번호가 7(외국국적 국내거소자), 9(외국인)으로 구분되던 번호체계 에서 최초 부여 받은 번호를 신분변동시에도 그대로 유지함

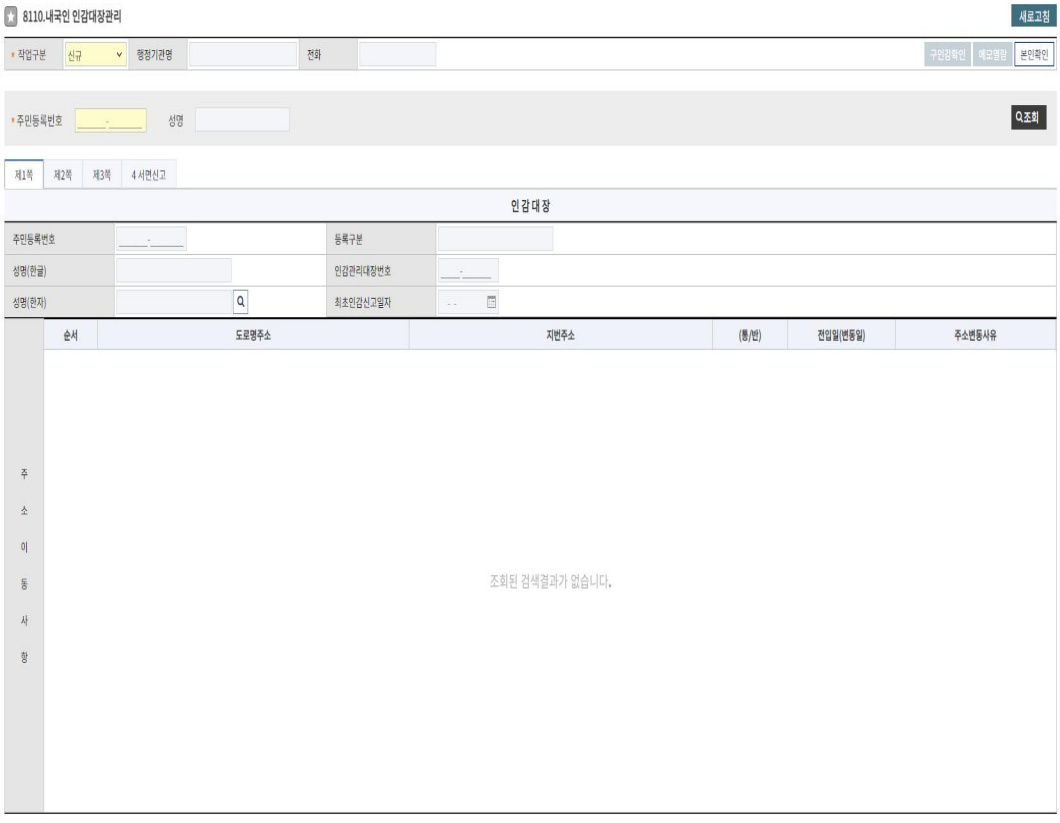
# III 인감 주요업무 설명

## 1. 인감관리 상세 설명

### 가. 8110.내국인 인감대장관리

#### 1) 업무처리 방법

❍ 내국인 인감대장관리 화면



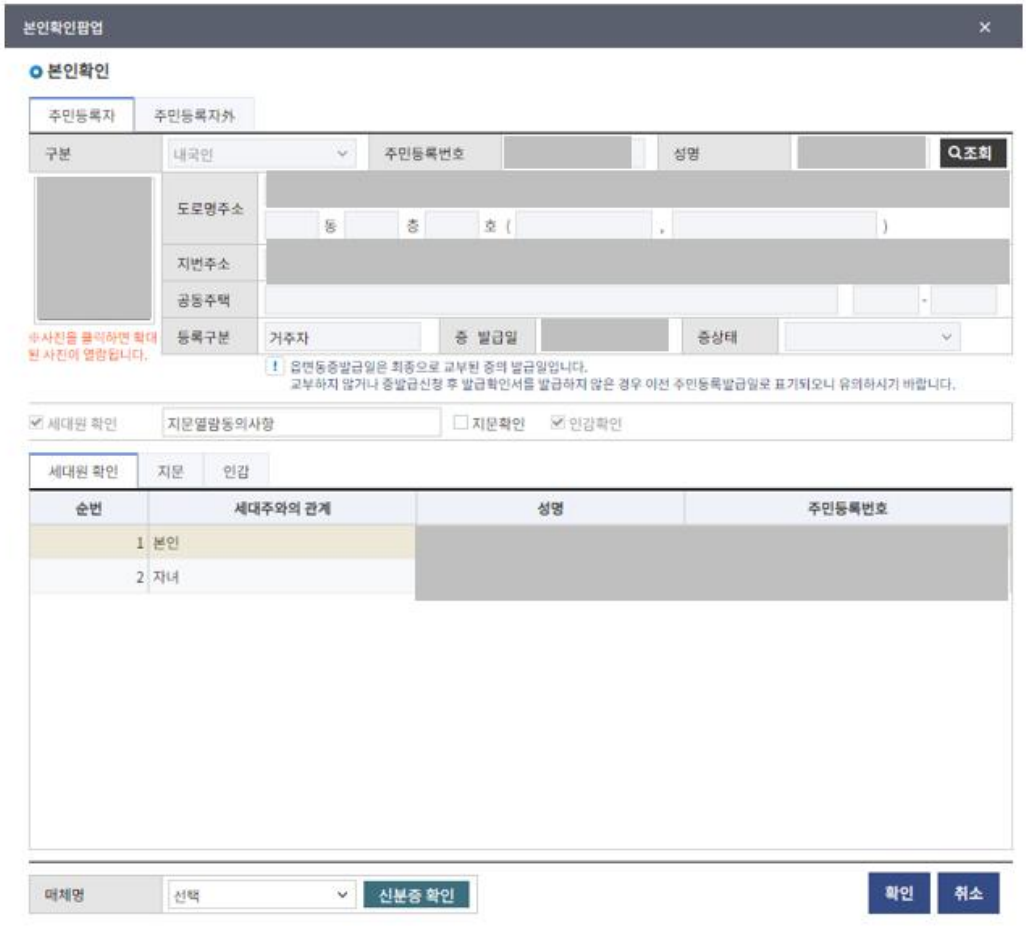
가) 신규

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '신규'로 선택한다.

(2) 본인확인

- 조회조건 영역 주민등록번호 입력란에 신고인의 주민등록번호를 입력하고 '본인확인' 버튼을 클릭한다.




- 본인확인팝업에서 민원인이 제출한 신청인 신분증으로 신분증확인을 거친 후 전산 데이터(거주상태, 주소, 사진, 지문, 주민등록증의 발급일자와 산태 등)를 3자 비교하여 본인확인을 한다.

(3) 대상자 조회

- 본인확인된 정보가 조회조건에 자동설정된 상태에서 조회버튼을 클릭한다.

(4) 주민등록사항 화면출력

- 1쪽에 대상자의 주민등록번호, 성명, 한자성명, 거주상태, 주소이동사항이 화면에 나타난다.
- 1쪽의 최초인감신고일자와 2쪽의 인감최종신고일자에 현재일자가 표시되고, 1쪽의 관리번호는 해당 증명청의 전산인감관리대장 입력년도의 마지막관리번호에 1을 더하여 화면에 표시된다.



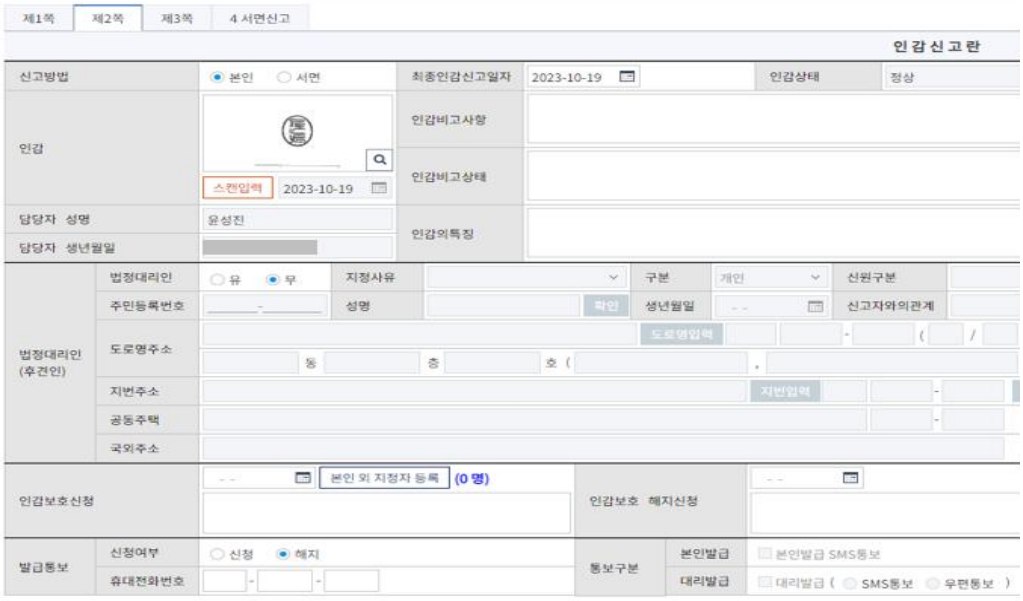

※ 주소이동사항에는 초본의 주소이력 중 최초인감신고일자 당시의 주소부터 출력되며, 변동사유중에서 세대 또는 등록기준지관련사항의 주소이력(세대합가, 세대분가,세대주변경 등)은 제외된다.

(5) 인감도장 입력

(6) 인감사항 입력

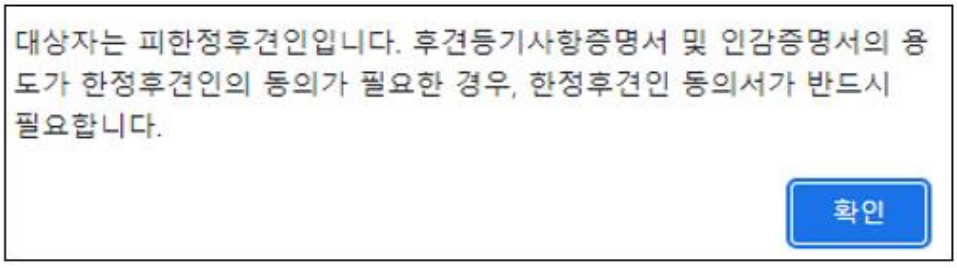
- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.

8110.내국인 인감대장관리

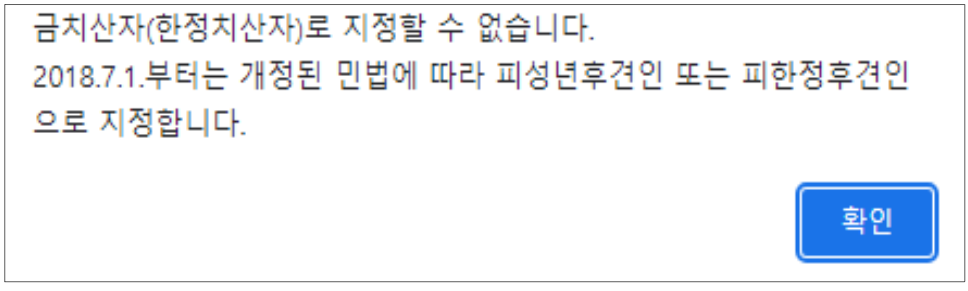


[인감의 특징]

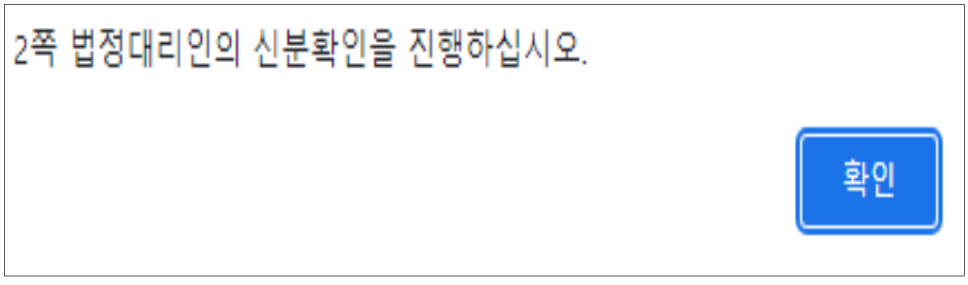
- 인감 조회시에 피성년후견인, 피한정후견인 통보사항이 있다면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



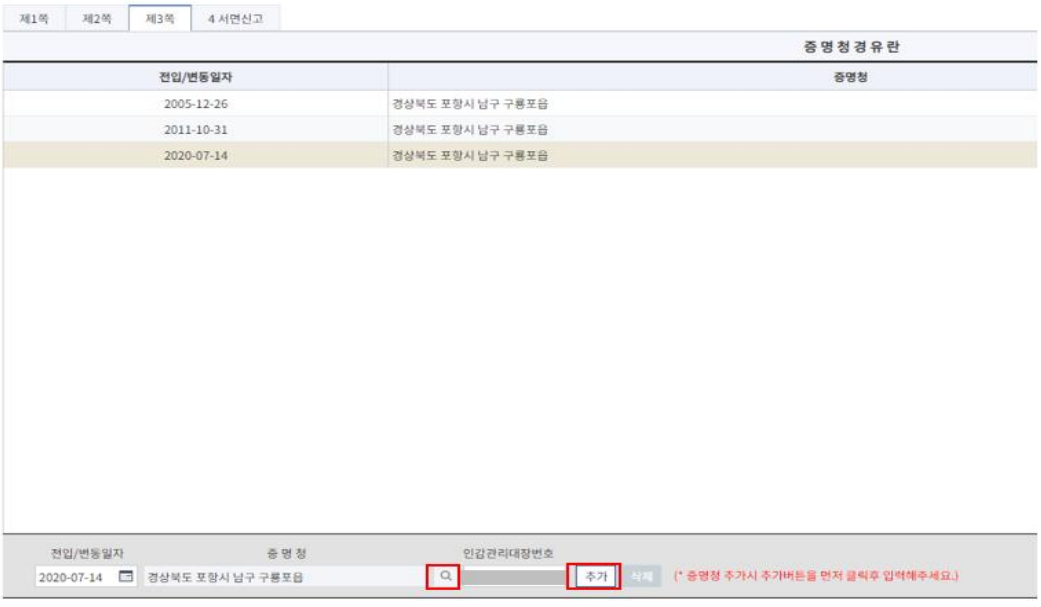

- 인감의 특징란에는 후견인 사항을 입력 할 수 있으며 금치산자, 한정치산자는 2018년 7월 1일부터 사용할 수 없다. 금치산자, 한정치산자를 선택하면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



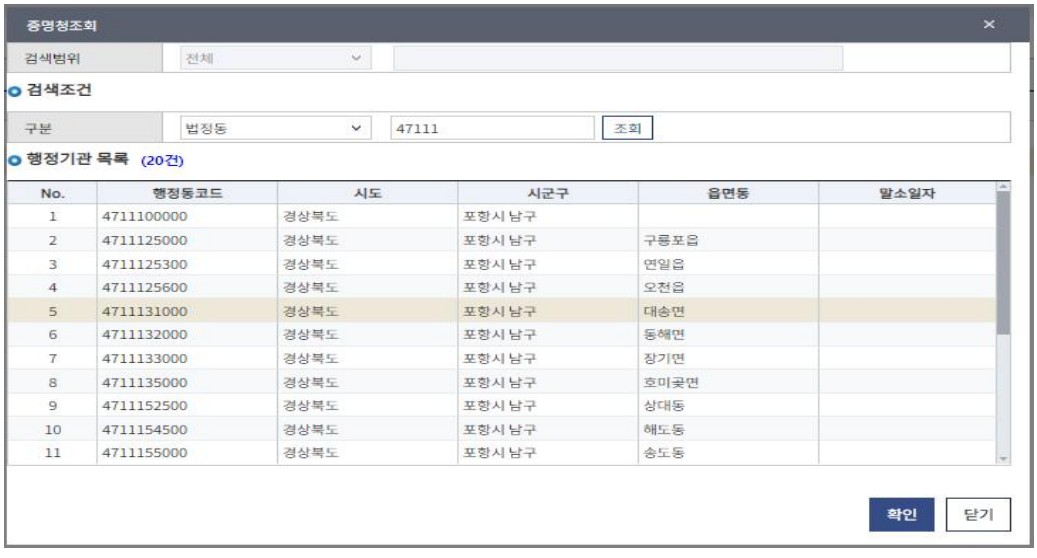

- 법정대리인 '유'를 선택한 경우 신분확인을 하지 않고 저장을 누르게 되면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



- 3쪽의 '추가' 버튼을 누르고 돋보기모양 버튼 ( 🔍 )을 눌러 증명청조회팝업에서 증명청을 선택한다.

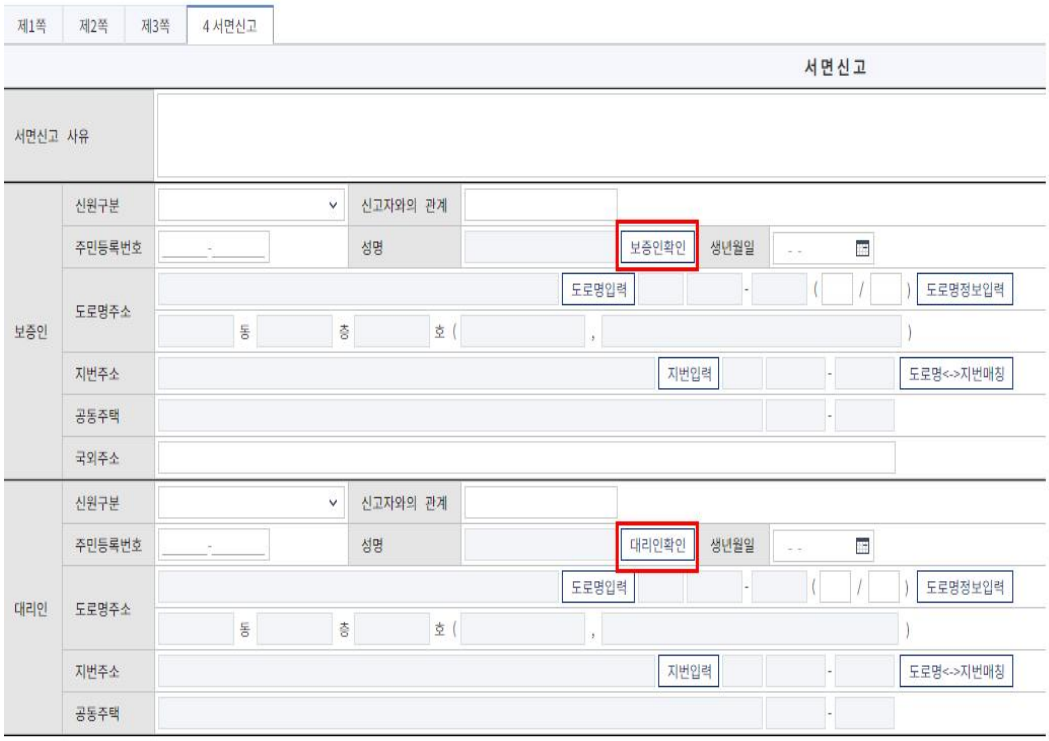



[증명청조회팝업 화면]




- 서면신고란 작성 시 보증인과 대리인의 신분확인 절차를 진행한다.

※ 서면신고 시 2쪽에서 신고방법에 '서면'을 체크하지 않으면 작성할 수 없으므로 반드시 체크 후 진행하도록 한다.




(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 수정

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '수정'으로 선택한다.

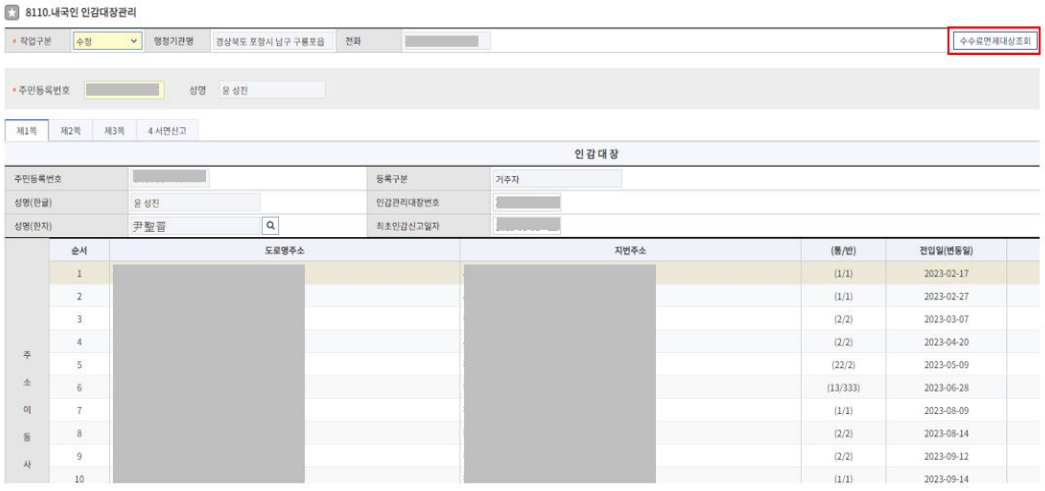
(2) 본인확인

(3) 대상자 조회

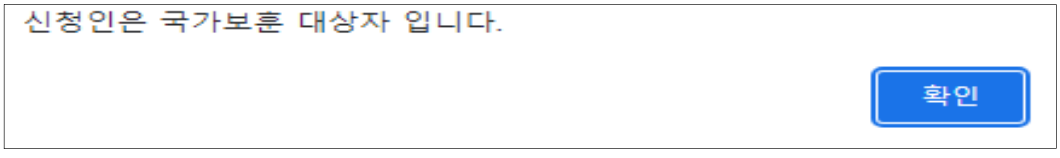
(4) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

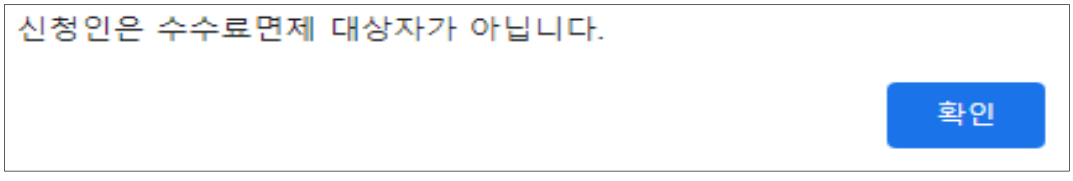
- 작업구분을 수정으로 조회한 경우 수수료면제대상조회 버튼이 활성화된다.




- 면제대상

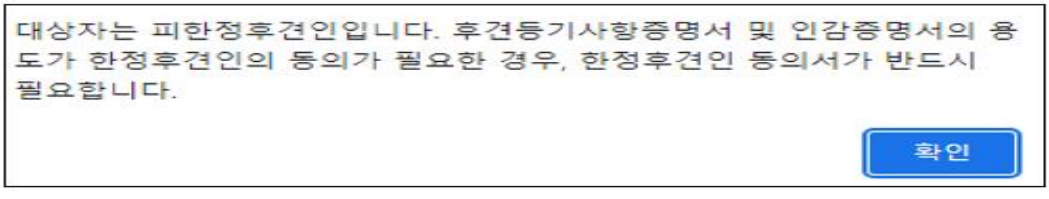



- 면제대상 아님




[인감의 특징]

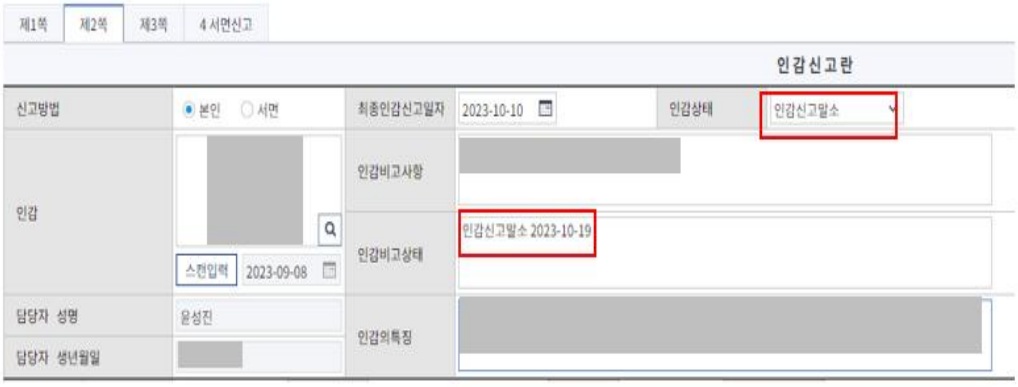
- 인감 조회시에 피성년후견인, 피한정후견인 통보사항이 있다면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



(5) 변경사항 입력

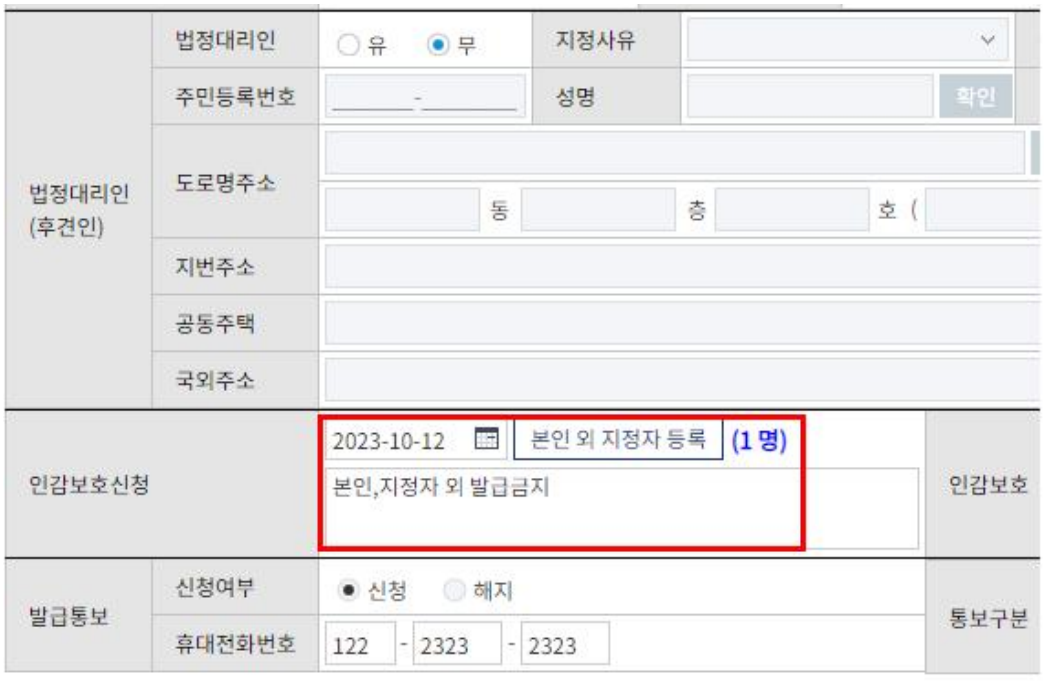
- 변경 신고 시, 2쪽의 '스캔입력' 버튼을 눌러 인감도장을 입력한다.
- 말소 처리 시, 2쪽의 인감상태를 신고말소, 직권말소, 주민등록사망, 주민등록말소로 선택한다.(인감비고상태란에 인감상태와 현재일자가 자동으로 입력된다.) 서면말소 신청인 경우에는 서면신고사유도 함께 입력한다.
- 부활 처리 시, 2쪽의 인감상태를 정상으로 선택한다.(인감비고상태란에 '직권부활' 현재일자가 자동으로 입력된다.)

[말소 및 부활처리 입력화면]



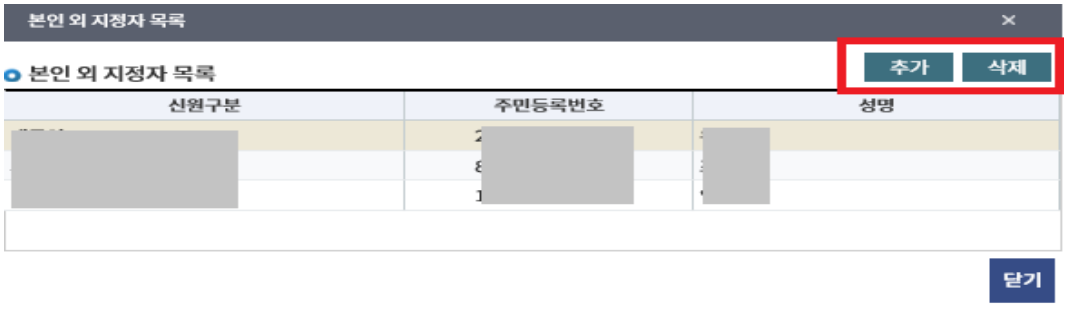

- 보호(또는 보호해지)신청 처리 시, 2쪽의 인감보호신청일자와 보호신청사항 또는 보호해지일자와 보호해지신청사항을 입력한다.

[보호(해지) 신청사항 입력화면]

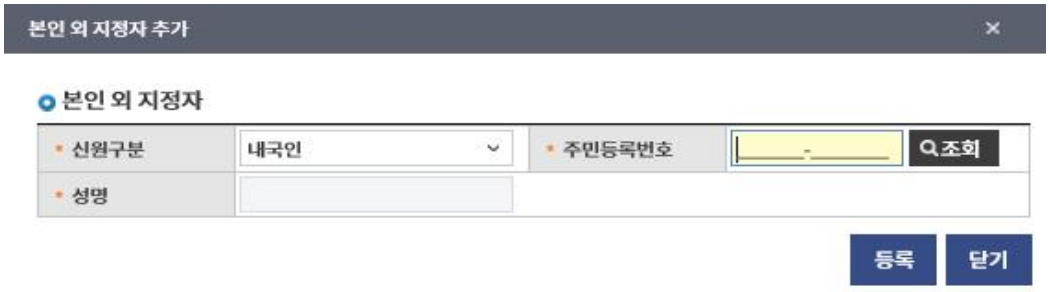



※ 거주지에서 보호(또는 보호해지)신청을 받을 경우에는 위와 같이 현 메뉴에서 수정작업으로 신청내역을 입력하고, 타동에서 받을 경우에는 [8420] 인감보호(보호해지) 신청사항 통보 메뉴에서 입력한다.

- [본인 외 지정자 등록] 버튼을 클릭한다.
- 본인 외 지정자 목록에서 추가 나 삭제로 본인 외 지정자 목록을 수정할 수 있다.



- 본인 외 지정자 추가 버튼을 누르면 본인 외 지정자를 등록할 수 있다.




(6) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

다) 삭제

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '삭제'로 선택한다.

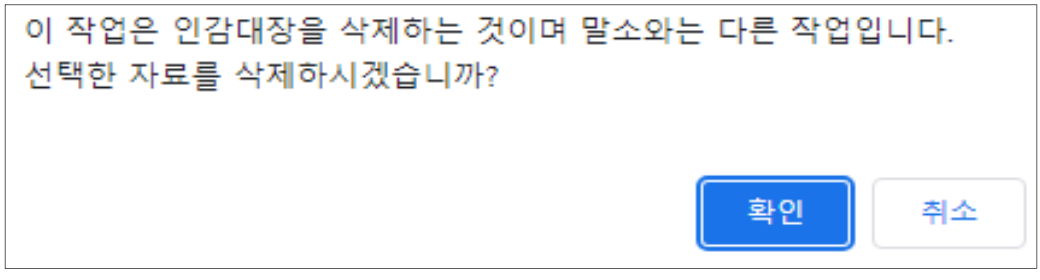
(2) 대상자선택

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽 ~ 4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

(4) 삭제

- 삭제버튼을 클릭한다.
- 아래와 같은 메시지가 표시되고, '확인'을 선택하면 인감도장을 제외한 인감의 모든 자료가 삭제된다.



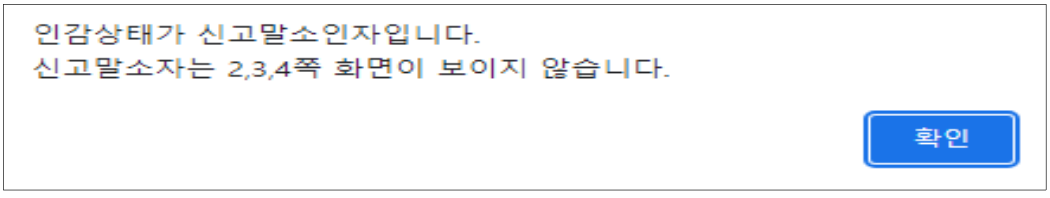
라) 열람

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '열람'으로 선택한다.

(2) 대상자선택

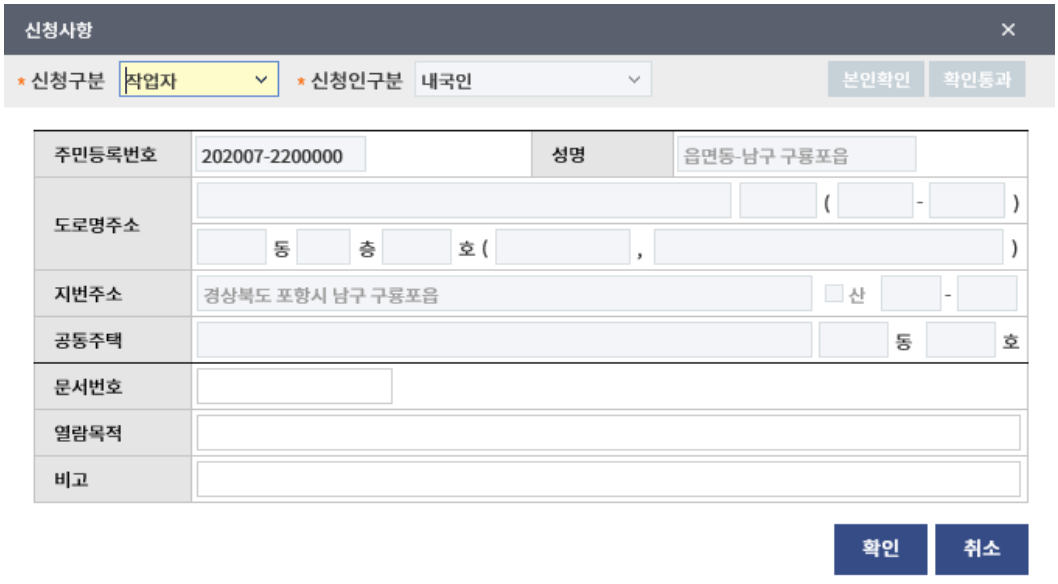
※ 인감대장이 말소상태인 경우 다음과 같은 메시지가 표시된다.




※ 주민등록이 말소되었다가 재등록했는데 인감은 계속 말소상태로 남아있는 경우가 있다. 이런 경우는 인감상태가 신고말소/직권말소인 경우로 인감고유의 말소상태이기 때문에 주민등록이 등록된다고 자동으로 상태가 정상으로 바뀌는 것은 아니다. 담당자 착오로 신고말소/직권말소상태가 되었다면 수정으로 인감상태를 정상으로 바꾸어야 한다.

(3) 열람기재사항 입력

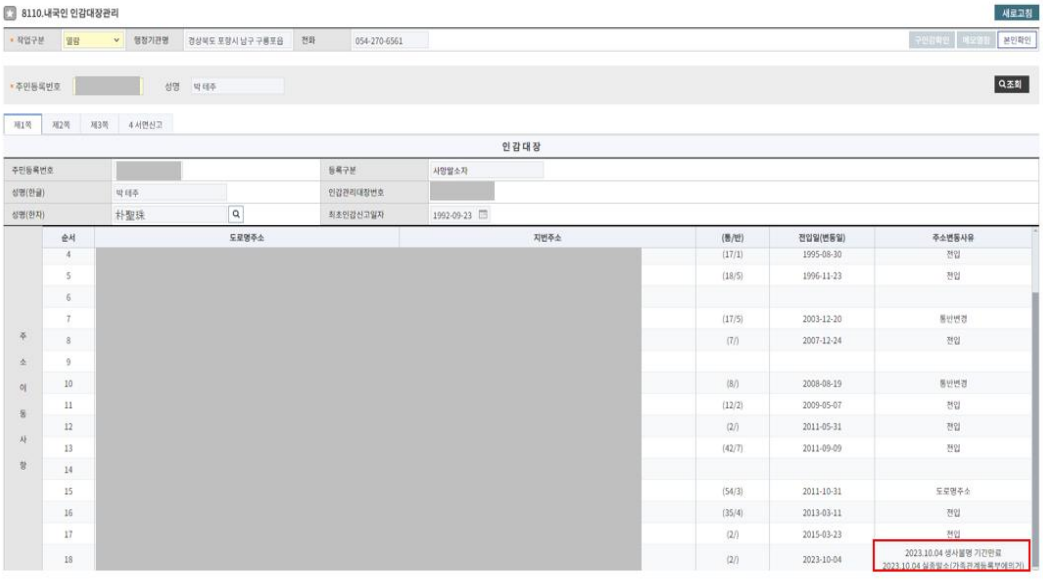
- 아래의 화면이 나타난다.



- 신청구분은 작업자/본인/기타 중에서 작업자가 업무목적으로 열람하는 경우는 작업자로, 인감자 본인이 열람 신청한 경우에는 본인, 기타 제3자가 공문서를 지참하고 열람 요청한 경우는 기타를 선택한다.
- 본인 선택 시에는 본인확인을 진행하고, 열람목적을 반드시 입력 하여야 한다.
- 기타 선택 시에는 신청인의 본인확인 절차를 진행하고, 문서번호와 열람 목적을 반드시 입력하여야 한다.

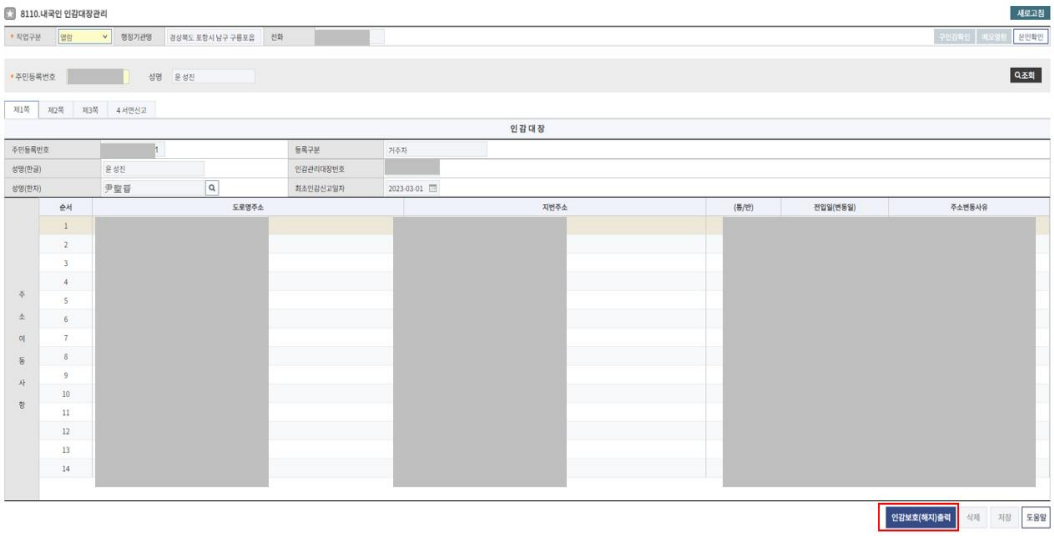
(4) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 표시된다.




※ 주소변동사유가 '주민등록에 의한 실종말소'인 경우 인감 주소이동사항에 다음과 같이 전입일자와 변동일자를 동시에 표기한다.

- 민원인의 거주지 읍면동에서 인감보호(해지)사항을 출력할수 있습니다.




- 인감보호(해지)신청내역

## 인감보호(해지)신청내역

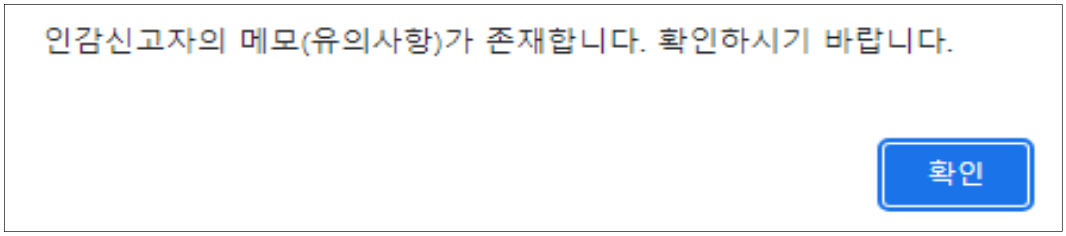
행정기관: 경상북도 포항시 남구 구룡포읍

출력일시: 2023-10-04 오후 4:11:53

기본사항 대상자번호: [redacted] 대상자성명: 박 테주

| | | |
|---|---|---|
| 인 감 의 보호신청 | 인감보호신청일자 | 2023-10-04 |
| | 본인 외 지정자 발급금지 | |
| 인감보호 해지신청 | 인감해지신청일자 | |
| | | |

- 개인메모사항에 기재된 내역이 있다면 그 기재내역을 확인할 수 있습니다.







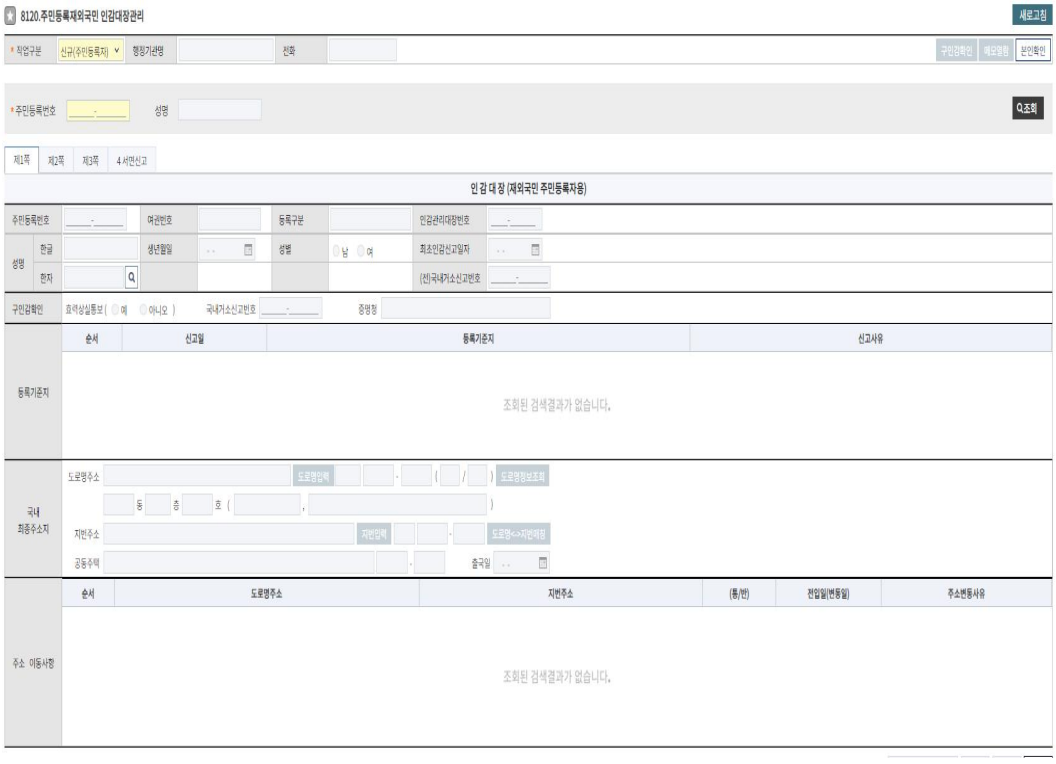
### ○ 참고사항

- 개인메모사항의 기재는 5329. 개인메모사항정리 업무에서 입력가능합니다.

## 나. 8120.주민등록재외국민 인감대장관리

### 1) 업무처리 방법

○ 주민등록재외국민 인감대장관리 화면




가) 신규

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '신규'로 선택한다.

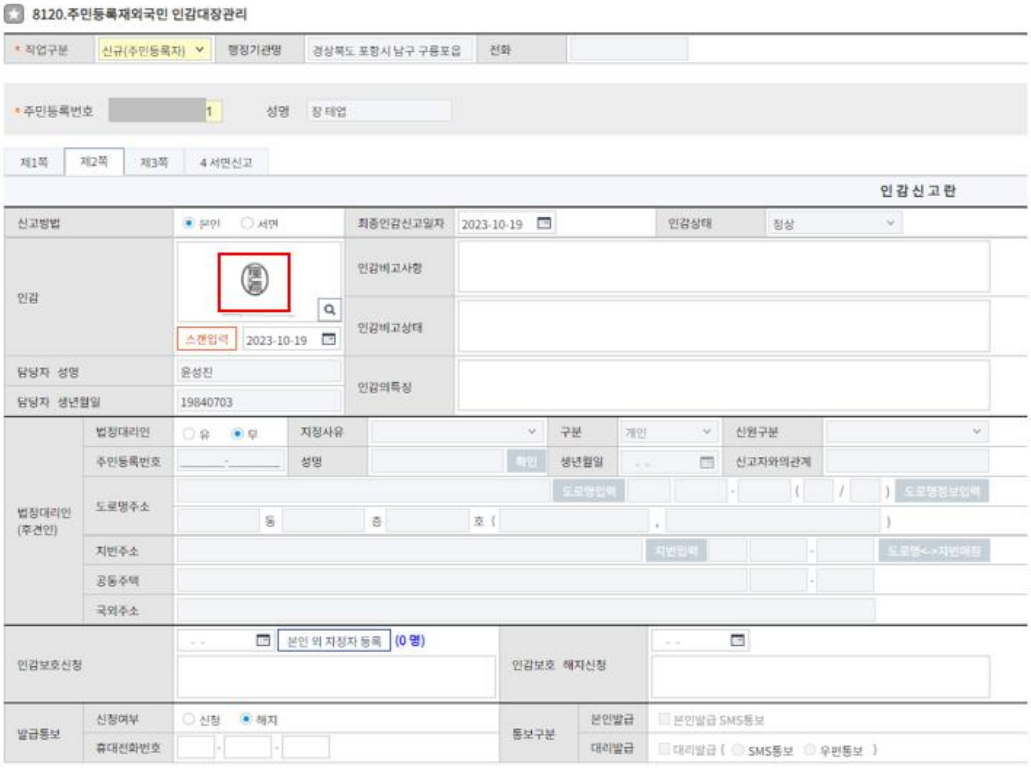
(2) 본인확인

(3) 대상자 조회

(4) 주민등록사항 화면출력

(5) 인감도장 입력

- 신규로 대상자 조회 시 기존 내국인 인감이 존재할 경우 자동으로 내국인 인감의 인영을 가져옵니다.




(6) 인감사항 입력

- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.

(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 수정(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

다) 삭제(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

라) 열람(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

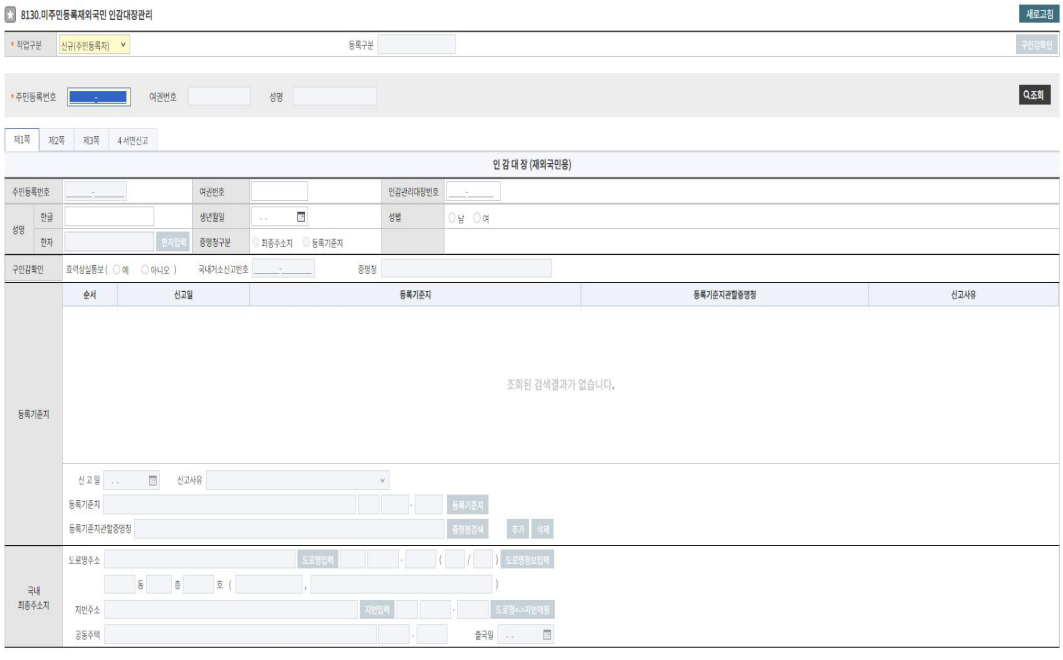
❍ **참고사항**

- 기존에 재외국민 인감이 존재할 시 [8450] 미주민등록재외국민 주민등록 사실통보 메뉴에서 주민등록사실 통보를 보내 인감대장을 이송 받아야 합니다.
- 재외국민주민등록자로 신분이 변경 되었더라도 미주민 or 국내거소신고자 인감등은 자동으로 전환되지 않습니다. 새로 등록하셔야 합니다.

## 다. 8130.미주민등록재외국민 인감대장관리

### 1) 업무처리 방법

❍ 미주민등록재외국민 인감대장관리 화면



가) 신규(주민등록자)

(1) 작업구분선택

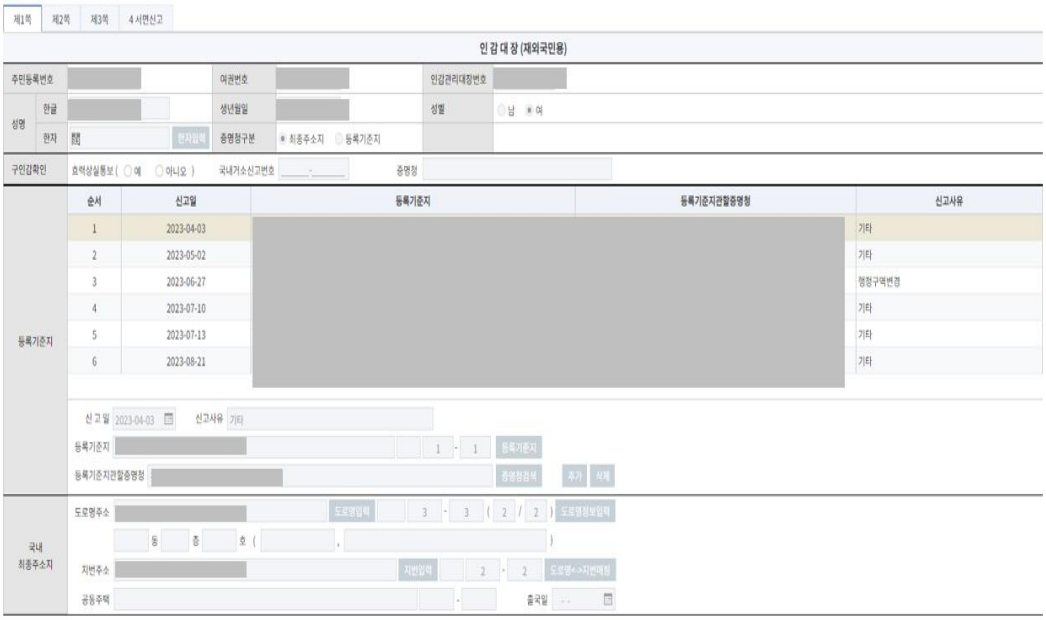
- 신고인의 주민등록전산자료가 존재(등록구분이 '현지이주자' 또는 '이민출국자')하는 경우로 최종주소지에서 재외국민의 인감을 신규 등록하는 경우 작업구분을 '신규(주민등록자)'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호를 입력하고 조회버튼을 클릭한다.

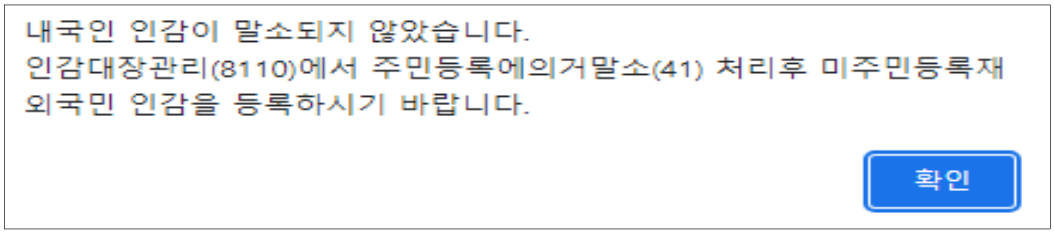
(3) 주민등록사항 화면출력

- 최종주소지에 등록된 주민전산자료(주민등록기본사항, 등록기준지사항, 최종주소지, 이민출국사항)가 화면에 표시된다.




- 내국인으로 인감이 신고 되어있으면 인감전산자료도 화면에 표시된다.

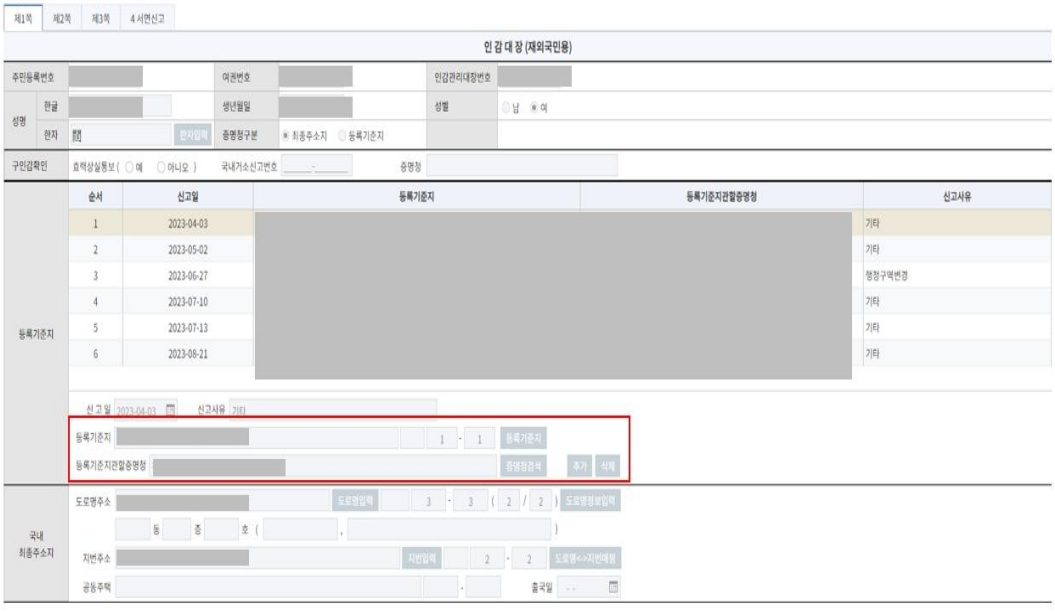
※ 조회된 주민등록상태가 말소이어야 하며, 내국인 인감은 말소상태여야 한다. 내국인 인감상태가 말소가 아닌 경우에는 아래와 같은 메시지가 표시된다. 이런 경우 [8110] 내국인 인감대장관리에서 해당 인감대장을 말소 처리 후 작업을 해야 한다.




※ 전산 사진/지문 자료는 주민등록증 경신자만 화면에 나타난다. 사진/지문 전산 자료가 없는 경우에는 변경사항입력에서 수기인감대장에 붙여있는 사진/지문을 스캔 입력하도록 한다.

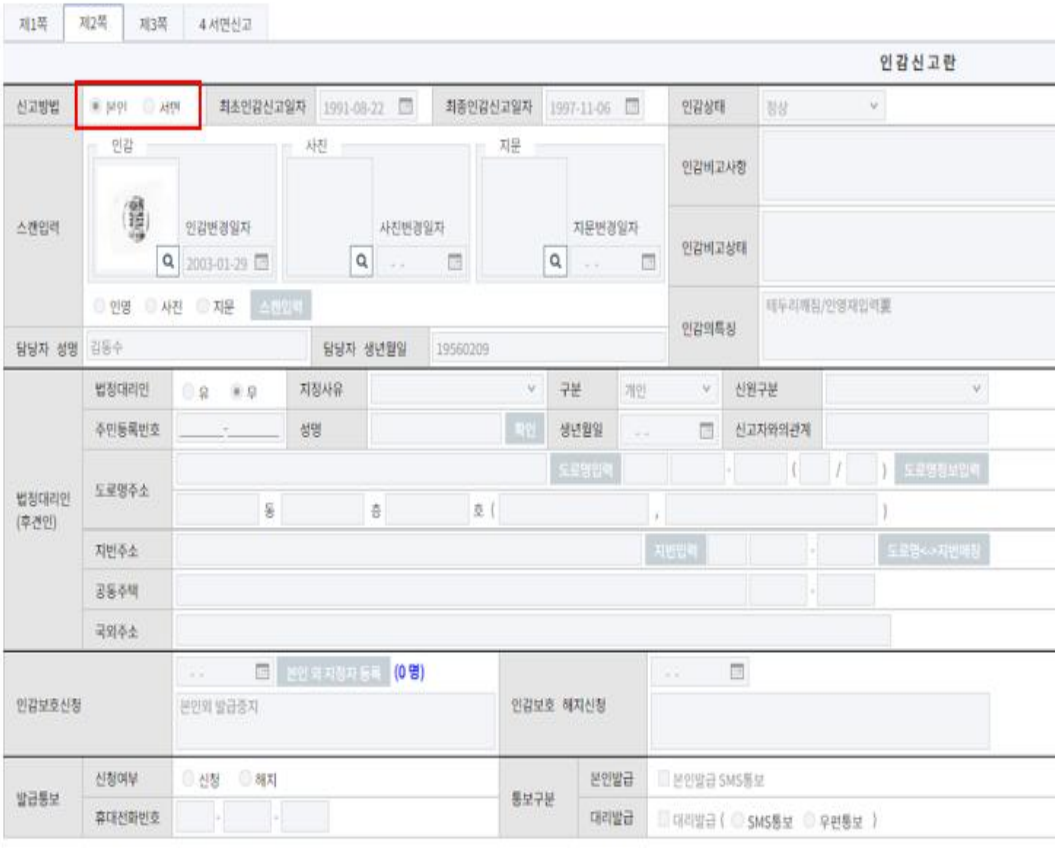
(4) 등록기준지 입력

- 등록기준지 '추가' 버튼을 클릭한다.
- 등록기준지 신고일은 출입국관리사무소 또는 관련기관으로부터 국외이민 출국(현지이민허가)통보서를 접수한 일자를 입력한다.
- 등록기준지 신고사유는 등록기준지관련 변동사유를 선택한다.
- '등록기준지' 버튼을 눌러 등록기준지 주소를 입력한다.
- '증명청검색' 버튼을 눌러 등록기준지관할증명청을 입력한다.



(5) 인감사항 입력

- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 인감증명서발급사실통보신청, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.




[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조
- 3쪽 증명청경유란 입력(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(6) 서면신고란(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 신규(신고)

(1) 작업구분선택

- 신고인의 주민등록전산자료가 존재하지 않는 경우로 등록기준지에서 재외국민의 인감을 신규 등록하는 경우 작업구분을 '신규(신고)'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호(주민등록번호가 없는 자는 생년월일 6자리 + 성별 1자리 + '000000'로 입력)와 여권번호를 입력하고 조회 버튼을 클릭한다.
- 입력한 주민등록번화와 여권번호에 해당하는 인감대장이 존재하지 않으면 1쪽 인감대장 서식에 주민등록번호와 여권번호가 표시된다.

(3) 제1쪽 입력

- 성명, 생년월일, 성별 등의 인적사항을 입력한다.
- 등록기준지사항 및 최종주소지, 출국일등을 입력한다. [신규(주민등록자)] (4) 참조.

(4) 제2쪽 인감신고란 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을 '서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.
- 인감, 사진, 지문 중 입력할 자료를 체크하고 '스캔입력' 버튼을 눌러 화상자료를 입력한다.
- 기타 인감의 특징 및 보호사항, 비고를 입력한다.
- 인감증명서발급사실통보를 신청하는 경우 발급통보 신청여부를 '신청'으로 체크하고 휴대전화번호, 통보구분을 입력한다.

(5) 제3쪽 증명청경유란 입력

- 8110.내국인 인감대장관리 참조

(6) 저장

- 저장 버튼을 눌러 저장한다.

다) 증명청변경

(1) 작업구분선택

- 증명인의 등록기준지가 변경되어 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우 또는 행정구역변경에 의해 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우에 신 증명청에서 '증명청변경' 작업을 선택한다.
- 등록기준지변경 : 등록기준지에서 인감을 관리하는 경우 등록기준지가 변경되면 '등록기준지변경' 처리를 한다.




- 행정구역변경 : 행정구역변경의 의해 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우 선택한다.




※ 만약 등록기준지 또는 최종주소지가 변경되었으나 증명청이 동일한 경우에는 작업구분을 수정으로 하여 변경된 등록기준지 또는 최종주소지를 등록한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호를 입력하고 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

(4) 1쪽 또는 3쪽 변경사항 입력

- 1쪽의 등록기준지를 추가 등록할 수 있다. ([신규(주민등록자)] ④번 참조하여 입력)
- 1쪽의 최종주소지를 수정할 수 있다.
- 3쪽의 증명청을 추가한다.

(5) 저장

- 저장 버튼을 눌러 저장한다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다. 구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다. 내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다. 신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

라) 수정

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '수정'으로 선택한다.

(2) 대상자 조회

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

※ 만약 관할증명청인데도 수정작업이 안된다면 증명청변경 작업으로 증명청을 변경한 후 수정작업으로 수정한다.

※ 최종주소지에서 인감을 관리하는 경우 등록기준지로부터 등록기준지변경사실을 통보받으면 작업구분 '수정'에서 신등록기준지를 등록한다.

※ 등록기준지가 변경되었으나 증명청이 동일한 경우에는 작업구분을 '수정'으로 하여 변경 등록기준지를 등록한다.

(4) 변경사항 입력(8110. 내국인 인감대장관리를 참조한다.)

(5) 저장

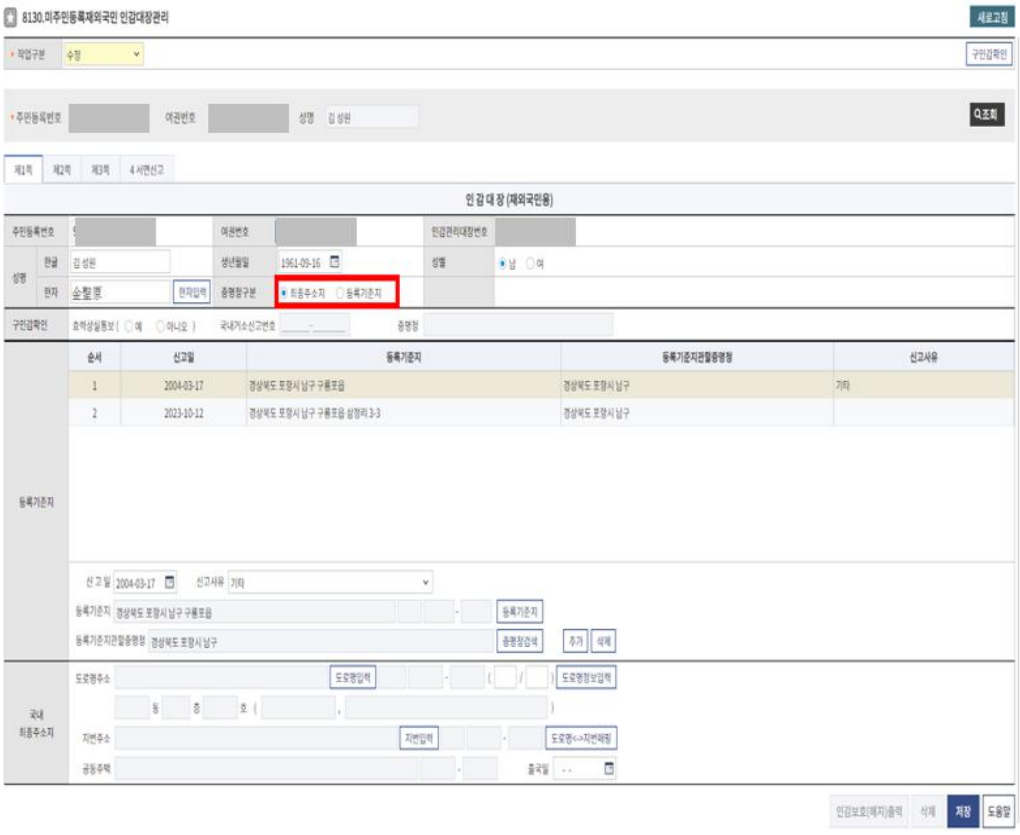
- 저장버튼을 눌러 저장한다.

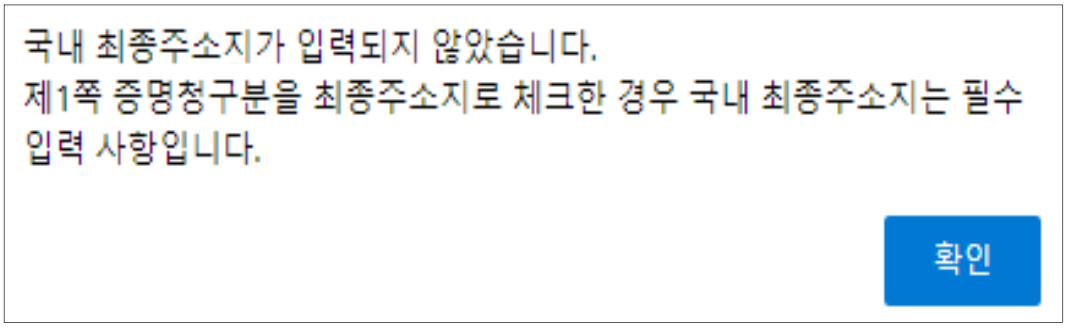
마) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

바) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

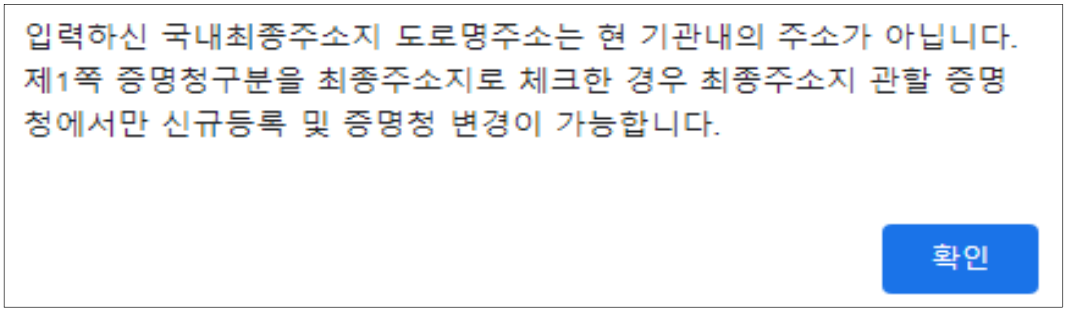
○ **참고사항**

- 증명청구분이 최종주소지일때는 국내최종주소지는 필수로 입력해야한다.

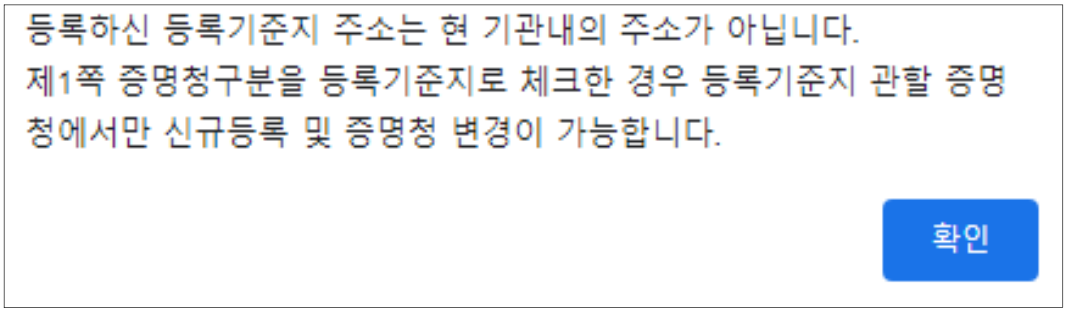





- 증명청구분이 최종주소지일때는 주소는 현 기관내의 주소여야 한다.



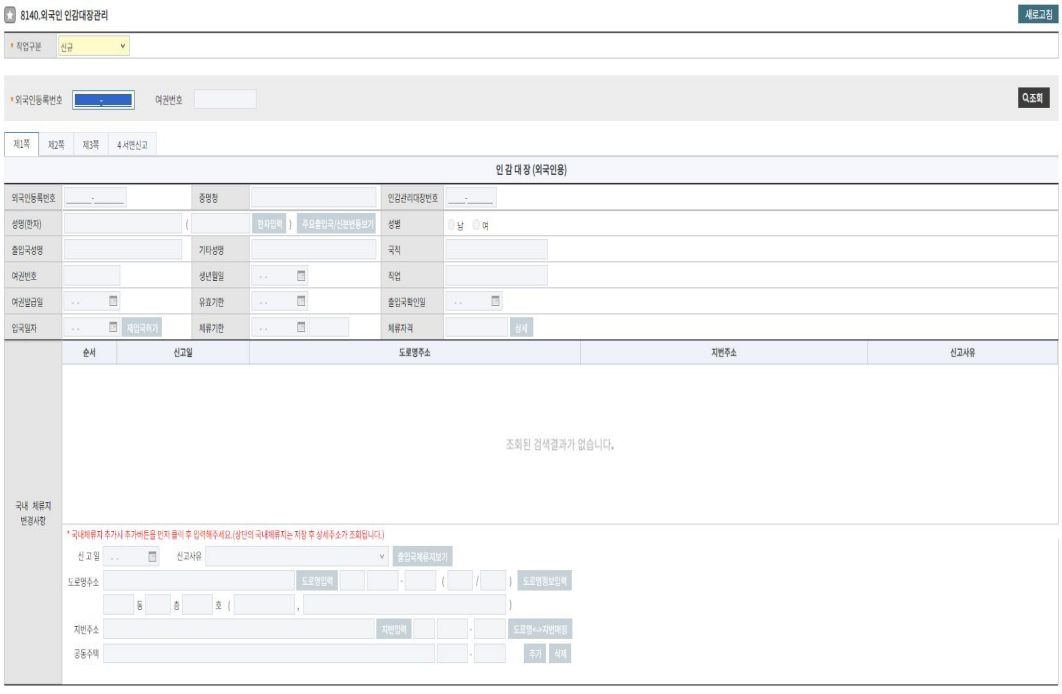

- 증명청구분이 등록기준지일 때 주소는 현 기관내의 주소여야 한다.



## 라. 8140.외국인 인감대장관리

### 1) 업무처리 방법

❍ 외국인 인감대장관리 화면




가) 신규

(1) 작업구분선택

- 작업구분을‘신규’로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 외국인등록번호13자리 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 출입국자료 출력

- 출입국관리사무소에 등록된 외국인의 외국인등록번호, 성명, 출입국성명, 기타성명, 국적, 입국일자, 체류자격, 직업, 체류기한, 체류구분, 여권발급일자, 생년월일, 유효기한, 출입국확인일이1쪽의 화면에 표시되고, 2쪽에는 출입국에 등록된 사진이 출력된다.

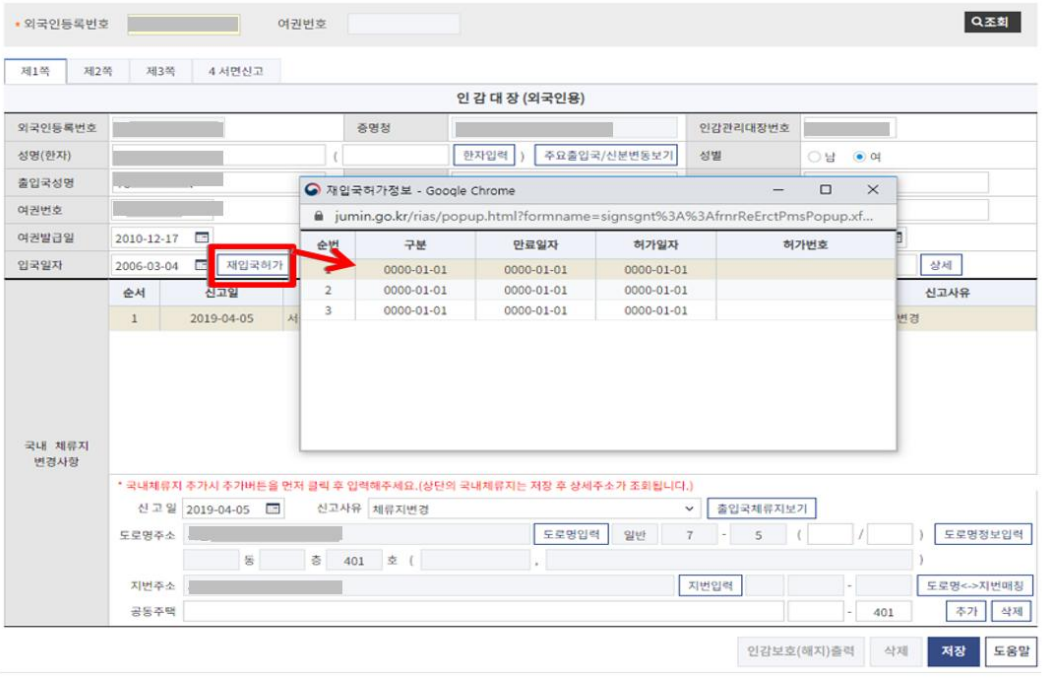



※ 성명은 출입국성명을 기준으로 자동 출력된다. 성명은 인감증명서에 출력되는 중요한 사항임으로 신규입력 시 인감도장과 일치하는 지 등을 정확하게 입력 한다.

※ 대상자가 인감을 신고할 수 있는 대상자인지 제1쪽에 출력되는 출입국정보 (주요출입국/신분변동사항,재입국허가사항 등)을 자세히 확인토록 하고, 본인이 신고할 경우에는 제2쪽의 출입국사진과 대조하도록 한다.

(4) 1쪽 인감대장 입력

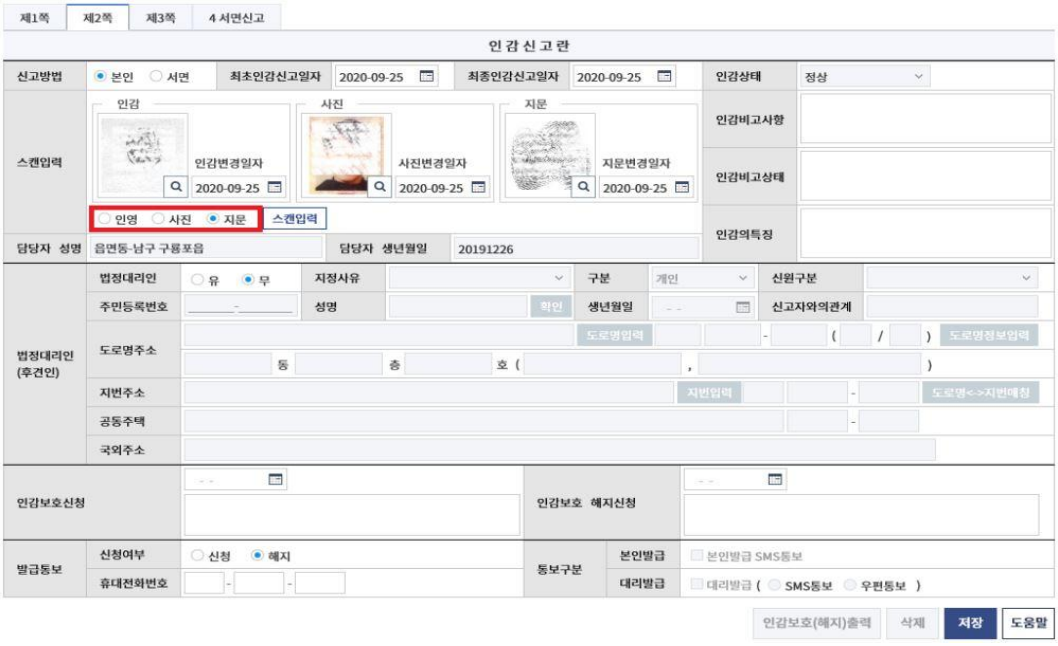
- 한자성명이 있으면 한자성명란에 한글로 음을 입력하고'한자입력'버튼을 눌러 한자사전에 등록된 한자를 선택한다.
- 국내체류지변경사항을 '출입국체류지보기' 버튼을 클릭하여 출입국자료를 확인하여 신고일, 신고사유, 주소를 입력한다.
- 신규 등록시 자동으로 그리드에 체류지 항목이 하나 추가됨으로 신고사유, 주소 등을 입력한다.



(5) 인감도장 입력

- 2쪽에 인감,지문 중 입력할 자료를 체크하고'스캔입력'버튼을 눌러 화상 자료를 입력한다.

※ 사진의 경우 출입국관리사무소에서 직접 자료를 가져온다.




(6) 2쪽 인감사항 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을'서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.
- 최초신고일자,최종신고일자는 신규일 경우 현재일자로 자동 입력된다. 기타 인감의 특징 및 보호사항, 비고를 입력한다.

[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조

(7) 3쪽 증명청경유란 입력(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(8) 서면신고란(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(9) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다.
구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다.
내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다.
신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

나) 증명청변경(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

다) 수정(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

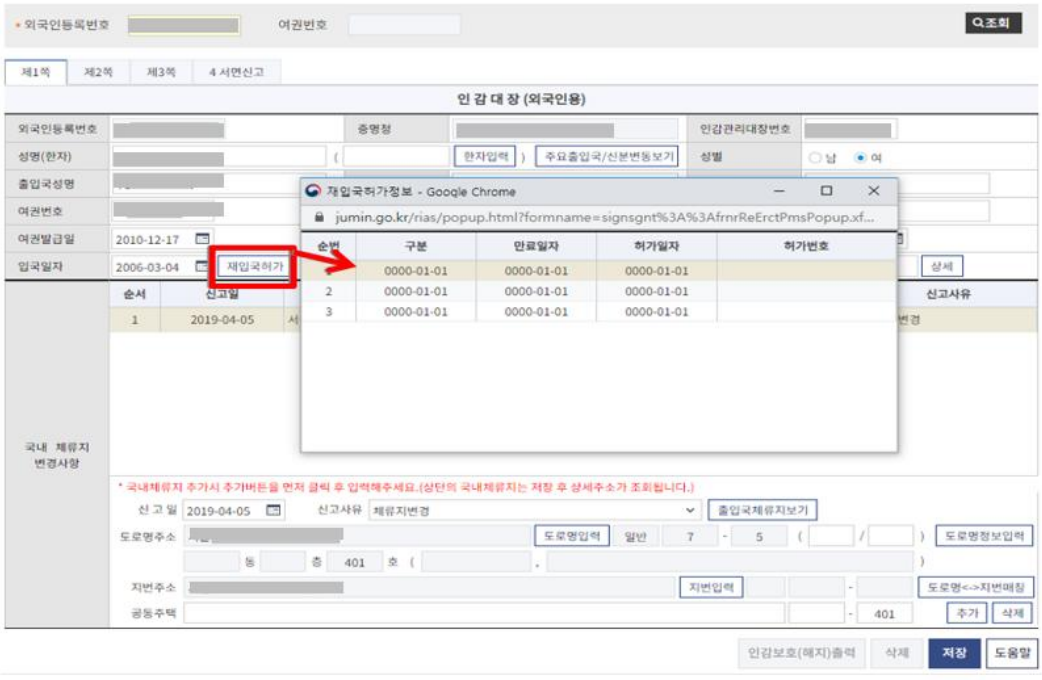
라) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

마) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

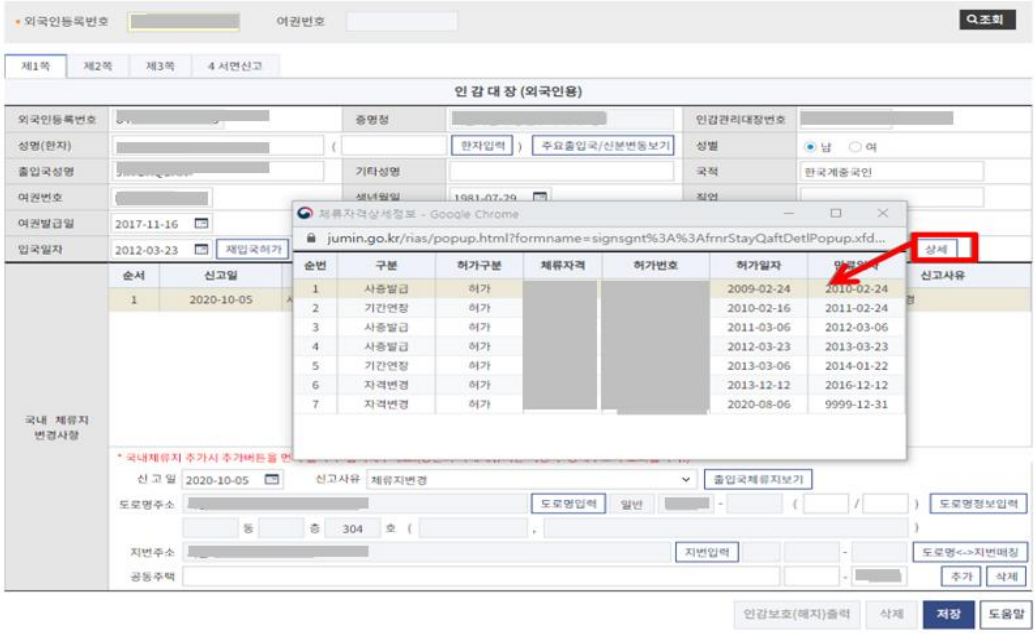
**○ 참고사항**

- 외국인의 여권정보(여권번호,여권발급)

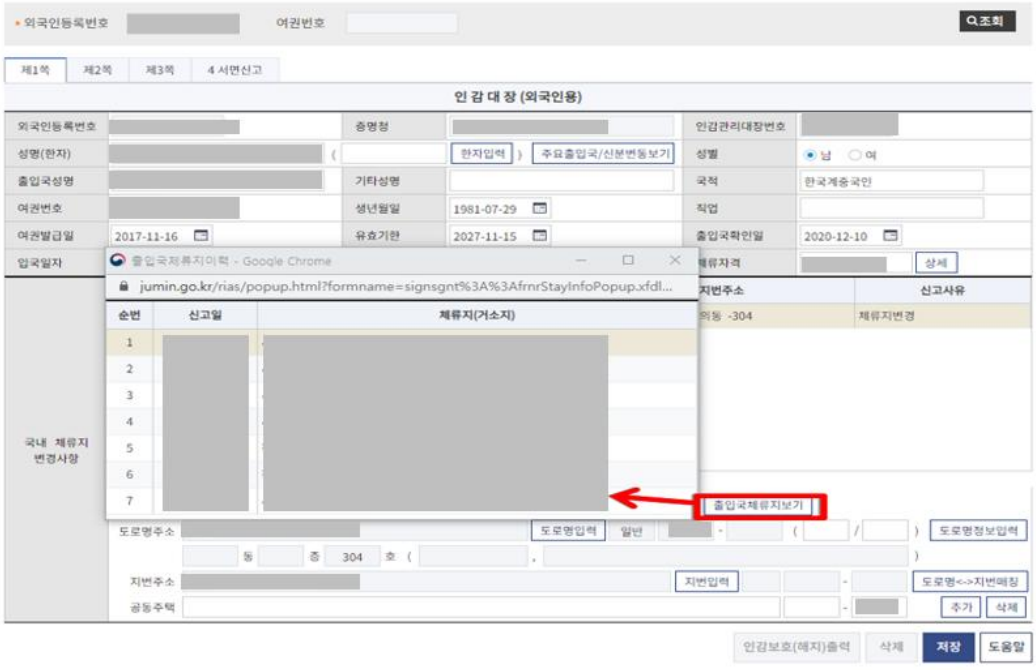
- 외국인 재입국 허가사항 조회



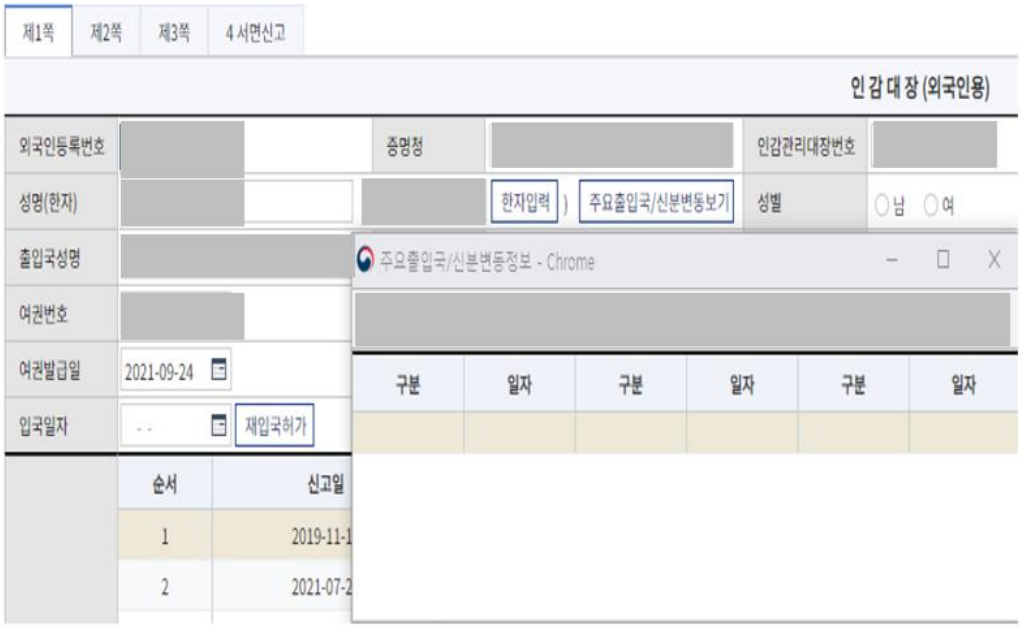

- 외국인 체류자격 상세사항 조회



- 외국인 체류지사항 조회



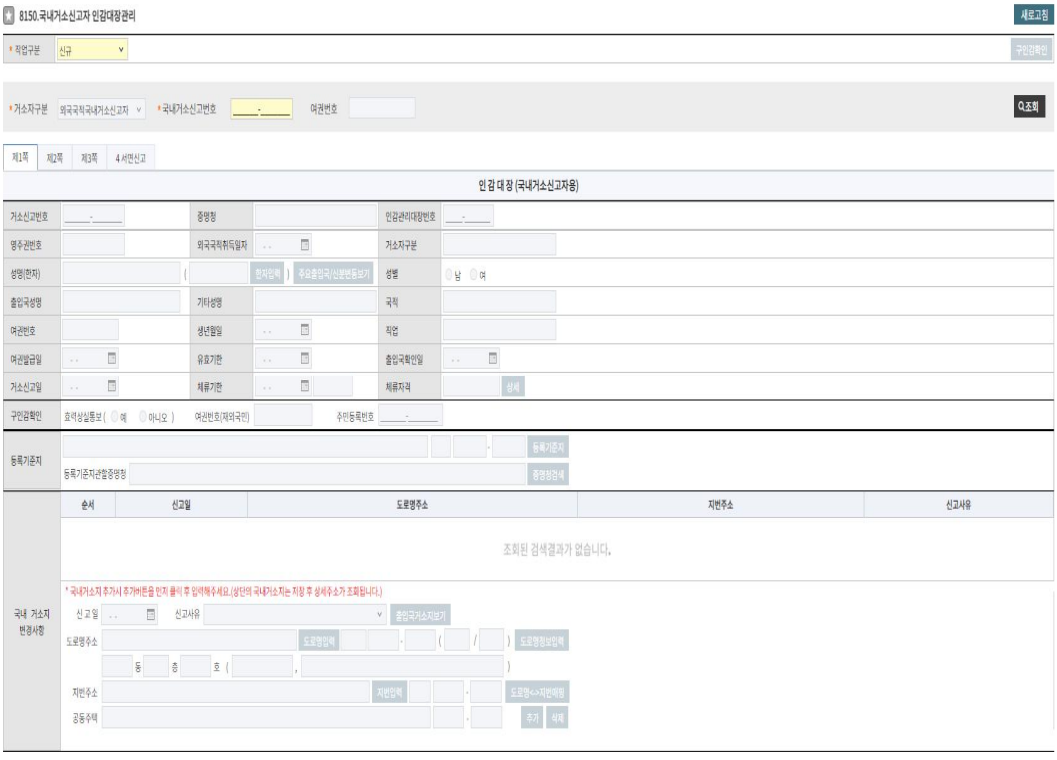

- 외국인 주요출입국/신분변동사항 조회



## 마. 8150.국내거소신고자 인감대장관리

### 1) 업무처리 방법

○ 국내거소신고자 인감대장관리 화면




가) 신규

(1) 작업구분선택

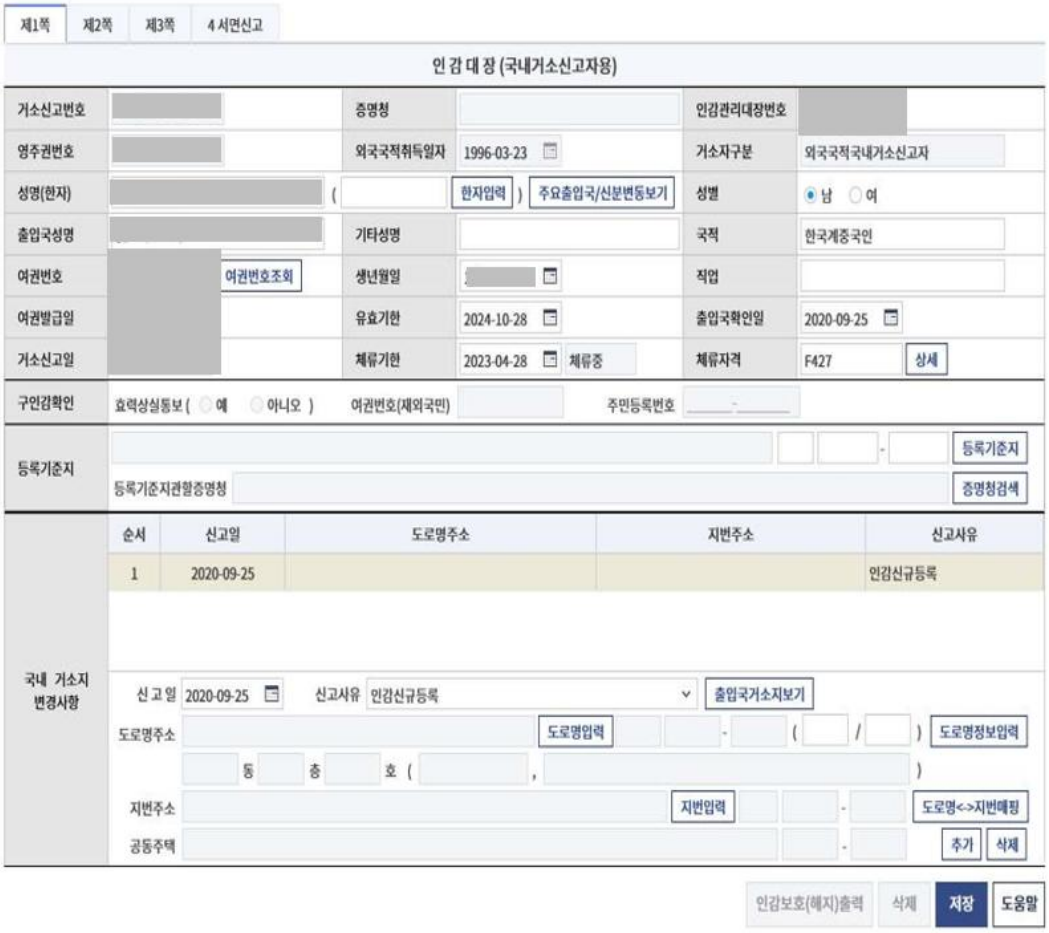
- 작업구분을'신규'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 국내거소신고번호13자리 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 출입국자료 출력

- 출입국관리사무소에 등록된 국내거소신고자의 국내거소신고번호, 성명, 출입국성명, 기타성명, 국적, 거소신고일, 체류자격, 직업, 체류기한, 체류구분, 여권발급일자, 생년월일, 출입국확인일이1쪽의 화면에 표시되고, 2쪽에는 출입국에 등록된 사진이 출력된다.

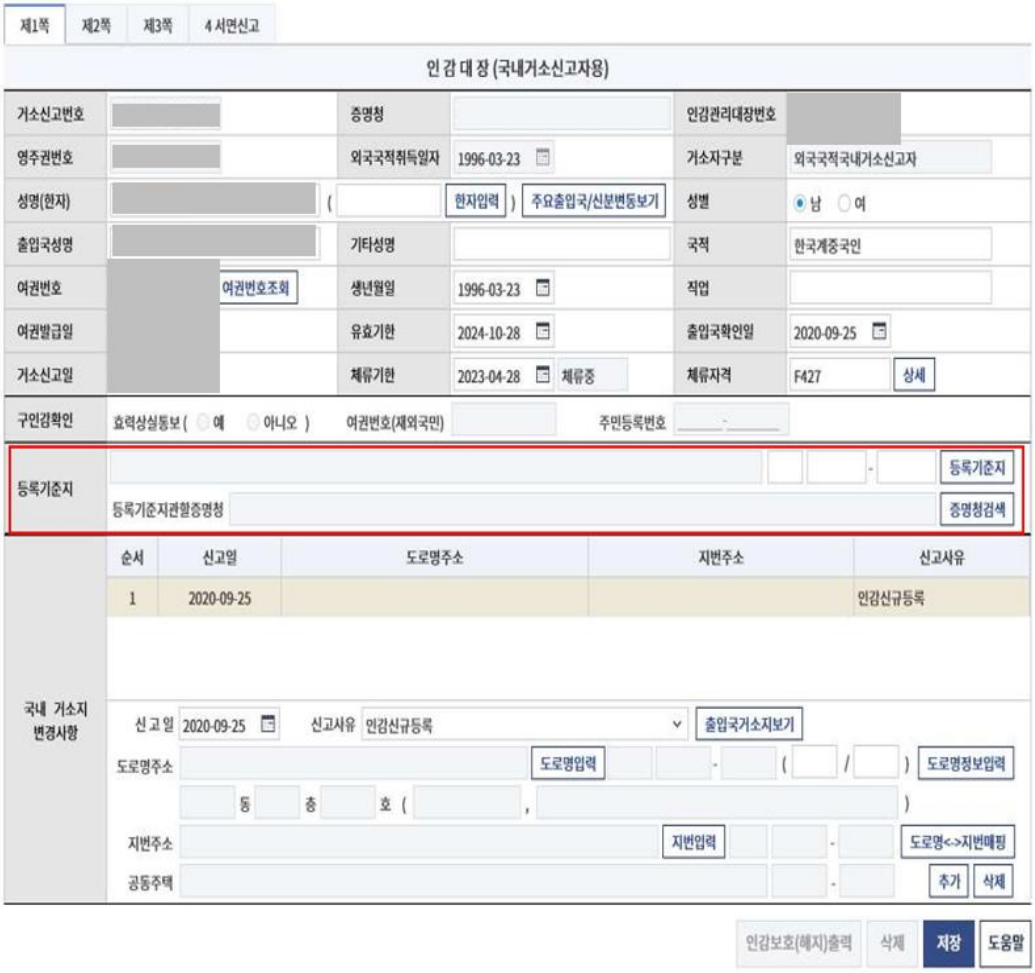



※ 성명은 출입국성명을 기준으로 자동 출력된다. 성명은 인감증명서에 출력되는 중요한 사항임으로 신규입력 시 인감도장과 일치하는 지 등을 정확하게 입력한다.

※ 대상자가 인감을 신고할 수 있는 대상자인지 제1쪽에 출력되는 출입국정보 (주요출입국/신분변동사항,재입국허가사항 등)을 자세히 확인토록 하고, 본인이 신고할 경우에는 제2쪽의 출입국사진과 대조하도록 한다.

(4) 1쪽 인감대장 입력

- 한자성명이 있으면 한자성명란에 한글로 음을 입력하고'한자입력'버튼을 눌러 한자사전에 등록된 한자를 선택한다.
- 등록기준사항을 입력한다. '주요출입국/신분변동보기'버튼을 눌러 내용을 확인 후 등록기준지를 입력한다.




- 국내거소지변경사항을 '출입국자료보기'버튼을 클릭하여 출입국자료를 확인하여 신고일,신고사유,주소를 입력한다.
- 신규 등록시 자동으로 그리드에 거소지 항목이 하나 추가됨으로 신고사유, 주소 등을 입력한다.

(5) 2쪽 인감사항 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을'서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.




- 최초신고일자,최종신고일자는 신규일 경우 현재일자로 자동 입력된다.기타 인감의 특징 및 보호사항,비고를 입력한다.

[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조

(6) 3쪽 증명청경유란 입력(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(7) 서면신고란(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(8) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다.
구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다.
내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다. 신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

나) 증명청변경(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

다) 수정(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

라) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

마) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

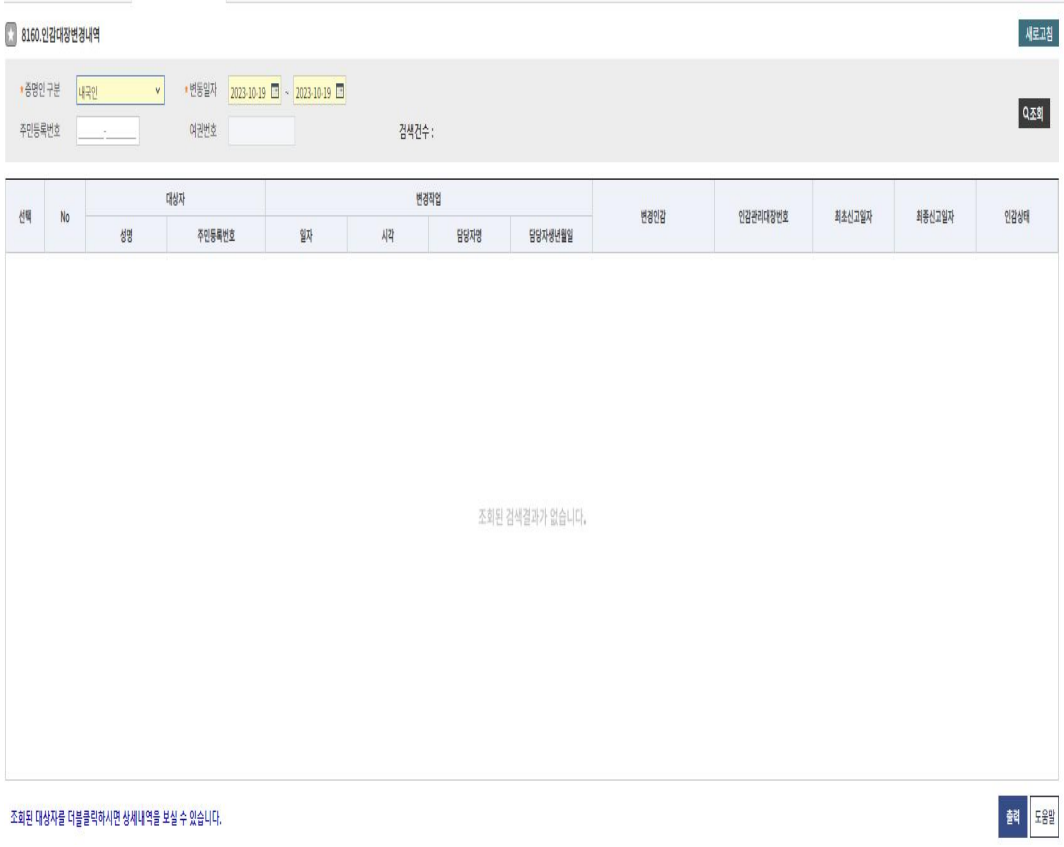
**○ 참고사항**

- 국내거소신고자의 여권정보(여권번호,여권발급일,유효기간)는 입력한 여권발급일이 기존에 입력된 여권발급일보다 미래일때만 수정이 된다.

## 바. 8160.인감대장변경내역

### 1) 업무처리 방법

❍ 인감대장변경내역 화면




가) 인감대장변경내역

(1) 검색조건 입력

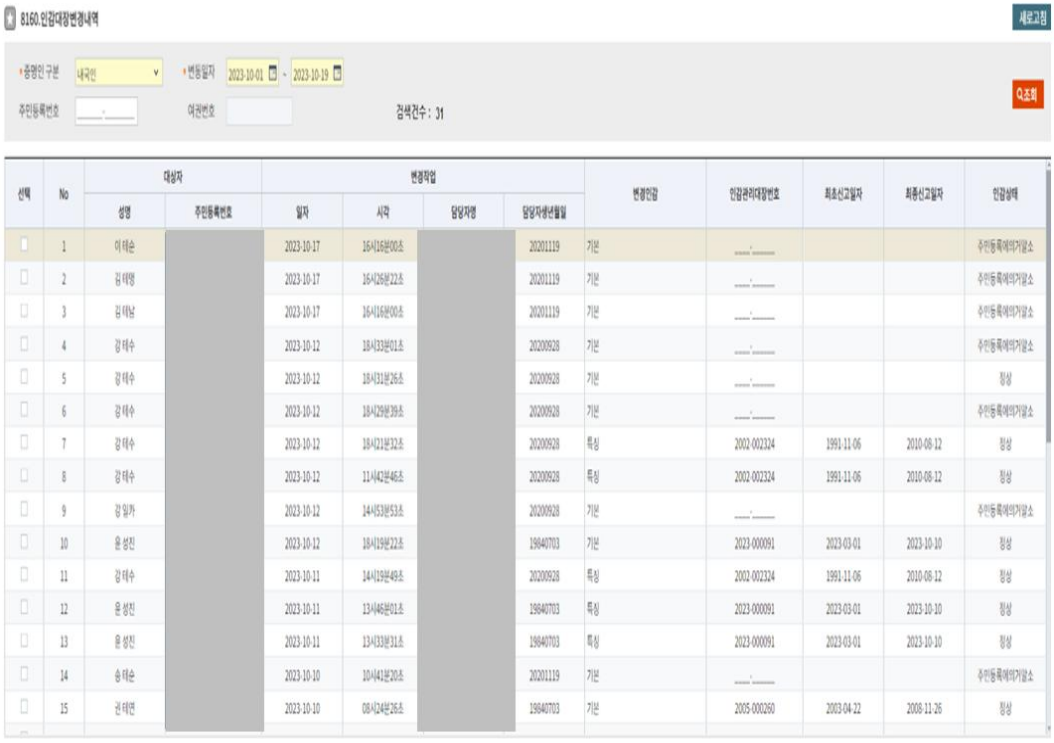
- 증명인 구분을 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자 중에서 선택한다.
- 변동일자구간을 입력한다.
- 내국인 또는 재외국민이면 주민등록번호를, 외국인이면 외국인등록번호를, 국내거소신고자이면 국내거소신고번호를 입력할 수 있다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 국내거소신고자인 경우 여권번호를 입력할 수 있다.

(2) 조회

- 조회버튼을 클릭한다.

(3) 변경내역 화면출력

- 검색조건에 해당하는 인감대장변경내역이 출력된다.




(4) 변경상세내역 화면출력

- 인감대장변경내역을 더블클릭하면 건별 인감대장변경상세내역이 새창으로 표시된다.
- 첫 번째 탭 화면에 기본사항과 특징사항이 표시되면, 두 번째 탭 화면에는 인감신고사항에 관한 항목이 조회된다.

[인감대장변경상세내역 기본사항/인감특징]

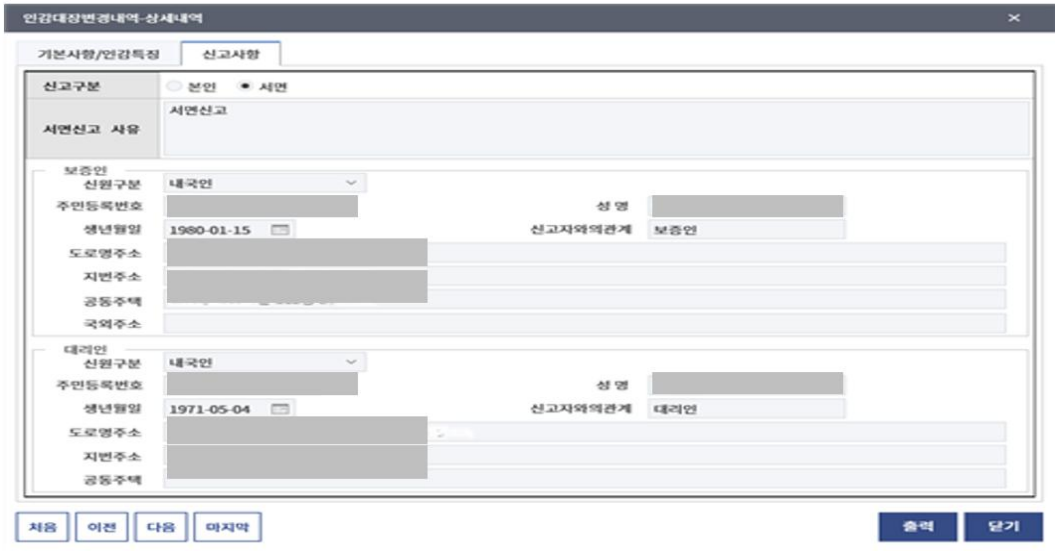
- 인감대장변경내역 상세화면(기본사항/인감특징, 신고사항)





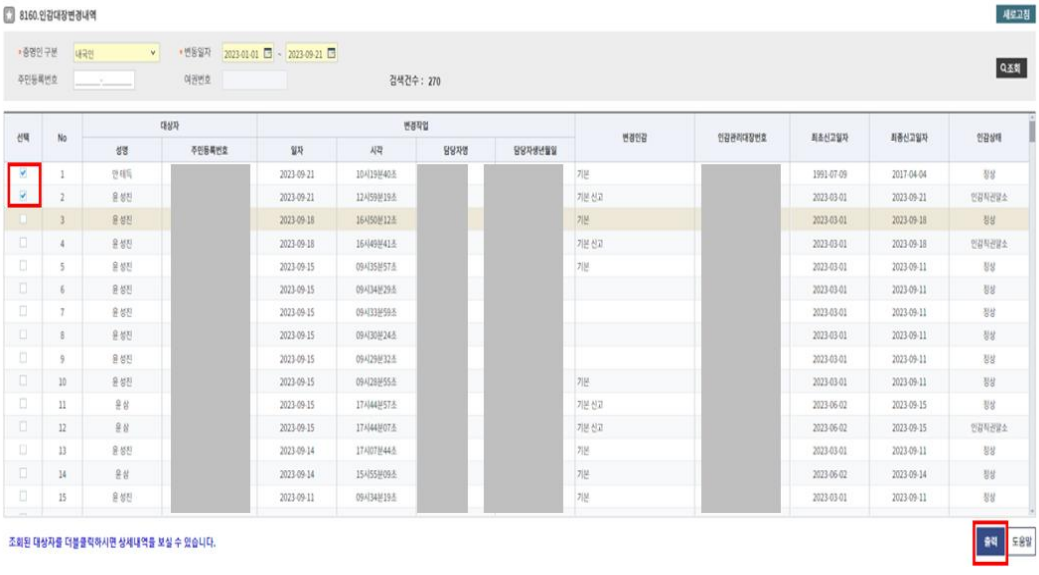

[인감대장변경상세내역 기본사항/인감특징]

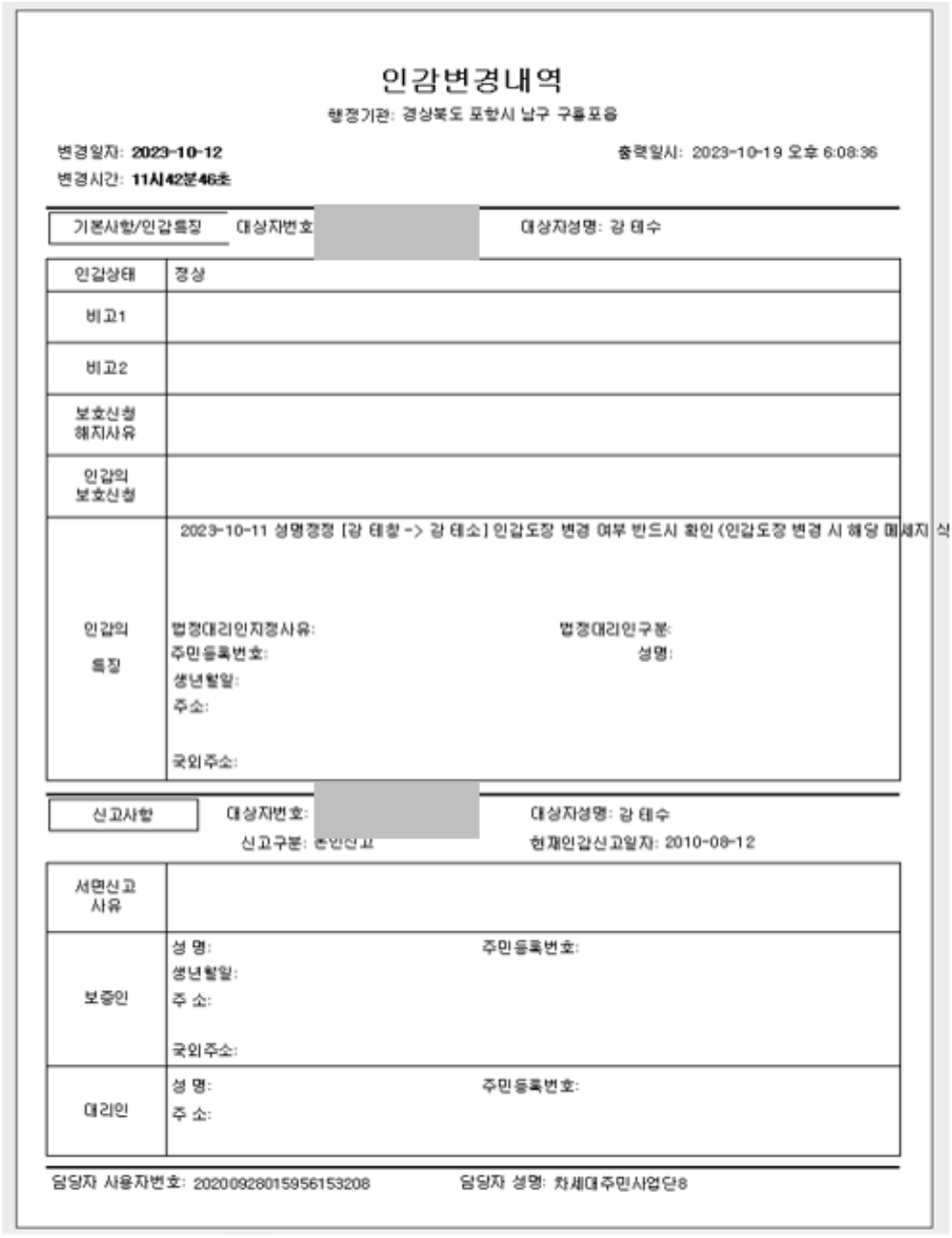
- 서면신고일 경우 아래와 같은 내용이 조회된다.




(5) 출력

- 인감대장변경내역 목록에서 출력하고자 하는 내역을 선택(체크박스에 표시)하여 출력버튼을 클릭하면 미리보기 화면이 표시되고 출력할 수 있다.





# 인감변경내역

행정기관: 경상북도 포항시 남구 구룡포읍

변경일자: **2023-10-12** 출력일시: 2023-10-19 오후 6:08:36

변경시간: **11시42분46초**

기본사항/인감특징 대상자번호: [redacted] 대상자성명: 강 태수

| | |
|---|---|
| 인감상태 | 정상 |
| 비고1 | |
| 비고2 | |
| 보호신청 해지사유 | |
| 인감의 보호신청 | |
| 인감의 특징 | 2023-10-11 성명정정 [강 태창 -> 강 태소] 인감도장 변경 여부 반드시 확인 (인감도장 변경 시 해당 메세지 삭<br>법정대리인지정사유: 법정대리인구분:<br>주민등록번호: 성명:<br>생년월일:<br>주소:<br>국외주소: |

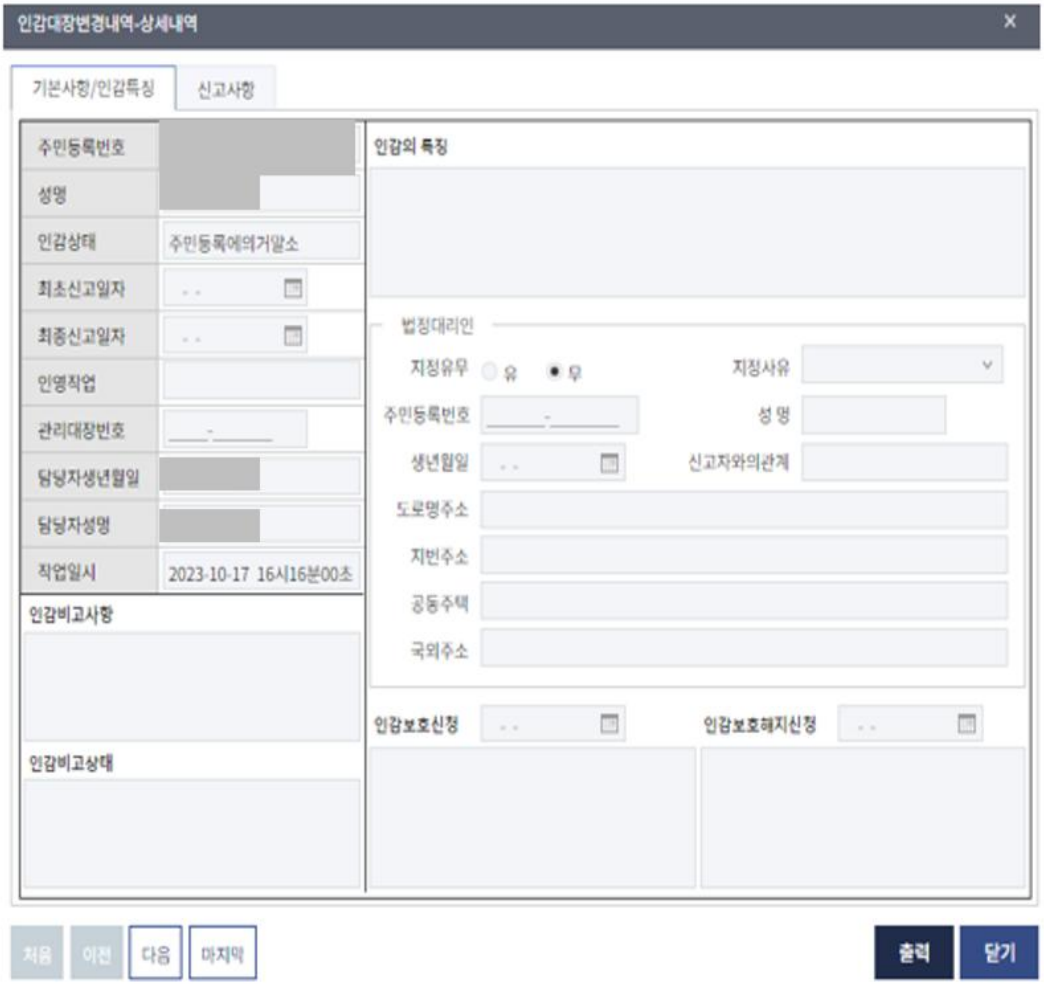
신고사항 대상자번호: [redacted] 대상자성명: 강 태수

신고구분: 본인신고 현재인감신고일자: 2010-08-12

| | |
|---|---|
| 서면신고 사유 | |
| 보증인 | 성 명: 주민등록번호:<br>생년월일:<br>주 소:<br>국외주소: |
| 대리인 | 성 명: 주민등록번호:<br>주 소: |

담당자 사용자번호: 20200928015956153208 담당자 성명: 차세대주민사업단8

- 인감대장변경상세내역에서 건별로 출력할 수도 있다.



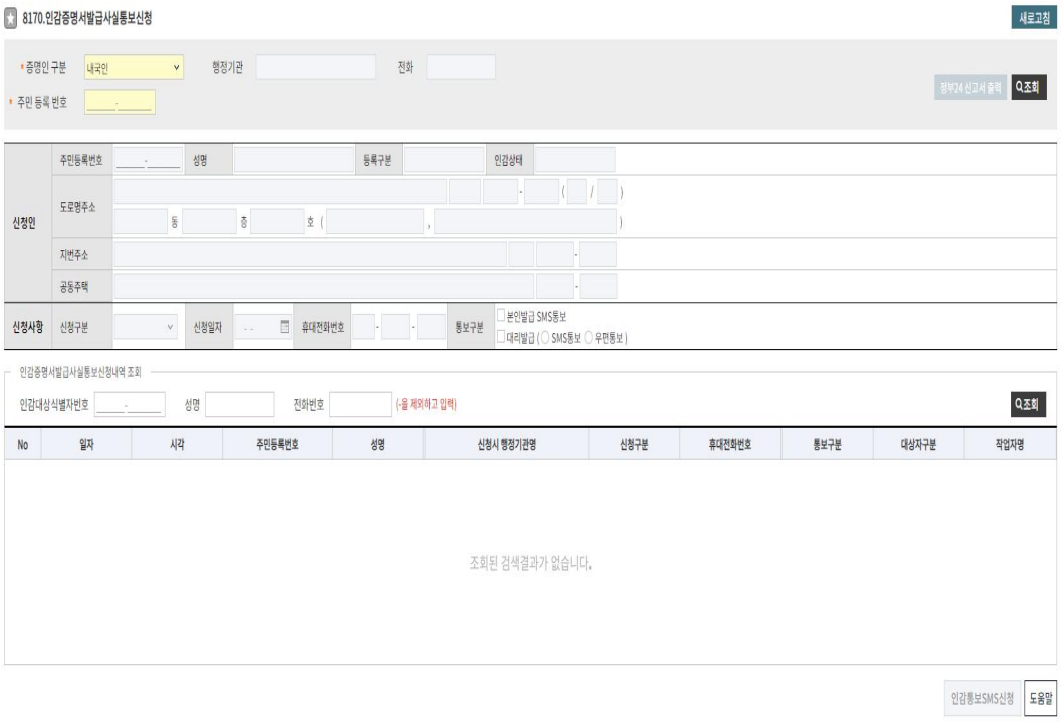

### ○ 참고사항

- 없음

## 사. 8170.인감증명서발급사실통보신청

### 1) 업무처리 방법

❍ 인감증명서발급사실통보신청 화면



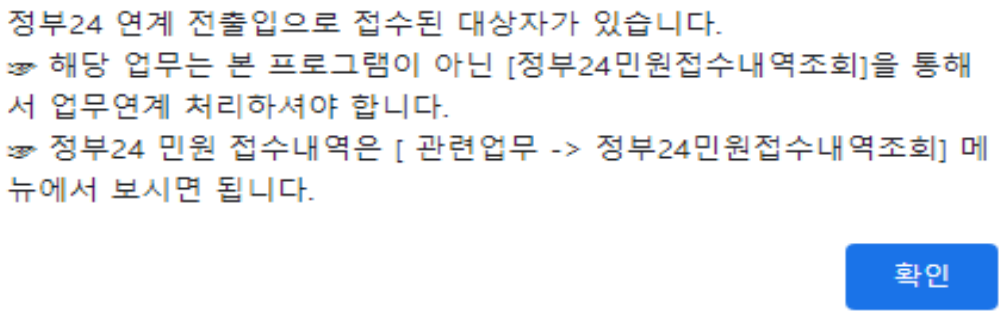

#### 가) 인감통보SMS신청

(1) 검색조건입력

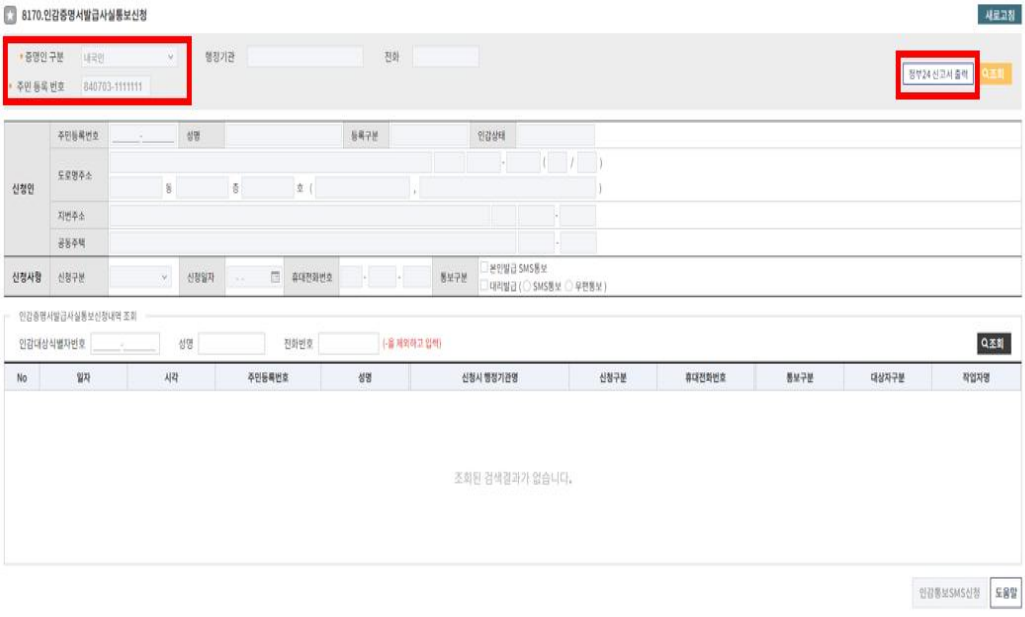
- 대상자구분을 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자 중 선택한다.
- 내국인, 재외국민은 주민등록번호를, 외국인은 외국인등록번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를 입력한다.
- 미주민등록재외국민은 여권번호를 입력할 수 있다.

(2) 통보대상자 조회

- 검색조건 입력 후 조회버튼을 누르면 신청인 인감정보가 표시된다.
- 6110을 통하지 않고 8170에서 인감증명서발급사실통보신청 대상자를 조회시 아래와 같은 메시지가 현출된다.




- 정부24 연계를 통해 접수된 건에 대해서는 아래와 같이 정부24 신고서 출력 후 조회버튼이 활성화 된다.(증명인구분,주민등록번호 비활성화 처리)



○ 인감증명서발급사실통보서비스 신청서 샘플

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의2서식]

## 인감증명서 발급 사실 통보 서비스
## [√]신규 [ ]변경 [ ]해지 신청서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 성명 윤[redacted] | | 생년월일 1[redacted] |
| | 주소 (우 37933 ) 경상북도 포항시남구 구룡포읍 [redacted] 가동 1층 101호 | | |
| | 휴대전화번호 010[redacted] | | |
| 신청 서비스 | 대리발급시 | [√]휴대전화 문자 전송(SMS) | [ ]우편 |
| | 본인발급시 | [√]휴대전화 문자 전송(SMS) + 우편으로는 통보하지 않음 | |

「인감증명법 시행령」 제13조제6항에 따라 인감증명서 발급 사실 통보 서비스를 ([√]신규, [ ]변경, [ ]해지) 신청합니다.

2024년 05월 30일

신청인 윤[redacted] (서명 또는 인)

경상북도 포항시남구 구룡포읍장 귀하

### 유의사항

1. 휴대전화번호를 기재하는 경우에는 주소는 기재하지 않아도 됩니다.
2. 신청인은 도장을 찍는 대신 서명을 할 수도 있습니다.
3. 신청인은 시·군·읍·면사무소나 동 주민센터에서 인감증명서 발급 사실 통보 서비스의 신규, 변경 또는 해지를 신청할 수 있습니다.
4. 신청인이 신청서에 지정해 놓은 연락처로 인감증명서 발급 사실이 휴대전화 문자나 일반 우편으로 통보됩니다. 신청 이후 휴대전화번호나 주소가 바뀐 경우에는 변경신청을 하여야 하며 그렇지 않은 경우 통보가 중단됩니다.
5. 휴대전화 문자전송 서비스(SMS)는 본인이 신청한 개인 휴대전화로 통보되므로 문자 오착 여부에 대해서 행정청은 책임이 없습니다. 인감증명서 발급기관의 사정에 따라 휴대전화 문자가 통보되지 않을 수도 있습니다.
6. 이 신청서에 적은 개인정보는 인감증명서 발급사실을 통보하는 용도로만 사용되고 다른 용도로는 사용되지 않습니다.
7. 인감을 신고할 때 인감증명서 발급 사실의 통보에 동의하여 인감대장에 서명 또는 날인한 경우에는 이 신청서를 작성하지 않아도 인감증명서 발급사실이 통보됩니다.
8. 인감증명서 발급 내용은 민원24(www.minwon.go.kr)를 통해서도 확인할 수 있습니다.

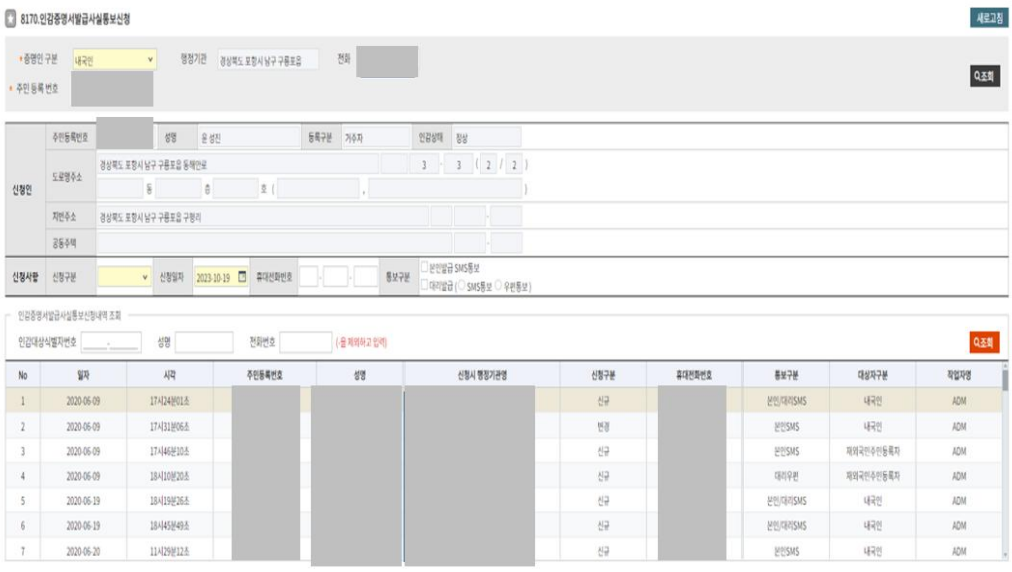
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3) 신청사항 입력 후 저장

- 신청구분(신규/변경/해지)을 선택한다.
- 신청일자를 입력한다. 기본적으로 현재일자가 자동으로 입력된다.
- 휴대전화번호를 입력 후 통보구분을 선택한다.
- '인감통보SMS신청' 버튼을 누르면 정상적으로 저장되었는다는 메시지가 표시된다.

(4) 신청사항 조회

- 화면 하단에 '인감증명서발급사실통보신청내역 조회' 영역내 조회 조건을 입력한다.
- 조회조건을 입력하지 않고 조회 시 해당 기관에서 신청한 모든 내역을 조회 가능하다.




**○ 참고사항**

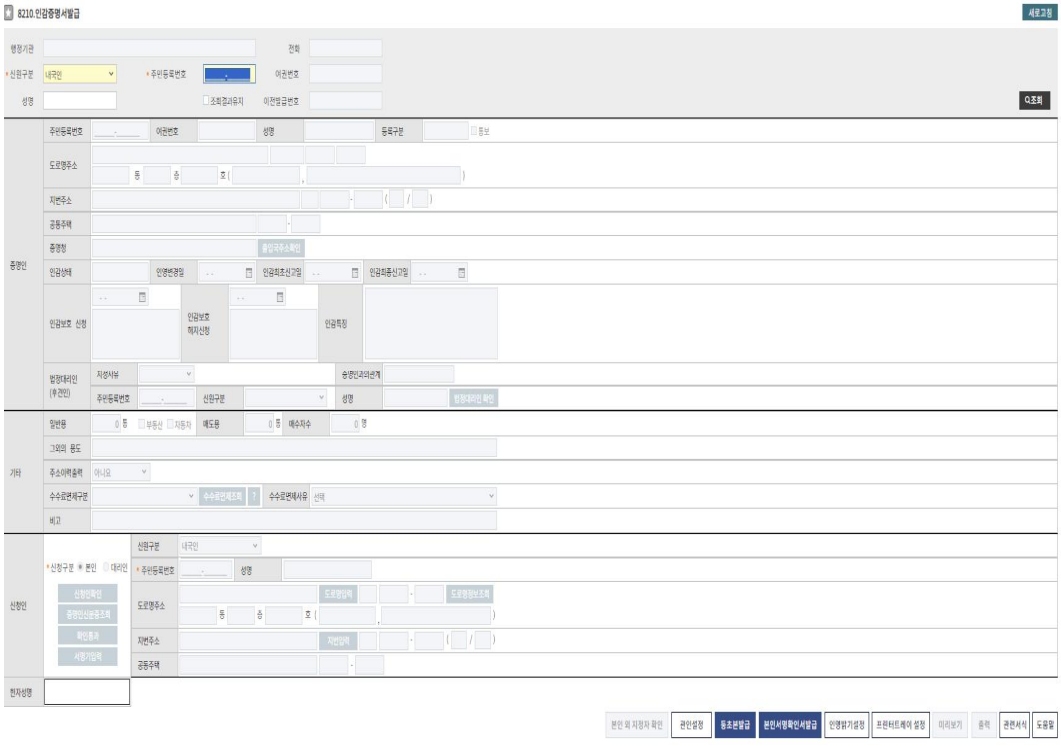
- 최초 인감을 신규로 등록하면서 인감증명서발급사실통보를 신청하는 경우에는 [8110], [8120], [8130], [8140], [8150] 메뉴에서 신청한다.
- 현 메뉴에서는 자증명청 또는 타증명청 민원인이 인감증명서실통보신청을 신규/변경/해지 등록가능하다.

# 2. 인감증명발급 상세 설명

## 가. 8210.인감증명서발급

### 1) 업무처리 방법

○ 인감증명서발급 화면




가) 인감증명서 출력

(1) 신원구분선택

- 인감자의 신원구분(내국인/재외국민/외국인/국내거소신고자/재외국민주민등록자)을 선택한다.

(2) 대상자선택

- 인감자가 내국인/재외국민/재외국민주민등록자 일 경우에는 주민등록번호, 외국인일 경우에는 외국인등록번호, 국내거소신고자 일 경우에는 국내거소신고번호를 입력하고 조회버튼을 클릭한다.

(3) 인감사항화면출력

- 인감사항이 화면에 출력된다.
- 인감발급 시 주의사항은 아래와 같이 팝업메세지로 표시된다.

※ 전사 최초 발급일 경우 경고 메시지가 나타난다. 인감증명발급 시 보호사항과 특징, 인감도장은 반드시 확인하고 교부한다.

[전산최초발급 조회화면]




※ 인감보호사항 또는 인감보호해지사항이 있을 경우 경고하기 위해 팝업창으로 나타난다. 인감보호사항과 보호해지사항을 면밀히 검토 후 발급가능여부를 판단하여 발급한다.